

WhatsApp-Chatverlauf (Export)

Teilnehmer: Annika Körber / Frank Imholz (Werkleiter Salzgitter)

Exportiert am 30.05.2025 durch Mandantin, übergeben an RA Dr. Reuss

Hinweis: privater Handy-Export, Nachrichten ungekürzt

[02.05.2025, 20:14:07] Annika Körber: Frank, kurze Frage unter Kollegen. Bei euch in Salzgitter wird doch gerade aufgebaut oder?

[02.05.2025, 20:31:52] Frank Imholz: Ja klar. Die HDG-Linie 2 kommt, wir suchen Leute. Warum, willst du wechseln? :)

[02.05.2025, 20:33:10] Annika Körber: Eher umgekehrt. Bei uns in Eberswalde soll zum Jahresende dicht gemacht werden.

[02.05.2025, 20:35:41] Frank Imholz: Das ist bei uns kein Thema. Im Gegenteil, die Zentrale schiebt Salzgitter und Bautzen nach vorne.

[02.05.2025, 20:37:03] Annika Körber: Ist die Stelle Werksinfrastruktur/Prozesse eigentlich wieder besetzt? Die hatte ich ja mal.

[02.05.2025, 20:41:19] Frank Imholz: Ruhland ist in die Linie gewechselt, die Rolle ist offiziell noch offen. Steht intern als nachzubesetzen. Passt doch eigentlich perfekt für dich.

[02.05.2025, 20:42:55] Annika Körber: Habe ich Branitz auch gesagt. Angeblich gibt es konzernweit nichts für mich.

[02.05.2025, 20:44:30] Frank Imholz: Das ist Quatsch. Sag das im Zweifel deinem Anwalt.

[02.05.2025, 20:45:12] Annika Körber: Mach ich. Danke Frank.

Von	anonymous@ethicshub-secure.de
An	meldestelle@steinhoff-praezisionsguss.de
Datum	Sun, 12 May 2024 21:34:07 +0200
Betreff	Hinweismeldung ETH-2024-0512-0078 (Verrechnungspreise Eberswalde)

[Automatische Weiterleitung durch EthicsHub GmbH, Hamburg]

[Fallnummer: ETH-2024-0512-0078 | Eingang: 12.05.2024, 21:34 Uhr | Kanal: Anonym]

HINWEISTEXT (unverändert):

Betrifft: Verrechnungspreisauffälligkeiten zwischen Steinhoff Präzisionsguss SE, Werk Eberswalde, und Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Bautzen

Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich Zugang zu internen Quartalsberichten und Beschaffungsdokumenten des Werks Eberswalde. Dabei ist mir in den letzten zwei Quartalen (Q3 und Q4 2023) aufgefallen, dass Einkaufspreise für Aluminiumlegierungen (Typ AlSi9Cu3 und AlSi12) von der Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Bautzen, systematisch 18-23 Prozent über dem nachweisbaren Marktpreis (LME-Aluminium zzgl. üblicher Legierungszuschläge) abgerechnet werden.

Im Vergleich: Werk Salzgitter bezieht vergleichbare Legierungen von zwei externen Lieferanten zu Preisen, die 14-17 Prozent unter den Verrechnungspreisen der Rohstoffhandel-Schwestergesellschaft liegen.

Die Mengendifferenz und das Preisdelta ergeben für Q3+Q4 2023 eine Mehrkostenbelastung des Werks Eberswalde von schätzungsweise 840.000 EUR gegenüber dem Marktpreis.

Ich weise darauf hin, dass der zuständige Einkaufsleiter (Konzernebene) und der HR-Leiter in E-Mails, die mir als Teil der Freigabedokumentation zugingen, als explizit zuständig für die Beschaffungsabsprache mit der Schwestergesellschaft benannt werden. Die Formulierungen in diesen E-Mails lassen darauf schließen, dass es sich um bewusste konzerninterne Steuergestaltung handelt, die möglicherweise über legale Verrechnungspreiskorridore (Paragraf 1 AStG, OECD-Leitlinien) hinausgeht.

Ich bitte um eine interne Prüfung dieses Sachverhalts durch einen unabhängigen Dritten.

[Ende Hinweistext]

Diese Nachricht wurde automatisch durch das EthicsHub SecurePortal generiert.

Für Rückfragen an EthicsHub: support@ethicshub.de | Tel.: 040 / 88 77 34 20

EthicsHub GmbH, Deichstraße 23, 20459 Hamburg

Datei: eml/2024-07-29_koerber_an_branitz_bem_anfrage.eml

Von	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Mon, 29 Jul 2024 09:18:00 +0200
Betreff	Betriebliches Eingliederungsmanagement – Anfrage

Sehr geehrter Herr Branitz,

ich befinde mich seit Ende Juni in ärztlicher Behandlung und bin weiterhin arbeitsunfähig. Meine behandelnden Ärzte gehen davon aus, dass eine stufenweise Rückkehr grundsätzlich möglich sein kann, wenn Belastung, Arbeitsort und Aufgaben vorher verlässlich abgestimmt werden.

Bitte teilen Sie mir mit, ob und wann die Gesellschaft ein betriebliches Eingliederungsmanagement anbietet. Ich möchte insbesondere besprechen, ob für eine Übergangszeit einzelne Termine digital stattfinden, Dienstreisen entfallen und Aufgaben aus der Senior-Advisor-Funktion gebündelt werden können. Den Betriebsrat und, soweit erforderlich, den Betriebsarzt möchte ich nach vorheriger Abstimmung beteiligen.

Ich bin derzeit vormittags besser erreichbar. Für eine schriftliche Einladung mit Angaben zu Zweck, Beteiligten und Datenschutz wäre ich dankbar. Medizinische Diagnosen möchte ich zunächst nur gegenüber dem Betriebsarzt offenlegen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annika Körber
Werkleiterin Eberswalde
Steinhoff Präzisionsguss SE
Forstweg 14, 16225 Eberswalde
Telefon privat 03334 612 84

Datei: eml/2024-08-05_branitz_an_koerber_bem_antwort.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Mon, 05 Aug 2024 16:07:00 +0200
Betreff	AW: Betriebliches Eingliederungsmanagement – Anfrage

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 29. Juli. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein freiwilliges Angebot. Wir werden die Entwicklung Ihrer Arbeitsunfähigkeit zunächst beobachten und uns gegebenenfalls wieder bei Ihnen melden.

Für organisatorische Fragen zu laufenden Vorgängen können Sie Frau Schultes ansprechen. Bitte sehen Sie während der Arbeitsunfähigkeit davon ab, auf operative Systeme zuzugreifen oder Weisungen an Mitarbeiter des Werks zu erteilen. Die Vertretung ist bis auf Weiteres Herrn Halm übertragen.

Eine Einladung oder einen Gesprächstermin kann ich Ihnen derzeit nicht nennen. Teilen Sie uns bitte weiterhin ausschließlich die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit mit; Diagnosen werden nicht benötigt.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz
Personalleiter
Steinhoff Präzisionsguss SE
Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde
Telefon 03334 690-241

Datei: eml/2025-04-28_branitz_an_koerber_aufhebungsangebot.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Mon, 28 Apr 2025 16:42:00 +0200
Betreff	Unser Gespräch heute – nächste Schritte

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

vielen Dank für das Gespräch heute Nachmittag im Verwaltungsgebäude. Wie angekündigt, erhalten Sie den Aufhebungsvertragsentwurf als PDF. Das Angebot sieht ein Ende zum 31. Mai 2025, eine Abfindung von 145000,00 Euro brutto und die Abgeltung der im System ausgewiesenen Resturlaubstage vor. Bitte prüfen Sie insbesondere die Regelungen zum Dienstwagen und zur betrieblichen Altersversorgung.

Wir bitten um Rückmeldung bis Donnerstag, 15. Mai 2025, 18:00 Uhr. Bis dahin bleibt das Angebot unverändert. Für Rückfragen kann ein Gespräch mit mir und Frau Schultes vereinbart werden. Sie können selbstverständlich einen Berater hinzuziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde

Telefon 03334 690-241

Anlage: Entwurf_Aufhebungsvertrag_Koerber_2025-04-28.pdf

Datei: eml/2025-05-05_branitz_an_koerber_nachfrage.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Mon, 05 May 2025 09:11:00 +0200
Betreff	AW: Unser Gespräch heute – nächste Schritte

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

ich frage nach, ob Sie den Entwurf sichten konnten. Für die weitere Standortplanung benötigen wir weiterhin bis zum 15. Mai eine Rückmeldung. Ohne Einigung wird der Vorstand die personalrechtlich notwendigen Schritte prüfen.

Bitte teilen Sie mit, ob Sie eine schriftliche Aufstellung zu Abfindung, Resturlaub und Direktversicherung wünschen. Der aktuelle Entwurf weist die Zahl der Urlaubstage nicht aus; Frau Schultes kann Ihnen den Stand aus dem Urlaubssystem übersenden. Der Dienstwagen soll bei einer Einigung am letzten Arbeitstag am Werk zurückgegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Telefon 03334 690-241

Datei: eml/2025-05-06_branitz_an_kemnitz_intern_salzgitter.eml

Von	holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.de
An	lars.kemnitz@steinhoff-praezisionsguss.de
Datum	Tue, 06 May 2025 19:37:55 +0200
Betreff	VERTRAULICH - Fall Körber, offene Positionen Salzgitter

Lars,

nur für Dich, bitte nicht weiterleiten und nicht in die Personalakte.

Zwei Dinge zur Causa Körber vor dem Gespräch morgen:

1. Wir schreiben in den Entwürfen, es gebe keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Konzern. Das ist so nicht ganz sauber. In Salzgitter ist die Konzernfunktion "Leiter Werksinfrastruktur und Prozesse" seit dem Weggang von Herrn Ruhland in die Linie faktisch nachzubeseetzen - das ist exakt die Rolle, die Körber 2018 bis 2021 innehatte. Zusätzlich läuft in Salzgitter die Modernisierung weiter, dort wird eher aufgebaut als abgebaut. Wenn sie sich darauf beruft, wird "nicht zumutbar" schwer zu halten sein.

2. Ehrlich gesagt wäre mir ein sauberer Aufhebungsvertrag deutlich lieber als eine Kündigung, die wir im Prozess verteidigen müssen - gerade weil diese EthicsHub-Geschichte im Hintergrund steht und sie das BEM schriftlich verlangt hat, worauf ich nicht reagiert habe. Wenn das alles vor der Kammer liegt, sieht die Reihenfolge (Hinweis - Gespräche - Krankheit - Kündigung) nicht gut aus.

Mein Vorschlag: Salzgitter ihr NICHT aktiv anbieten, Schließung als betriebsbedingten Aufhänger nehmen, und über die Abfindung steuern. Lass uns das morgen 9:00 besprechen.

Holger

Datei: eml/2025-05-08_branitz_an_koerber_aufhebungsdruck.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Thu, 08 May 2025 14:55:00 +0200
Betreff	Aufhebungsvertrag – Erinnerung

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

ich erinnere an die laufende Annahmefrist. Das Angebot berücksichtigt Ihre Betriebszugehörigkeit, das feste Jahresgehalt und die besondere Situation der Standortschließung. Eine geänderte Berechnung ist derzeit nicht vorgesehen.

Bei einer anderen Lösung können sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern, weil der Vorstand dann nur die gesetzlich und vertraglich geschuldeten Leistungen zugrunde legen wird. Falls Sie einzelne Klauseln ändern möchten, senden Sie bitte bis Montag eine markierte Fassung oder eine Liste der Punkte. Ein Gespräch ist am 12. Mai zwischen 09:00 und 11:00 Uhr möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde

Datei: eml/2025-05-12_branitz_an_koerber_persoentliche_empfehlung.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Mon, 12 May 2025 10:22:00 +0200
Betreff	Vertraulich – persönliche Empfehlung

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

ich schreibe Ihnen heute auch aus meiner langjährigen Erfahrung in der Personalarbeit. Eine gerichtliche Auseinandersetzung kann langwierig sein und bindet erfahrungsgemäß viel Kraft. Das sage ich nicht, um Sie einzuschüchtern, sondern weil die Standortschließung ohnehin eine belastende Situation ist.

Nach meiner Einschätzung ist das vorliegende Angebot das beste, das der Vorstand unter den derzeitigen Rahmenbedingungen freigeben wird. Es ermöglicht einen frühen Abschluss und eine geordnete Übergabe. Unabhängige Beratung steht Ihnen selbstverständlich frei. Bitte geben Sie mir bis zum Ablauf der Frist eine eindeutige schriftliche Rückmeldung; Schweigen gilt nicht als Annahme.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Telefon 03334 690-241

Datei: eml/2025-05-14_branitz_an_koerber_letzte_frist.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Wed, 14 May 2025 17:01:00 +0200
Betreff	Letzte Gelegenheit – Frist morgen

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

morgen um 18:00 Uhr endet die Annahmefrist. Bislang liegt weder eine Annahme noch ein konkreter Änderungsvorschlag vor. Bitte richten Sie Ihre Antwort an mich und in Kopie an Frau Schultes.

Für den Fall der Nichtannahme hat mich der Vorstand angewiesen mitzuteilen, dass die Gesellschaft die personalrechtlich zulässigen Möglichkeiten prüfen und ausschöpfen wird. Hierzu zählt nach Auffassung des Vorstands auch eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der dokumentierten Arbeitsunfähigkeitszeiten und der Standortentscheidung. Eine abschließende Entscheidung ist mit dieser Nachricht nicht mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde

Von	annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.de
An	vorstand@steinhoff-praezisionsguss.de
Datum	Thu, 15 May 2025 08:12:33 +0200
Betreff	Gegendarstellung - Ablehnung Aufhebungsvertrag und Weiterbeschäftigung

Sehr geehrter Herr Steinhoff-Pertz,
sehr geehrter Herr Branitz,

den mir vorgelegten Aufhebungsvertrag lehne ich ab. Ich möchte den Sachstand aus meiner Sicht klarstellen und bitte um Aufnahme in die Personalakte:

1. BEM

Ich habe bereits mit E-Mail vom 29.07.2024 ausdrücklich um ein Betriebliches Eingliederungsmanagement gebeten. Eine Reaktion darauf habe ich nie erhalten. Die Darstellung, ein BEM sei "nicht durchführbar" gewesen, ist unzutreffend.

2. Weiterbeschäftigung

Ich bin ausdrücklich bereit, an einem anderen Konzernstandort weiterzuarbeiten. Ich habe von 2018 bis 2021 die konzernweite Funktion "Leiter Werksinfrastruktur und Prozesse" mit Sitz Salzgitter ausgeübt. Mir ist bekannt, dass in Salzgitter aktuell aufgebaut und modernisiert wird. Eine Versetzung dorthin oder nach Bautzen ist mir zumutbar und wäre gegenüber einer Beendigung das mildere Mittel.

3. Krankheitsbedingte Fehlzeiten

Der zeitliche Ablauf - meine Meldung über den Hinweisgeberkanal im Mai 2024, die anschließenden Gespräche mit Herrn Dr. Kemnitz und erst danach die Erkrankungen - ist mir sehr bewusst. Ich behalte mir vor, diesen Zusammenhang geltend zu machen.

Ich bitte um schriftliche Bestätigung, dass eine Weiterbeschäftigung an den Standorten Salzgitter oder Bautzen geprüft wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Annika Körber

Von	holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.de
An	betriebsrat.eberswalde@steinhoff-praezisionsguss.de
Datum	Mon, 19 May 2025 16:48:12 +0200
Betreff	Anhörung gem. Paragraph 102 BetrVG - beabsichtigte ordentliche Kündigung Dr. Annika Körber

An den Betriebsrat des Werks Eberswalde
z.H. der Vorsitzenden Frau Sabine Trzebinski

Eberswalde, den 19. Mai 2025

Anhörung nach Paragraph 102 Abs. 1 BetrVG

Sehr geehrte Frau Trzebinski,

hiermit hören wir den Betriebsrat zu der beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit Frau Dr. Annika Körber (geb. 12.03.1978, Werkleiterin, AT-Angestellte, eingetreten am 01.03.2012) an. Wir beabsichtigen, das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31.12.2025 zu kündigen.

Kündigungsgründe:

1. Personenbedingte Gründe (vorrangig)

Frau Dr. Körber war im Zeitraum 01.06.2024 bis 31.05.2025 an insgesamt 84 Arbeitstagen arbeitsunfähig erkrankt. Wir gehen von einer negativen Gesundheitsprognose und einer erheblichen Betriebsablaufstörung aus. Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement war aus unserer Sicht nicht durchführbar.

2. Betriebsbedingte Gründe (hilfsweise)

Der Standort Eberswalde wird zum 31.12.2025 vollständig geschlossen. Die Funktion der Werkleiterin Eberswalde entfällt ersatzlos. Eine anderweitige Beschäftigung an einem anderen Standort ist nicht möglich und nicht zumutbar; eine Sozialauswahl ist bei vollständiger Betriebsstilllegung nicht durchzuführen.

Wir bitten um Stellungnahme innerhalb der Frist des Paragraph 102 Abs. 2 Satz 1 BetrVG.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz
Personalleiter
Steinhoff Präzisionsguss SE

Von	betriebsrat.eberswalde@steinhoff-praezisionsguss.de
An	vorstand@steinhoff-praezisionsguss.de
Datum	Thu, 22 May 2025 09:15:04 +0200
Betreff	Betriebsratswiderspruch gem. Paragraf 102 Abs. 3 BetrVG - Kündigung Dr. Körber

An die Geschäftsführung der Steinhoff Präzisionsguss SE
z.H. Herrn Maximilian Steinhoff-Pertz / Herrn Holger Branitz

Eberswalde, den 22. Mai 2025

Betriebsratswiderspruch gemäß Paragraf 102 Abs. 3 BetrVG
-- Kündigung Dr. Annika Körber

Sehr geehrte Herren,

der Betriebsrat Werk Eberswalde widerspricht hiermit fristgerecht der mit Schreiben vom 19.05.2025 angekündigten ordentlichen Kündigung von Dr. Annika Körber aus folgenden Gründen:

1. Fehlerhaftes BEM-Verfahren (Paragraf 102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG):
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement nach Paragraf 167 Abs. 2 SGB IX wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Frau Dr. Körber hat mit Schreiben vom 29.07.2024 ausdrücklich um ein BEM ersucht. Das HR-Management hat hierauf nicht reagiert. Es liegt kein Nachweis vor, dass der Betriebsrat im BEM-Verfahren beteiligt wurde.
2. Unvollständige Sozialauswahl (Paragraf 102 Abs. 3 Nr. 2 BetrVG):
Es bleibt unklar, ob die konzernweiten AT-Positionen in die Sozialauswahl einbezogen wurden.
3. Keine Weiterbeschäftigung angeboten (Paragraf 102 Abs. 3 Nr. 5 BetrVG):
Der Betriebsrat ist der Auffassung, dass Frau Dr. Körber zu geänderten Bedingungen an einem anderen Standort oder in einer anderen Funktion hätte weiterbeschäftigt werden können.

Der Betriebsrat fordert nach Paragraf 102 Abs. 5 BetrVG die tatsächliche Weiterbeschäftigung von Frau Dr. Körber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Trzebinski
Betriebsratsvorsitzende, Werk Eberswalde
Steinhoff Präzisionsguss SE
betriebsrat.eberswalde@steinhoff-praezisionsguss.de

Datei: eml/2025-05-23_branitz_an_koerber_freistellung.eml

Von	Holger Branitz <holger.branitz@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
An	"Dr. Annika Körber" <annika.koerber@steinhoff-praezisionsguss.example.invalid>
Datum	Fri, 23 May 2025 09:47:00 +0200
Betreff	Freistellung ab sofort

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

wie Ihnen gestern durch Boten mitgeteilt wurde, hat die Gesellschaft das Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31. Dezember 2025 gekündigt. Bis zur schriftlichen Klärung der Übergabe sind Sie ab sofort von der Arbeitsleistung freigestellt. Der Zugang zu den betrieblichen IT-Systemen wurde am 22. Mai um 17:00 Uhr deaktiviert.

Bitte stimmen Sie die Rückgabe von Firmenhandy, Zugangskarte, Dienstwagenschlüssel und Papierakten bis Freitag, 30. Mai, mit Miriam Schultes ab. Private Daten auf dem Firmenhandy dürfen im Beisein der IT gesichert werden. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass offene Urlaubsansprüche während der Freistellung eingebracht werden; eine gesonderte Aufstellung folgt.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Personalleiter | Steinhoff Präzisionsguss SE

Telefon 03334 690-241

Datei: 05_au_zeiten_und_krankheitsverlauf.csv

AU-Phase

1

Von

25.06.2024

Bis

07.08.2024

Kalendertage gesamt

43

Arbeitstage (Mo-Fr)

31

ICD-10-Code

F32.1

Diagnose (Kürzel)

Mittelgradige depressive Episode

Behandelnde/r Ärztin/Arzt

Dr. med. Corinna Jäkel

Praxis

Facharzt Psychiatrie & Psychotherapie / Eberswalde

Anmerkung

Erstbescheinigung 25.06.2024; Folgebescheinigungen 09.07.2024 und 23.07.2024; AU endete mit stufenweiser Rückkehr ab 08.08.2024; Hausärztliche Überweisung von Dr. Rainer Krumm

AU-Phase

2

Von

02.09.2024

Bis

19.09.2024

Kalendertage gesamt

17

Arbeitstage (Mo-Fr)

13

ICD-10-Code

F43.1

Diagnose (Kürzel)

Posttraumatische Belastungsstörung (akute Belastungsreaktion)

Behandelnde/r Ärztin/Arzt

Dr. med. Corinna Jäkel

Praxis

Facharzt Psychiatrie & Psychotherapie / Eberswalde

Anmerkung

Zweite AU-Phase; AU-Bescheinigung am 02.09.2024; keine Anschluss-AU; Rückkehr 20.09.2024 Vollzeit

AU-Phase

3

Von

14.10.2024

Bis

25.10.2024

Kalendertage gesamt

11

Arbeitstage (Mo-Fr)

9

ICD-10-Code

J06.9

Diagnose (Kürzel)

Akute Infektion der oberen Atemwege nicht näher bezeichnet

Behandelnde/r Ärztin/Arzt

Dr. Rainer Krumm

Praxis

Allgemeinarzt / Eberswalde

Anmerkung

Grippaler Infekt; Rückkehr 28.10.2024

AU-Phase

4

Von

04.11.2024

Bis

29.11.2024

Kalendertage gesamt

25

Arbeitstage (Mo-Fr)

19

ICD-10-Code

F32.2

Diagnose (Kürzel)

Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome

Behandelnde/r Ärztin/Arzt

Dr. med. Corinna Jäkel

Praxis

Facharzt Psychiatrie & Psychotherapie / Eberswalde

Anmerkung

AU-Bescheinigung 04.11.2024; Folgebescheinigung 18.11.2024; stationärer Kurzaufenthalt 07.11.–14.11.2024 (Paracelsus-Klinik Brandenburg, Psychiatrie); Entlassung und ambulante Weiterbehandlung

AU-Phase

5

Von

03.02.2025

Bis

02.04.2025

Kalendertage gesamt

57

Arbeitstage (Mo-Fr)

41

ICD-10-Code

F33.1

Diagnose (Kürzel)

Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig mittelgradige Episode

Behandelnde/r Ärztin/Arzt

Dr. med. Corinna Jäkel / Dr. med. Frank Schallert (Urlaubs-Vertretung)

Praxis

Facharzt Psychiatrie & Psychotherapie / Eberswalde

Anmerkung

Längste AU-Phase; Bescheinigungen 03.02., 17.02., 03.03., 17.03., 31.03.2025; Rückkehr 03.04.2025 in Teilzeit 50 % für 2 Wochen; dann 03.04.–30.04.2025 Vollzeit

Datei: 23_sozialdaten_at_fuehrungskraefte_matrix.csv

Name

Dr. Annika Körber

Funktion

Werkleiterin

Standort

Eberswalde

Geburtsjahr

1978

Alter_am_22_05_2025

47

Eintritt_Steinhoff

01.03.2012

Betriebszugehörigkeit_Jahre

13

Verheiratet

ja

Anzahl_Kinder

2

Schwerbehinderung_GdB

0

Standort_Status

Schließung zum 31.12.2025

Punkte_Betriebszugehörigkeit

13

Punkte_Lebensalter

3

Punkte_Ehegattenunterhalt

1

Punkte_Kinderunterhalt

4

Punkte_Schwerbehinderung

0

Sozialpunkte_gesamt

21

Gekündigt

ja

Name

Frank Imholz

Funktion

Werkleiter

Standort

Salzgitter

Geburtsjahr

1981

Alter_am_22_05_2025

44

Eintritt_Steinhoff

01.09.2016

Betriebszugehörigkeit_Jahre

8

Verheiratet

nein

Anzahl_Kinder

0

Schwerbehinderung_GdB

0

Standort_Status

fortbestehend, modernisiert

Punkte_Betriebszugehörigkeit

8

Punkte_Lebensalter

2

Punkte_Ehegattenunterhalt

0

Punkte_Kinderunterhalt

0

Punkte_Schwerbehinderung

0

Sozialpunkte_gesamt

10

Gekündigt

nein

Name

Till Weigand

Funktion

Werkleiter

Standort

Bautzen

Geburtsjahr

1974

Alter_am_22_05_2025

51

Eintritt_Steinhoff

01.04.2017

Betriebszugehörigkeit_Jahre

8

Verheiratet

ja

Anzahl_Kinder

1

Schwerbehinderung_GdB

0

Standort_Status

fortbestehend

Punkte_Betriebszugehörigkeit

8

Punkte_Lebensalter

4

Punkte_Ehegattenunterhalt

1

Punkte_Kinderunterhalt

2

Punkte_Schwerbehinderung

0

Sozialpunkte_gesamt

15

Gekündigt

nein

Name

Cornelius Ruhland

Funktion

Bereichsleiter Linie Salzgitter (zuvor Konzernfunktion Werksinfrastruktur und Prozesse; diese Funktion seither vakant)

Standort

Salzgitter

Geburtsjahr

1985

Alter_am_22_05_2025

40

Eintritt_Steinhoff

01.10.2019

Betriebszugehörigkeit_Jahre

5

Verheiratet

ja

Anzahl_Kinder

1

Schwerbehinderung_GdB

0

Standort_Status

fortbestehend

Punkte_Betriebszugehörigkeit

5

Punkte_Lebensalter

2

Punkte_Ehegattenunterhalt

1

Punkte_Kinderunterhalt

2

Punkte_Schwerbehinderung

0

Sozialpunkte_gesamt

10

Gekündigt

nein

Tabellenblatt: Gehaltsvergleich

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

Erstellt für Kündigungsschutzverfahren 2 Ca xxx/25 ArbG Frankfurt (Oder) — Intern / Mandantsvertraulich

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

Erstellungsdatum: 05.06.2025 | Bearbeiter: RA Dr. Jonas Reuß | Kanzlei: Klotzkette
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

Jahr
Zeitraum
Person / Funktion
Fixes Jahresgehalt (EUR brutto)
Tantieme ausgezahlt (EUR brutto)
Sonstige Sachbezüge (Dienstwagen, EUR)
Gesamtvergütung (EUR brutto)
Differenz zu Wolters (EUR p.a.)
Differenz (%)

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2018
09/2018–12/2018
Bernd Wolters (Werkleiter Eberswalde) [anteilig 4/12]
59333
11666
2800
73799
Referenz
—

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2019

01/2019–12/2019

Bernd Wolters (Werkleiter Eberswalde)

178000

35000

8400

221400

Referenz

—

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2020

01/2020–12/2020

Bernd Wolters (Werkleiter Eberswalde)

178000

31000

8400

217400

Referenz

—

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2021

01/2021–08/2021

Bernd Wolters (Werkleiter Eberswalde) [anteilig 8/12]

118666

23333

5600

147599

Referenz

—

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

▼ Dr. Annika Körber — Vergleichszeitraum als Werkleiterin Eberswalde (ab 09/2021)

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2021

09/2021–12/2021

Dr. Annika Körber (Werkleiterin Eberswalde) [anteilig 4/12]

44666

6000

2800

53466

-20334

-27.6

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2022

01/2022–12/2022

Dr. Annika Körber (Werkleiterin Eberswalde)

134000

14200

8400

156600

-64800

-29.3

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2023

01/2023–12/2023

Dr. Annika Körber (Werkleiterin + Senior Advisor Zulage)

148400

15800

8400

172600

-48800

-22

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2024

01/2024–12/2024

Dr. Annika Körber (Werkleiterin Eberswalde + Senior Advisor)

148400

10500

8400

167300

-54100

-24.4

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

2025

01/2025–05/2025

Dr. Annika Körber (bis Kündigung, anteilig 5/12)

55833

0

3500

59333

-32917

-35.7

Gehaltsvergleich Dr. Körber vs. Bernd Wolters — Steinhoff Präzisionsguss SE

Geschätzte Gesamtdifferenz (Körber-Periode 09/2021–12/2025, annualisiert vs. Wolters-Vergütung)

-176000

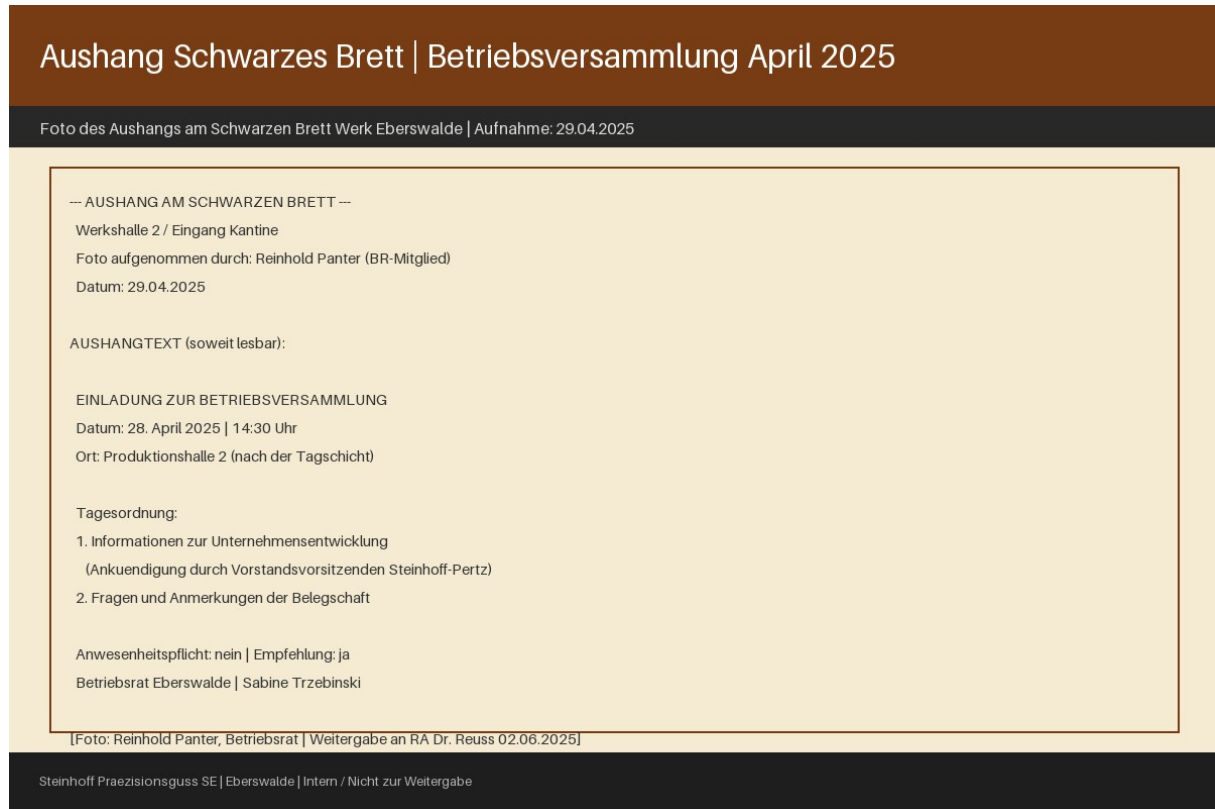
-24.7 %

Tabellenblatt: Methodik & Quellen

Methodik und Quellen	
Hinweis	Diese Tabelle dient als Beweismittel im Rahmen des Equal-Pay-Klageverfahrens (AGG/EntgTranspG). Intern / Mandantsvertraulich.
Wolters-Vergütung	Quelle: mündliche Aussage Cornelia Dratwa (ehemalige Rechnungswesen-Mitarbeiterin, Eberswalde). Bisher keine urkundliche Bestätigung. Beweisantrag auf Vorlage der Vergütungsunterlagen Wolters ist im Klageverfahren vorgesehen (Paragraf 142 ZPO).

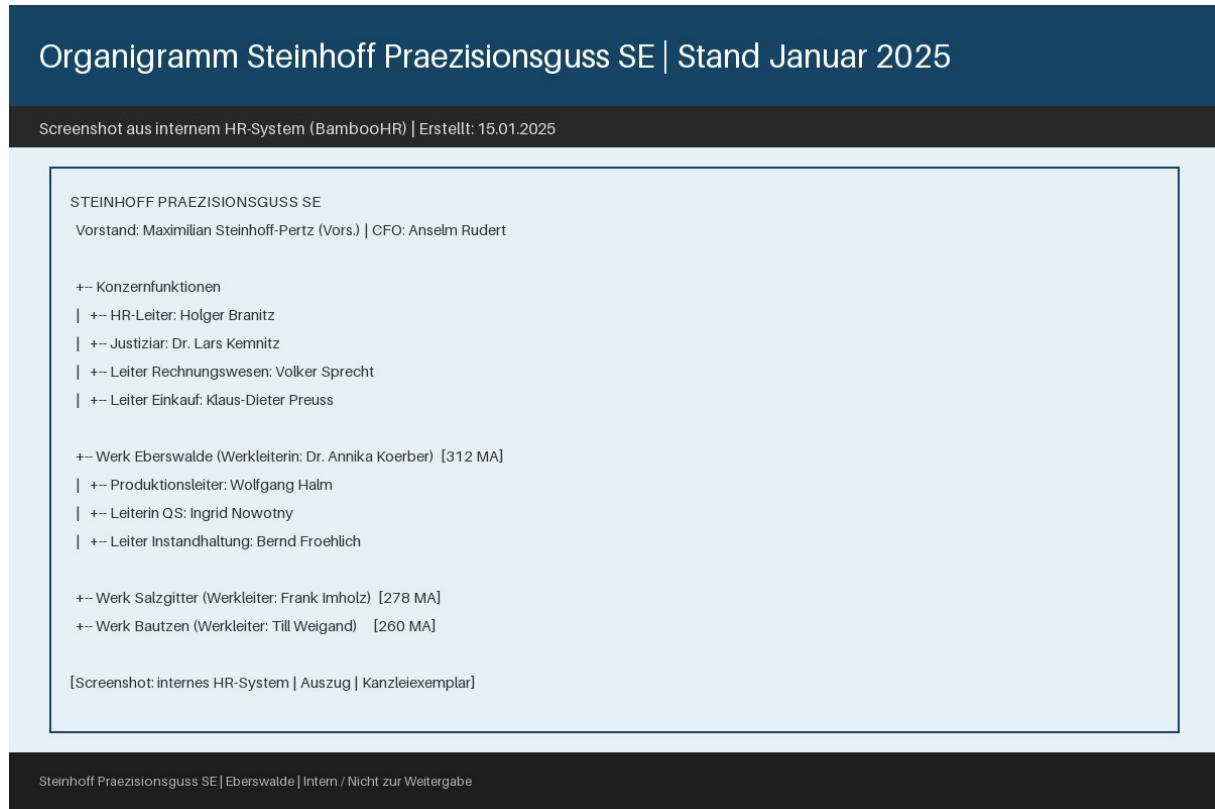
Methodik und Quellen	
Körper-Vergütung	Quelle: Arbeitsvertrag 28.02.2012, Nachtrag I (15.08.2018), Nachtrag II (01.09.2021) sowie Tantiemeabrechnungen 2022–2024. Originale bei Akte.
Senior Advisor Zulage	1.200 EUR brutto/Monat = 14.400 EUR p.a., gezahlt ab 15.02.2023. Bestandteil des Gesamtentgelts, aber befristet. Für den Entgeltvergleich mit Wolters (der keine solche Zulage hatte) ist diese Zulage separat ausgewiesen. Der Vergleich in Spalte H/I ist auf die Grundvergütungsstruktur beschränkt.
Tantieme Körper 2025	0 EUR — Tantieme für GJ 2024 noch nicht ausgezahlt / offen. Wird im Verfahren geltend gemacht.
Rechtsnormen	Paragrafen 3, 4, 7, 10 EntgTranspG; Paragraph 22 AGG; Paragraph 3 Abs. 2 MiLoG analog; Art. 157 AEUV. Nachzahlungsanspruch rückwirkend maximal 3 Jahre (Paragraph 195 BGB i.V.m. Paragraph 15 Abs. 4 AGG, Fristbeginn frühestens Ende des jeweiligen Jahres).
Erstellt von	RA Dr. Jonas Reuß, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin. Stand: 05.06.2025.

Datei: jpg/aushang_schwarzes_brett_betriebsversammlung.jpg



Bilddatei: aushang_schwarzes_brett_betriebsversammlung.jpg

Datei: jpg/organigramm_steinhoff_se_screenshot.jpg



Bilddatei: organigramm_steinhoff_se_screenshot.jpg

Datei: jpg/werk_egerswalde_aussenansicht.jpg

Werk Eberswalde | Steinhoff Praezisionsguss SE

Aussenansicht Werkshallen und Verwaltungsgebäude | Aufnahme: September 2024

Werksgelände: Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde
Produktionsfläche: ca. 18.500 qm (3 Hallen)
Belegschaft: 312 Mitarbeiter (Stand: Januar 2025)

[Platzhalter: Fotodokumentation des Werksgeländes]

Halle 1: Aluminium-Druckguss (Niederdruck)
Halle 2: Grauguss-Komponenten (Windenergie, Maschinenbau)
Halle 3: Nachbearbeitung, Qualitätskontrolle, Versand

Verwaltungsgebäude (2-geschossig): Büro Werksleiterin (OG rechts),
HR-Büro, Besprechungsräume, Betriebsratsbüro (EG)

Aufnahmedatum: 12.09.2024 | Aufgenommen von: Werksfotograf M. Drews
Verwendung: Intern, Präsentation fuer Aufsichtsrat Oktober 2024

Steinhoff Praezisionsguss SE | Eberswalde | Intern / Nicht zur Weitergabe

Bilddatei: werk_egerswalde_aussenansicht.jpg

Datei

Office-Dokument: 01_erstgesprach_mandantennotiz.docx

Kanzleinotiz – Erstgespräch 30.05.2025

Kanzlei: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

Aktenzeichen (intern): KLK/2025/0530-ARB-KOE

Datum: 30.05.2025, 10:15 Uhr

Dauer: ca. 105 Minuten

Bearbeiter: RA Dr. Jonas Reuß, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Mandantin: Dr. Annika Körber, Forstweg 14, 16225 Eberswalde, geb. 12.03.1978

Eingangskanal: Empfehlung über RA Dr. Mira Scheffler (Familienrecht, gleiche Kanzlei)

Vollmacht: Heute unterzeichnet, Original liegt bei Akte

1. Gesprächseindruck

Körber erscheint pünktlich, kommt mit einem Hängeordner und einem verschlossenen Umschlag mit Ausdrucken, die sie als „die wichtigen Sachen“ bezeichnet. Wirkung: kontrolliert, aber deutlich erschöpft. Stimme brüchig beim Schildern der Mai-Ereignisse. Sie hat sichtbar Mühe, den Überblick nicht zu verlieren. Sagt eingangs: „Ich will wissen, ob ich eine Chance habe, bevor ich anfangen zu kämpfen.“ Unterbricht sich mehrfach, um Daten nachzuschlagen. Hat eine handgeschriebene Chronologie auf drei DIN-A4-Seiten dabei.

Familiäre Situation: verheiratet, zwei Kinder (14 und 9 Jahre), Ehemann Tobias Körber ist Selbständiger im Bereich Softwareentwicklung (schwankende Einkünfte). Eigentümer der Immobilie in Eberswalde.

2. Sachverhaltsschilderung (Körbers Perspektive)

2.1 Die Position

Körber ist seit 01.03.2012 bei der Steinhoff Präzisionsguss SE beschäftigt. Zunächst als Leiterin Qualitätssicherung Werk Salzgitter, dann nach Nachtrag 2018 als „Leiterin Werksinfrastruktur & Prozesse“ konzernweit. Seit 01.09.2021 Werkleiterin Eberswalde, Nachfolgerin von Bernd Wolters (Ruhestand). Außertariflich (AT), Vollzeit, 40 Stunden/Woche.

Zur Stellenübernahme 2021 wurde ihr mitgeteilt, die Vergütung orientiere sich an konzerninternen AT-Bändern. Wolters' Vergütung war ihr nicht bekannt. Erst im Frühjahr 2024 erfuhr sie durch ein Gespräch mit einer ausscheidenden Kollegin aus dem Rechnungswesen (Name: Cornelia Dratwa, jetzt bei Wettbewerber), dass Wolters 178.000 EUR fix + 35.000 EUR Tantieme p.a. bezog. Körber selbst: 134.000 EUR fix + 18.000 EUR Tantieme, identische Stellenbeschreibung.

2.2 Der Hinweis und die Konsequenzen

Im Frühjahr 2024 fiel Körber beim Abzeichnen von Quartalsberichten auf, dass Materialeinkäufe aus der Schwestergesellschaft Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Bautzen, systematisch über Marktpreis abgerechnet wurden. Interne E-Mails, die ihr als Werkleiterin zugingen, deuteten auf eine Absprache zwischen Holger Branitz (HR, aber auch beteiligt an Beschaffungsfreigaben) und der Steinhoff Rohstoffhandel hin. Körber gibt an, sie habe die Auffälligkeiten zunächst intern ansprechen wollen, dann aber angesichts der Nähe von Branitz zur Geschäftsführung den externen Hinweisgeberkanal EthicsHub genutzt.

Anonyme Meldung erfolgte am 12.05.2024 über EthicsHub (externe Plattform). Rund vier Wochen später wurde sie von Dr. Lars Kemnitz, dem Justiziar, zum „persönlichen Gespräch“ gebeten. Kemnitz sagte sinngemäß, es gebe „interne Erkenntnisse“, die Körber eventuell interessierten, und bot ihr an, „die Situation sachlich zu klären“. Körber interpretierte dies als Reidentifizierung des Hinweises. Drei weitere

Gespräche folgten (Details in Aktenstück 07), der Ton wurde im Verlauf kälter. Ab Ende Juni 2024 AU wegen depressiver Episode / Burn-out.

2.3 Krankheitsverlauf

Erste AU ab 25.06.2024. Insgesamt fünf AU-Phasen zwischen Juli 2024 und April 2025, zusammen 84 Krankheitstage innerhalb von 12 Monaten (Details in 05_au_zeiten.csv). Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) wurde ihr zu keinem Zeitpunkt angeboten. Körper hat mit Schreiben vom 29.07.2024 selbst um ein BEM-Verfahren gebeten (E-Mail an Branitz), keine inhaltliche Antwort erhalten.

2.4 Standortschließung und Aufhebungsvertragsdruck

Im April 2025 verkündet Steinhoff SE intern die Schließung des Werks Eberswalde zum 31.12.2025. Körper wurde am 28.04.2025 in einem Einzelgespräch durch Branitz und Geschäftsführer Steinhoff-Pertz informiert. Gleichzeitig wurde ihr ein Aufhebungsvertragsangebot übergeben. Branitz gab ihr eine Annahmefrist bis 15.05.2025.

Körper hat den Entwurf einem Steuerberater gezeigt, der auf die Eigenkündigungs-Klausel aufmerksam machte (= Sperrzeit bei ALG I). Körper lehnte am 15.05.2025 schriftlich ab.

Am 22.05.2025 erhielt sie per Boten die ordentliche Kündigung: personenbedingt wegen häufiger Kurzerkrankungen, hilfsweise betriebsbedingt wegen Standortschließung, Frist 31.12.2025. Körper hat das Schreiben am 22.05.2025 gegen 14:30 Uhr entgegengenommen, erklärt, sie habe die Botenglocke gehört und geöffnet.

2.5 Zusatzanmerkungen aus dem Gespräch

Befristeter Senior-Advisor-Anteil (20 % Arbeitszeit): Körper berichtet, sie habe 2023 eine schriftliche Ergänzungsvereinbarung für eine Tätigkeit als „Senior Advisor Konzernprozesse“ unterzeichnet, zunächst für 6 Monate. Dann zweimal schriftlich verlängert, zuletzt (April 2024) nur mündlich. Insgesamt über 24 Monate ohne Sachgrund — Entfristung möglich.

Resturlaub: Körper hat nach eigenen Angaben noch 38 Urlaubstage. Arbeitgeber hat mit Freistellungsschreiben auf den noch ausstehenden Urlaub und die Freistellungsklausel im AT-Vertrag verwiesen, ohne konkrete Tage zu benennen.

EntgTranspG-Auskunft: Körper hatte am 04.03.2024 über den Betriebsrat (Paragraf 10 Abs. 1 EntgTranspG, da kein Betriebsrat in der Rolle des Auskunftspflichtigen) beim HR-Leiter die Vergleichsgehälter angefordert. Antwort kam erst am 14.06.2024, inhaltlich ausweichend.

3. Identifizierte Streitstränge

Nr.	Strang	Rechtsnormen	Dringlichkeit
1	Kündigungsschutzklage (KSchG)	Paragrafen 4, 7 KSchG, Paragraf 1 KSchG (personenbedingt), Paragraf 17 KSchG (betriebsbedingt)	SOFORT – Frist 12.06.2025
2	BEM-Defizit	Paragraf 167 Abs. 2 SGB IX	Klagebegründung, stärkt Strang 1
3	Repressalie nach HinSchG	Paragraf 36 HinSchG, Paragraf 612a BGB	Klagebegründung + eigenständiger Antrag erwägen
4	Equal Pay / EntgTranspG	Paragrafen 3 Abs. 2, 7, 8 EntgTranspG, Paragraf 22 AGG	Zahlungsklage vorbereiten
5	Befristungskontrolle Senior Advisor	Paragrafen 14, 16 TzBfG	Klagefrist offen (Verhältnis besteht formal noch)
6	Resturlaub	Paragraf 7 BUrlG,	im Vergleich/Klage

		Paragraf 17 KSchG (Abgeltung)	
7	Betriebsratsanhörung (Quorum)	Paragrafen 102, 25 BetrVG	Klagebegründung, Wirksamkeit der Kündigung
8	Massenentlassungsanzeige	Paragraf 17 KSchG, RL 98/59/EG	eigenständige Unwirksamkeit möglich
9	Aufhebungsvertragsfalle	Paragraf 134 BGB, Paragraf 138 BGB	kein Abschluss, daher nur Dokumentation

4. Fristen-Übersicht (Stand 30.05.2025)

Frist	Datum	Norm	Status
Klagefrist KSchG	12.06.2025 (Donnerstag)	Paragraf 4 KSchG	läuft — 13 Tage
Klagefrist TzBfG Senior Advisor	noch offen, Beschäftigung läuft bis 31.12.2025	Paragraf 17 TzBfG	unkritisch, aber im Auge behalten
EntgTranspG-Frist	keine — Durchsetzung jederzeit möglich (Paragraf 15 AGG 3-Monats-Frist prüfen)	Paragraf 15 AGG	Frist läuft je nach letzter Kenntnis
Widerspruchsfrist BR	bereits gewahrt (22.05.2025)	Paragraf 102 BetrVG	abgelaufen

5. Mandatsannahme

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nimmt das Mandat an. Interessenkonflikt wurde geprüft: Steinhoff Präzisionsguss SE oder verbundene Gesellschaften sind keine laufenden oder bekannten ehemaligen Mandanten. Vollmacht heute unterzeichnet.

Erstberatungshonorar: 190 EUR zzgl. MwSt., bar bezahlt, Quittung erteilt. Weitergehende Beauftragung: nach RVG auf Streitwertbasis, ggf. Ratenzahlung besprochen. RSV der Mandantin über HDI-Gerling: Schutz für Arbeitsrecht lt. Policendeckblatt vorhanden — Deckungsanfrage wird heute noch gestellt.

Nächster Schritt: Klageschrift KSchG bis spätestens 09.06.2025 (mit 3 Tagen Puffer vor Fristablauf).

Verfasser: RA Dr. Jonas Reuß, 30.05.2025

Datei

Office-Dokument: 02_lebenslauf_und_stationen_koerber.docx

Lebenslauf Dr. Annika Körber — internes Aktenstück

Zusammengestellt auf Basis des Erstgesprächs vom 30.05.2025 und der von Mandantin übergebenen Unterlagen. Nicht zur Weiterleitung an Gegenseite bestimmt.

Persönliche Daten

Name: Dr. Annika Körber, geb. Fritzsche

Geboren: 12.03.1978 in Schwedt (Oder)

Wohnhaft: Forstweg 14, 16225 Eberswalde

Familienstand: verheiratet mit Tobias Körber (Softwareentwickler, selbständig)

Kinder: Emma Körber, geb. 2011; Niklas Körber, geb. 2016

Staatsangehörigkeit: deutsch

Schulbildung

1984–1990: Polytechnische Oberschule Schwedt

1990–1996: Gymnasium J.-G.-Herder, Eberswalde; Abitur 1996 (Durchschnitt: 1,4; Leistungskurse: Mathematik, Chemie)

Studium und Promotion

1996–2001: Studium Werkstofftechnik, Technische Universität Berlin (Diplom-Ingenieurin, Abschlussnote: 1,7)

Schwerpunkte: Gießereikunde, metallische Werkstoffe, Qualitätssicherung in der Serienfertigung.

Diplomarbeit: „Korngrenzensegregation in Al-Druckgusslegierungen unter variierenden Abkühlbedingungen" (Kooperationspartner: Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung).

2001–2005: Promotionsstudium, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften, TU Berlin.

Dissertation: „Kurzzrisswachstum in Präzisionsgussteilen aus hochfestem Temperguss unter zyklischer Beanspruchung — Gefügeanalyse und Schadensmodell" (Dr.-Ing., summa cum laude, 2005). Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Öhlert.

Praktische Tätigkeit während der Promotion: Werksstudentin und später wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Gießereiverfahren.

Berufliche Stationen

2005–2008: Knauer & Sonnenschein Gusswerk GmbH, Hagen

Einstieg als Prozessingenieurin Qualitätssicherung. Zuständigkeit für Serienanlauf und Fertigungsüberwachung von Präzisionsgussteilen für die Automobilindustrie (Tier-1-Zulieferer).

Einführung eines Erstmusterprüfberichts-Systems nach PPAP-Anforderungen. Körber war die erste Frau in einer Führungsposition im Werk; sie erwähnt das im Gespräch beiläufig, ohne es weiter zu betonen.

Ausscheiden: Eigenkündigung nach Unternehmensübernahme durch einen britischen Private-Equity-Investor, der das Qualitätslabor ausgelagert hatte.

2008–2012: Hirsch Metallguss AG, Magdeburg

Leiterin Qualitätsmanagement (QM-Leiterin nach IATF 16949). Verantwortlich für 28 Mitarbeiter im QM-Bereich, konzernweites Audit-Programm. Aufbau einer neuen Reklamationsbearbeitungs-Infrastruktur. Zusammenarbeit mit Kunden Volkswagen AG und Bosch GmbH. Zertifizierungsaudit 2011 ohne Abweichungen bestanden. Ausscheiden: Zielorientierter Wechsel; neues Angebot von Steinhoff.

01.03.2012–31.08.2018: Steinhoff Präzisionsguss SE — Leiterin Qualitätssicherung, Werk Salzgitter

Direkteinstieg als Leiterin Qualitätssicherung im Werk Salzgitter (damals ca. 220 Mitarbeiter). Einführung von Statistical Process Control (SPC) für Kernbereiche. Aufbau eines werksübergreifenden Kennzahlensystems. Körber war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt mit der Besonderheit der Steinhoff-Konzernstruktur: drei eigenständige Werke mit schwach koordiniertem Zentralmanagement. Vertragsgrundlage: AT-Vertrag vom 28.02.2012.

01.09.2018–31.08.2021: Steinhoff Präzisionsguss SE — Leiterin Werksinfrastruktur & Prozesse (Konzernfunktion)

Nach Nachtrag I zum Arbeitsvertrag (August 2018): konzernweite Zuständigkeit für Prozessoptimierung und Anlageninfrastruktur, Standort nominell Salzgitter, faktisch viel Reisetätigkeit. Keine eigene Werksverantwortung, aber direkter Berichtsweg zur Geschäftsführung. In dieser Phase intensive Zusammenarbeit mit Bernd Wolters, der das Werk Eberswalde leitete. Körber beschreibt Wolters als „alten Hasen, der alle kannte, aber keine Zeit für Veränderungen hatte.“

01.09.2021–22.05.2025: Steinhoff Präzisionsguss SE — Werkleiterin Werk Eberswalde

Nachfolgerin von Bernd Wolters (Eintritt in Ruhestand). Nachtrag II zum Arbeitsvertrag, September 2021. Werk Eberswalde: 312 Mitarbeiter, drei Produktionshallen, Präzisionsguss Aluminium und Grauguss, Hauptkunden Maschinenbau und Windenergie-Komponenten. Körber war zuständig für Produktion, Qualität, Personal (zusammen mit lokalem HR), Investitionen bis 500.000 EUR eigenständig.

Ab 2023 zusätzlich: Ergänzungsvereinbarung als „Senior Advisor Konzernprozesse“ (20 % der Arbeitszeit, formale Vergütungserhöhung für diese Komponente, befristet auf 6 Monate, mehrfach verlängert).

Ausbildung, Mitgliedschaften, Sonstiges

- Mitglied VDI (Verein Deutscher Ingenieure) seit 2003
- Certified Quality Engineer (CQE), American Society for Quality, Rezertifizierung 2019
- Keine Parteimitgliedschaft, kein Gewerkschaftsmitglied
- Ehrenamt: Vorstandsmitglied im Förderverein der Grundschule Am Forstwald, Eberswalde (seit 2019)

Anmerkung zur Authentizität

Die obigen Angaben beruhen auf Körbers mündlicher Schilderung und auf dem von ihr übergebenen beruflichen Lebenslauf (drei Seiten, handkorrigiert, ein Eintrag durchgestrichen: ein offenbar schlecht verlaufenes Zusatzprojekt für den Aufsichtsrat, das sie nicht erwähnen möchte). Körber bat, den Lebenslauf nicht an Dritte weiterzugeben. Die Verifikation einzelner Stationen (insbesondere Hirsch Metallguss AG) steht aus.

Erstellt: RA Dr. Jonas Reuß, 30.05.2025

Datei

Office-Dokument: 03a_arbeitsvertrag_koerber_2012.docx

Vertragsdatum	28. Februar 2012
Personalnummer	SPG-4471
Ausfertigung	Arbeitnehmerin

Außertariflicher Arbeitsvertrag

ARBEITSVERTRAG

zwischen

der Steinhoff Präzisionsguss SE, Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 8812 FF, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Dipl.-Kfm. Maximilian Steinhoff-Pertz,

— nachfolgend „Arbeitgeber“ oder „Gesellschaft“ —

und

Frau Dr. Annika Fritzsche, geb. 12.03.1978, Schillerstraße 22, 39104 Magdeburg,

— nachfolgend „Arbeitnehmerin“ —

Paragraf 1 Beginn, Art und Ort der Tätigkeit

(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2012 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Die Arbeitnehmerin wird als Leiterin Qualitätssicherung, Werk Salzgitter eingestellt. Der Arbeitsort ist zunächst das Werk Salzgitter, Hüttenstraße 48, 38226 Salzgitter.

(3) Die Gesellschaft behält sich vor, der Arbeitnehmerin auch andere gleichwertige Aufgaben zu übertragen und sie an einem anderen Unternehmensstandort einzusetzen, sofern dies unter Berücksichtigung ihrer Interessen zumutbar ist.

Paragraf 2 Vergütung

(1) Die Arbeitnehmerin erhält ein jährliches Bruttogehalt von 84.000 EUR, zahlbar in zwölf gleichen monatlichen Raten am letzten Werktag des Monats.

(2) Darüber hinaus nimmt die Arbeitnehmerin am Tantiemesystem der Gesellschaft für außertarifliche Mitarbeiter teil. Die Tantieme wird nach Maßgabe der jährlich neu festgesetzten Leistungs- und Ergebnisziele ausgeschüttet. Die maximale Tantieme beträgt 15 % des Jahresgehalts, die Mindesttantieme 0 EUR. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Tantiemehöhe besteht nicht.

(3) Mit der vereinbarten Vergütung sind Überstunden und Mehrarbeit abgegolten, soweit diese 20 % der regelmäßigen monatlichen Arbeitszeit nicht überschreiten.

Paragraf 3 Arbeitszeit

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Beginn und Lage der Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen; die Arbeitnehmerin stimmt sich hierzu mit der jeweiligen Werkleitung ab.

Paragraf 4 Urlaub

Die Arbeitnehmerin hat Anspruch auf 30 Arbeitstage bezahlten Urlaub pro Kalenderjahr. Zusatzurlaub nach Paragraf 12 SGB IX findet keine Anwendung, soweit kein GdB vorliegt.

Paragraf 5 Freistellung

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Arbeitnehmerin jederzeit ohne Angabe von Grund von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Vergütung freizustellen.

(2) Während der Freistellung wird der Erholungsurlaub angerechnet, soweit er noch nicht gewährt ist.

Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde | Telefon 03334 690-0 | Telefax 03334 690-199 | HRB 8812 FF | Vorstand Maximilian Steinhoff-Pertz

Anmerkung RA Reuß (30.05.2025): Paragraf 5 Abs. 1 ist als unwiderrufliche Freistellungsklausel formuliert, entspricht nicht der BAG-Rechtsprechung zur Voraussetzung der ausdrücklichen Unwiderruflichkeitserklärung; Details in Aktenstück 17.

Paragraf 6 Wettbewerbsverbot

(1) Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmerin untersagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft für ein Konkurrenzunternehmen tätig zu sein oder sich an einem solchen zu beteiligen. Als Konkurrenz gelten alle Unternehmen, die Präzisionsgusskomponenten für Maschinenbau und Automobilindustrie herstellen.

(2) Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird hierdurch nicht vereinbart.

Paragraf 7 Verschwiegenheitspflicht

Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen, die ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt werden, auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus Stillschweigen zu bewahren.

Anmerkung RA Reuß: Reichweite prüfen — kollisionssträchtig mit HinSchG-Schutz für Körpers Hinweisgebermeldung. Paragraf 5 Abs. 3 Nr. 3 HinSchG schützt die Weitergabe von Informationen zur Aufdeckung von Verstößen.

Paragraf 8 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Der Verzicht auf das Schriftformerfordernis bedarf seinerseits der Schriftform.

Paragraf 9 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtspflichtiger Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, das Arbeitsgericht am Unternehmenssitz.

Magdeburg / Eberswalde, den 28.02.2012

(Unterschriften)

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Fritzsche, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03b_nachtrag_arbeitsvertrag_2018.docx

Datum	15. August 2018
Wirksam ab	1. September 2018
Personalnummer	SPG-4471

Nachtrag I zum Arbeitsvertrag vom 28. Februar 2012

Zwischen der Steinhoff Präzisionsguss SE und Dr. Annika Körber (zuvor: Fritzsche), Forstweg 14, 16225 Eberswalde, wird folgender Nachtrag zum Arbeitsvertrag vom 28.02.2012 vereinbart:

1. Tätigkeit und Funktion

Ab 01.09.2018 wird die Arbeitnehmerin als Leiterin Werksinfrastruktur & Prozesse in einer konzernweiten Funktion tätig. Der administrative Dienstsitz verbleibt am Werk Salzgitter; die Arbeitnehmerin ist zu regelmäßiger Reisetätigkeit zwischen den Unternehmensstandorten verpflichtet.

2. Vergütung

Das Jahresbruttogehalt wird ab 01.09.2018 auf 118.000 EUR angehoben. Die Tantiemeregulation aus Paragraph 2 Abs. 2 des Grundvertrags gilt fort; das Tantiemeziel wird auf 20 % des Jahresgehalts angehoben (max.). Das Tantiemesystem orientiert sich an jährlich zu vereinbarenden Konzernzielen.

3. Urlaub

Der Urlaubsanspruch wird auf 33 Arbeitstage erhöht.

Alle übrigen Regelungen des Grundvertrags bleiben unverändert in Kraft.

Eberswalde / Salzgitter, den 15.08.2018

(Unterschriften: Maximilian Steinhoff-Pertz, Dr. Annika Körber)

Die Arbeitnehmerin erhielt am 17. August 2018 eine beidseitig unterzeichnete Ausfertigung. Die Personalabteilung vermerkte den Eingang unter Vorgang HR-2018-1447; die Gehaltsumstellung ist in der Septemberabrechnung erstmals ausgewiesen.

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03c_nachtrag_werksleitung_2021.docx

Datum	1. September 2021
Wirksam ab	1. September 2021
Personalnummer	SPG-4471

Nachtrag II – Übernahme der Werksleitung Eberswalde

Zwischen der Steinhoff Präzisionsguss SE und Dr. Annika Körber wird folgender Nachtrag zum Arbeitsvertrag vom 28.02.2012 in der Fassung des Nachtrags I vereinbart:

1. Funktion und Aufgaben

Ab 01.09.2021 übernimmt die Arbeitnehmerin die Funktion der Werkleiterin, Werk Eberswalde. Sie ist verantwortlich für die gesamte operative Leitung des Werks Eberswalde einschließlich Produktion, Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Personalangelegenheiten am Standort. Berichtslinie: direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Maximilian Steinhoff-Pertz.

Die Aufgabenbeschreibung gemäß der Stellenbeschreibung „Werkleiter/in, Werk Eberswalde“ (Anlage 1 zu diesem Nachtrag, Stand September 2021) ist integraler Vertragsbestandteil.

2. Vergütung

Das Jahresbruttogehalt wird ab 01.09.2021 auf 134.000 EUR angehoben. Die Tantiemeregelung gilt fort; das Tantiememaximum beträgt 18.000 EUR p.a. (abweichend von Paragraph 2 Abs. 2 des Grundvertrags). Grundlage: schriftliche Tantiemevereinbarung für das jeweilige Geschäftsjahr.

3. Dienstwagen

Die Arbeitnehmerin erhält einen Dienstwagen der Klasse E (Mittelklasse-Limousine), Privatnutzung nach Fahrtenbuchmethode.

4. Betriebliche Altersversorgung

Die Arbeitnehmerin ist Begünstigte einer Direktversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung der Steinhoff SE. Arbeitgeberbeitrag: 150 EUR monatlich.

5. Ergänzung zu Paragraph 5 des Grundvertrags (Freistellung)

Im Fall einer Freistellung wird der Erholungsurlaub nur angerechnet, wenn die Freistellung ausdrücklich als unwiderruflich bezeichnet und gleichzeitig konkret auf die verbleibenden Urlaubsansprüche Bezug genommen wird.

6. Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor

Mit separater Ergänzungsvereinbarung (abzuschließen auf Anforderung) kann der Arbeitnehmerin eine befristete Zusatzfunktion als „Senior Advisor Konzernprozesse“ übertragen werden, die 20 % ihrer Arbeitszeit umfasst. Hierüber kann eine gesonderte Vergütung vereinbart werden.

Alle übrigen Regelungen des Grundvertrags in der Fassung des Nachtrags I bleiben unverändert in Kraft.

Eberswalde, den 01.09.2021

(Unterschriften: Maximilian Steinhoff-Pertz, Dr. Annika Körber)

Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde | Telefon 03334 690-0 | Telefax 03334 690-199 | HRB 8812 FF | Vorstand Maximilian Steinhoff-Pertz

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03d_ergaenzungsvereinbarung_senior_advisor_2023.docx

Datum	15. Februar 2023
Laufzeit	15. Februar bis 14. August 2023
Personalnummer	SPG-4471

Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor Konzernprozesse

Zwischen der Steinhoff Präzisionsguss SE und Frau Dr. Annika Körber wird ergänzend zum Arbeitsvertrag vom 28. Februar 2012 in der Fassung der Nachträge vom 15. August 2018 und 1. September 2021 Folgendes vereinbart:

1. Zusatzfunktion

Frau Dr. Körber übernimmt neben der Werksleitung die konzernweite Zusatzfunktion Senior Advisor Konzernprozesse. Der Zeiteanteil beträgt acht Wochenstunden beziehungsweise zwanzig Prozent der vertraglichen Arbeitszeit. Die operative Werksleitung bleibt ihre Hauptfunktion.

2. Aufgaben

Die Zusatzfunktion umfasst die Harmonisierung von Investitionsfreigaben, die Moderation der monatlichen Prozessrunde der Werke Eberswalde, Salzgitter und Bautzen sowie die Erstellung eines Vorschlags für ein konzernweit einheitliches Kennzahlensystem. Weisungen erteilt der Vorstandsvorsitzende; fachliche Abstimmungen erfolgen mit Controlling und den übrigen Werkleitern.

3. Vergütung und Laufzeit

Für die Dauer der Zusatzfunktion erhält Frau Dr. Körber eine Zulage von monatlich 1200,00 Euro brutto. Die Vereinbarung beginnt am 15. Februar 2023 und endet mit Ablauf des 14. August 2023. Eine Fortsetzung bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

4. Übrige Bedingungen

Im Übrigen bleiben der Arbeitsvertrag und seine Nachträge unverändert. Die Arbeitnehmerin erhält eine unterzeichnete Ausfertigung; die Zusatzfunktion wird im Zeiterfassungssystem unter Kostenstelle KZ-401 geführt.

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03e_verlaengerung_senior_advisor_2023.docx

Unterzeichnet	10. August 2023
Verlängerungszeitraum	15. August 2023 bis 14. Februar 2024
Personalnummer	SPG-4471

Verlängerung der Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor

Die Parteien verlängern die Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor Konzernprozesse vom 15. Februar 2023 für den oben genannten Zeitraum.

Aufgaben, Zeitanteil und monatliche Zulage bleiben unverändert. Frau Dr. Körber führt insbesondere die monatliche Prozessrunde fort, dokumentiert offene Maßnahmen je Werk und berichtet dem Vorstand zum Quartalsende über den Umsetzungsstand.

Die Zusatzfunktion endet mit Ablauf des genannten Enddatums, sofern die Parteien keine weitere Vereinbarung treffen. Änderungen und Ergänzungen sollen vor Beginn eines weiteren Zeitraums schriftlich festgehalten werden.

Die Arbeitnehmersausfertigung wurde Frau Dr. Körber am 11. August 2023 durch Miriam Schultes aus der Personalabteilung ausgehändigt. Der Empfang ist auf der Personalaktenkopie mit Namenskürzel MS vermerkt.

Alle übrigen Bestimmungen des Arbeitsvertrags und der bisherigen Nachträge bleiben unberührt.

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03f_verlaengerung_senior_advisor_2024.docx

Unterzeichnet	8. Februar 2024
Verlängerungszeitraum	15. Februar 2024 bis 14. August 2024
Personalnummer	SPG-4471

Verlängerung der Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor

Die Parteien verlängern die Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor Konzernprozesse vom 15. Februar 2023 für den oben genannten Zeitraum.

Aufgaben, Zeitanteil und monatliche Zulage bleiben unverändert. Frau Dr. Körber führt insbesondere die monatliche Prozessrunde fort, dokumentiert offene Maßnahmen je Werk und berichtet dem Vorstand zum Quartalsende über den Umsetzungsstand.

Die Zusatzfunktion endet mit Ablauf des genannten Enddatums, sofern die Parteien keine weitere Vereinbarung treffen. Änderungen und Ergänzungen sollen vor Beginn eines weiteren Zeitraums schriftlich festgehalten werden.

Die Arbeitnehmerausfertigung wurde Frau Dr. Körber am 9. Februar 2024 durch Miriam Schultes aus der Personalabteilung ausgehändigt. Der Empfang ist auf der Personalaktenkopie mit Namenskürzel MS vermerkt.

Alle übrigen Bestimmungen des Arbeitsvertrags und der bisherigen Nachträge bleiben unberührt.

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Arbeitnehmerin

Datei

Office-Dokument: 03g_aktennotiz_muendliche_fortsetzung_senior_advisor.docx

Aufgenommen

30. Mai 2025, 11:35 Uhr

Gespräch

Erstbesprechung mit Dr. Annika Körber

Unser Zeichen

25/1187-KÖ/re

Aktennotiz zur behaupteten Fortsetzung der Zusatzfunktion

Frau Dr. Körber legte die Ergänzungsvereinbarung vom 15. Februar 2023 und zwei schriftliche Verlängerungen vor. Die letzte schriftliche Urkunde endet am 14. August 2024. Eine weitere unterzeichnete Vereinbarung befindet sich weder in ihren privaten Unterlagen noch im Export ihres dienstlichen E-Mail-Postfachs.

Nach ihrer Erinnerung sprach Personalleiter Holger Branitz sie Anfang September 2024 nach der Prozessrunde im Besprechungsraum E-2 an. Er habe wörtlich oder sinngemäß gesagt, die Vereinbarung laufe weiter, bis der Vorstand die künftige Struktur geklärt habe. Frau Dr. Körber setzte die monatliche Prozessrunde fort und erhielt die Zulage von 1200,00 Euro brutto bis einschließlich April 2025. Die Gehaltsabrechnungen liegen vor.

Im Januar 2025 fragte Frau Dr. Körber nach eigener Angabe bei Miriam Schultes nach einer neuen Urkunde. Frau Schultes habe erwidert, die Sache liege bei Herrn Branitz. Ein schriftlicher Nachweis dieses Gesprächs fehlt. Als mögliche Belege kommen die Abrechnungen, Termineinladungen, Protokolle der Prozessrunde und die Aussage von Frau Schultes in Betracht.

Die Kanzlei trennt die belegten Tatsachen von der rechtlichen Bewertung. Sicher belegt sind die schriftlichen Zeiträume bis 14. August 2024, die weitere Tätigkeit und die Zulagenzahlungen. Zeitpunkt, Inhalt und Bindungswille der behaupteten mündlichen Erklärung bleiben aufzuklären.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 04a_organigramm_konzern_und_werk_2025.docx

Stand	15. Januar 2025
Dokumentnummer	ORG-SPG-2025-01
Freigabe	Vorstandsbüro / HR

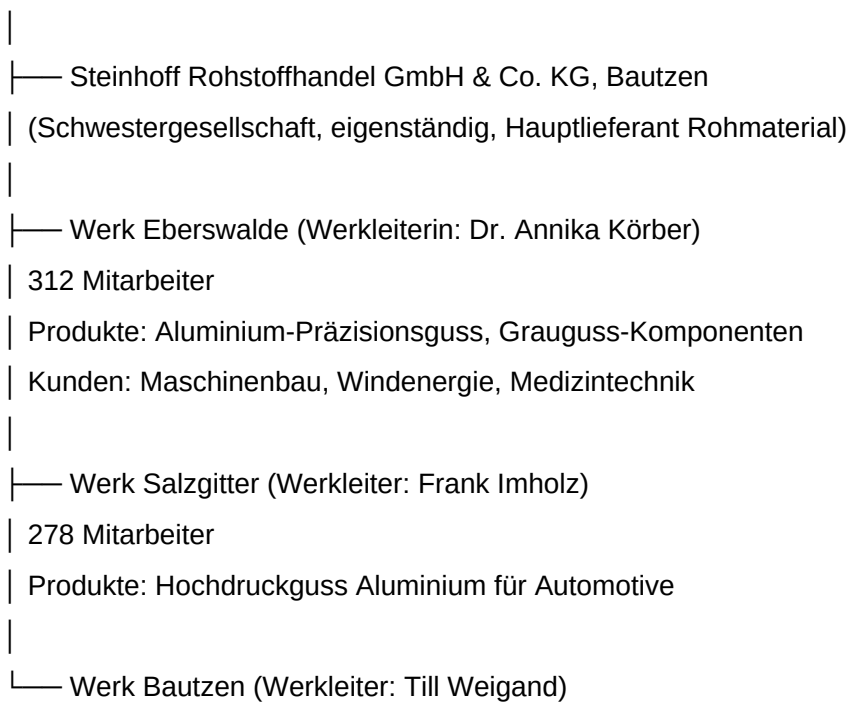
Organigramm Konzern und Werk Eberswalde

1. Konzernstruktur (vereinfacht)

Steinhoff Präzisionsguss SE

Vorstandsvorsitzender: Maximilian Steinhoff-Pertz

CFO: Anselm Rudert



260 Mitarbeiter

Produkte: Klein- und Mittelserien, Sandguss

Konzernfunktionen (Sitz Eberswalde):

Personalleiter / HR: Holger Branitz (seit 2009)

Justiziar / General Counsel: Dr. Lars Kemnitz (seit 2015)

Leiter Rechnungswesen & Controlling: Volker Sprech

Leiter Einkauf & Beschaffung: Klaus-Dieter Preuß

Leiter Arbeitssicherheit & Umwelt: Sandro Ferruccio

Betriebsrat Eberswalde (11-köpfig): Vorsitzende Sabine Trzebinski

Gesamtbetriebsrat: Vorsitzender Heiko Vorwald

2. Organigramm Werk Eberswalde (vereinfacht)

Werkleiterin: Dr. Annika Körber

Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde | Telefon 03334 690-0 | Telefax 03334 690-199 | HRB 8812 FF | Vorstand Maximilian Steinhoff-Pertz

| — Produktionsleiter: Wolfgang Halm

| | — Schichtleiter Halle 1: Dietmar Bruse

| | — Schichtleiter Halle 2: Rainer Leske

| | — Schichtleiter Halle 3: Katrin Gärtner

| — Leiterin Qualitätssicherung: Ingrid Nowotny

| | — QS-Prüflabor (3 Mitarbeiter)

| | — Messtechnik-Gruppe (4 Mitarbeiter)

| — Leiter Instandhaltung & Technik: Bernd Fröhlich

| — Leiter Arbeitsvorbereitung: Norbert Dams

| — Personalreferentin Werk: Miriam Schultes

(fachliche Anbindung an HR-Leiter Branitz)

Verteiler: Vorstand, Werkleitungen, Leiter der Konzernfunktionen, Betriebsratsvorsitzende.
Änderungen sind dem Vorstandsbüro unter Angabe von Funktion, Wirksamkeitsdatum und Vertretungsregelung mitzuteilen.

Miriam Schultes

Personalreferentin Werk Eberswalde

Datei

Office-Dokument: 04b_stellenbeschreibung_werkleiterin_2021.docx

Version	1. September 2021
Stellenkennung	AT-EW-001
Stelleninhaberin	Dr. Annika Körber

Stellenbeschreibung Werkleitung Eberswalde

Funktion: Werkleiter/in, Werk Eberswalde

Organisatorische Einbindung: Direkte Berichtslinie zum Vorstandsvorsitzenden

Stellenklasse: AT-Führungskraft, Führungsebene 1

3.1 Hauptaufgaben

Gesamtverantwortung für den operativen Betrieb des Werks Eberswalde einschließlich aller Produktionshallen, Instandhaltung und Versorgungstechnik

Sicherstellung der Erreichung von Produktions-, Qualitäts- und Kostenzielen gemäß den vom Vorstand festgelegten Jahreszielen

Personalverantwortung für alle am Standort beschäftigten Mitarbeiter (disziplinarische und fachliche Führung aller direkt unterstellten Bereichsleiter; mittelbare Verantwortung für die gesamte Belegschaft)

Planung, Freigabe und Controlling von Investitionsmaßnahmen bis 500.000 EUR (darüber: Vorlage beim Vorstand)

Einhaltung und Weiterentwicklung der Qualitätsmanagementsysteme (IATF 16949, ISO 9001)

Sicherstellung der Einhaltung aller arbeitsschutzrechtlichen und umweltrechtlichen Anforderungen

Erstellung von Monats- und Quartalsberichten zuhanden der Konzerncontrolling-Abteilung

Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung des Werksstandorts im Rahmen der Konzernstrategie

Initiierung und Steuerung von Modernisierungs- und Rationalisierungsprojekten

Vertretung des Werks gegenüber externen Partnern, Kunden, Lieferanten und Behörden

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat am Standort in allen mitbestimmungsrelevanten Angelegenheiten

3.2 Anforderungsprofil

Abgeschlossenes technisches Hochschulstudium, idealerweise mit Schwerpunkt Fertigungs- oder Werkstofftechnik

Mehrjährige Erfahrung in der Führung industrieller Fertigungsbetriebe

Kenntnisse Qualitätsmanagement, bevorzugt IATF-zertifizierte Umgebung

Unternehmerisches Denken, Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke

Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen zu anderen Konzernstandorten

3.3 Befugnisse und Zeichnungsrechte

Einzelzeichnungsrecht bis 50.000 EUR für operative Betriebsausgaben

Gesamtzeichnungsrecht zusammen mit einem Prokuristen bis 500.000 EUR für Investitionen

Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde | Telefon 03334 690-0 | Telefax 03334 690-199 | HRB 8812 FF | Vorstand Maximilian Steinhoff-Pertz

Einstellungs- und Entlassungsbefugnis für Tarifmitarbeiter am Standort nach Abstimmung mit HR-Leiter

Vertretungsregelung: Bei Abwesenheit übernimmt Produktionsleiter Wolfgang Halm die operative Tageskoordination. Personalmaßnahmen, Investitionsfreigaben über 50000,00 Euro und Erklärungen gegenüber Behörden bleiben der Werkleiterin beziehungsweise dem Vorstand vorbehalten.

Die Stelleninhaberin bestätigt mit ihrer Unterschrift, die Beschreibung und die dazugehörigen Zeichnungsrichtlinien erhalten zu haben. Eine Änderung der arbeitsvertraglichen Hauptpflichten ist mit dieser Beschreibung allein nicht verbunden.

Maximilian Steinhoff-Pertz

Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber, Stelleninhaberin

Datei

Office-Dokument: 04c_vergleichsvermerk_stellenbeschreibung_wolters.docx

Bearbeitet	2. Juni 2025
Verglichene Fassungen	Juli 2015 / September 2021
Unser Zeichen	25/1187-KÖ/re

Dokumentenvergleich der Stellenbeschreibungen

4. Vergleichsnotiz (intern)

Die Stellenbeschreibung „Werkleiter Eberswalde“ vom Juli 2015 (für Wolters) und die Version September 2021 (für Körber) wurden nebeneinandergelegt. Abweichungen beschränken sich ausschließlich auf:

Kopfzeile (Name, Datum)

Paragraf 3 Abs. 3: Verweise auf neue Kunden (Windenergie ergänzt, Automotive gestrichen) — keine Änderung in der Aufgabenbeschreibung

Bewertung: Die Stellenbeschreibungen sind für Zwecke des Paragrafen 4 Abs. 1 EntgTranspG und Paragraf 22 AGG als identisch zu behandeln. Körbers Funktion war der Wolters-Funktion in jeder rechtlich relevanten Hinsicht gleichwertig.

Erstellt: RA Dr. Jonas Reuß, 02.06.2025

Geprüft wurden Aufgaben, Berichtslinie, Personalumfang, Budgetbefugnisse, Zeichnungsrechte und das Anforderungsprofil. Die Fassung 2015 trägt den Namen Bernd Wolters, die Fassung 2021 den Namen Dr. Annika Körber. Beide Ausdrucke weisen dieselbe Dokumentenkennung AT-EW-001 auf.

Die Altversion wurde von Frau Körber am 30. Mai 2025 als Papierkopie übergeben. Auf der Rückseite befindet sich ein Eingangsstempel der Personalabteilung vom 12. Juli 2015. Für eine spätere Verwendung sind Original, Herkunft und Vollständigkeit noch durch Zeugen oder Personalaktenvorlage abzusichern.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 06a_meldung_ethicshub_2024-05-12.docx

Fallnummer	ETH-2024-0512-0078
Übermittelt	12. Mai 2024, 21:34 Uhr
Kontaktkanal	anonym ohne Kontaktdaten

Hinweis zu Verrechnungspreisen und Beschaffung

Betrifft: Verrechnungspreisauffälligkeiten zwischen Steinhoff Präzisionsguss SE, Werk Eberswalde, und Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Bautzen

Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich Zugang zu internen Quartalsberichten und Beschaffungsdokumenten des Werks Eberswalde. Dabei ist mir in den letzten zwei Quartalen (Q3 und Q4 2023) aufgefallen, dass Einkaufspreise für Aluminiumlegierungen (Typ AlSi9Cu3 und AlSi12) von der Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG, Bautzen, systematisch 18–23 % über dem nachweisbaren Marktpreis (LME-Aluminium zzgl. üblicher Legierungszuschläge) abgerechnet werden.

Im Vergleich: Werk Salzgitter bezieht vergleichbare Legierungen von zwei externen Lieferanten zu Preisen, die 14–17 % unter den Verrechnungspreisen der Rohstoffhandel-Schwestergesellschaft liegen.

Die Mengendifferenz und das Preisdelta ergeben für Q3+Q4 2023 eine Mehrkostenbelastung des Werks Eberswalde von schätzungsweise 840.000 EUR gegenüber dem Marktpreis.

Ich weise darauf hin, dass der zuständige Einkaufsleiter (Konzernebene) und der HR-Leiter in E-Mails, die mir als Teil der Freigabedokumentation zugingen, als explizit zuständig für die Beschaffungsabsprache mit der Schwestergesellschaft benannt werden. Die Formulierungen in diesen E-Mails lassen darauf schließen, dass es sich um bewusste konzerninterne Steuergestaltung handelt, die möglicherweise über legale Verrechnungspreiskorridore (Paragraf 1 AStG, OECD-Leitlinien) hinausgeht.

Ich bitte um eine interne Prüfung dieses Sachverhalts durch einen unabhängigen Dritten.

Beigefügte beziehungsweise bezeichnete Quellen: Quartalsberichte Q3 und Q4 2023; Beschaffungsfreigaben für AlSi9Cu3 und AlSi12; Vergleichspreise Werk Salzgitter; E-Mail-Verteiler der Konzernbeschaffung.

Ich bitte um unabhängige Prüfung, Sicherung der genannten Dokumente und Rückmeldung im geschützten Portal. Die Schätzung von 840000,00 Euro ist aus Mengen und Preisabweichungen abgeleitet und muss anhand der Originalrechnungen verifiziert werden.

Die Meldung enthält keine Personaldaten außerhalb der für die Prüfung genannten Funktionen. Meine Identität soll nicht offengelegt werden.

Anonyme hinweisgebende Person

Übermittlung über das interne Meldeportal

Datei

Office-Dokument: 06b_eingangsbestaetigung_ethicshub_2024-05-12.docx

Eingang	12. Mai 2024, 21:34 Uhr
Fallnummer	ETH-2024-0512-0078
Zugangscode	in der vorliegenden Kopie geschwärzt

Eingangsbestätigung Ihrer Meldung

Ihre Meldung ist am 12. Mai 2024 um 21:34 Uhr bei unserem System eingegangen. Sie wurde unter der oben genannten Fallnummer gespeichert und an die zuständige interne Meldestelle der Steinhoff Präzisionsguss SE weitergeleitet.

Über den bei Abgabe angezeigten Zugangscode können Sie Rückfragen der Meldestelle lesen und ergänzende Unterlagen einstellen. Bewahren Sie den Code sicher auf; wir können ihn nicht wiederherstellen. In der hier vorliegenden Arbeitnehmerkopie wurde er geschwärzt.

Die Meldestelle bestätigt den Eingang grundsätzlich innerhalb von sieben Tagen und informiert innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfrist über geplante oder ergriffene Folgemaßnahmen. Der tatsächliche Bearbeitungsstand ist ausschließlich im geschützten Portal abrufbar.

Metadaten zum technischen Zugang werden nach den für das Meldesystem geltenden Vorgaben verarbeitet. Diese Eingangsbestätigung enthält keine Aussage zur sachlichen Berechtigung der Meldung.

EthicsHub Portalservice

Automatisch erzeugte Eingangsbestätigung

Datei

Office-Dokument: 06c_beweisvermerk_meldung_reidentifizierung.docx

Mandantin	Dr. Annika Körber
Bearbeitet	2. Juni 2025
Unser Zeichen	25/1187-KÖ/re

Herkunfts- und Beweisvermerk zur internen Meldung

4. Interner Verteiler der Meldung (Indizien der Reidentifizierung)

Körber schildert folgende Indizien, die sie auf eine Reidentifizierung durch Kemnitz/Branitz hindeuten lassen:

a) Zeitliche Koinzidenz

Am 18.06.2024 — rund fünf Wochen nach Eingang der Meldung — bat Dr. Kemnitz Körber per E-Mail zu einem „kurzfristigen persönlichen Gespräch“ am 20.06.2024. Der Anlass war laut E-Mail „interne Compliance-Themen, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte.“ Körber war zu diesem Zeitpunkt die einzige Führungskraft, die regelmäßig Zugang zu den bezeichneten Beschaffungsdokumenten hatte.

b) Inhaltliche Überlappung

Im ersten Gespräch (20.06.2024) verwendete Kemnitz Formulierungen wie „Verrechnungspreise sind ein sensibles Feld“ und „man muss vorsichtig sein, wenn man solche Themen nach außen trägt“ — ohne die Meldung explizit zu erwähnen. Körber interpretierte dies als klares Signal, dass Kemnitz über den Inhalt der Meldung informiert war.

c) Technische Schwachstelle beim EthicsHub-System

Körber vermutete nach Beratung mit einer befreundeten IT-Ingenieurin, dass das Hinweisgebersystem möglicherweise Metadaten über Einloggezeiten und verwendete Unternehmensgeräte erfasst. Sie hatte die Meldung auf einem privaten Gerät abgesetzt, aber über das WLAN-Netzwerk des Unternehmens (Eberswalde, Bürogebäude, abends um 21:34 Uhr). Die IP-Adresse könnte einem firmeneigenen Netzwerkknoten zugeordnet worden sein.

d) Reaktion Branitz

Branitz fragte Körber im Flurgespräch ca. 03.07.2024 beiläufig, ob sie „sich auch manchmal bei EthicsHub einlogge“ — eine merkwürdige Formulierung, da Meldepflichtige üblicherweise nicht aktiv eingeloggt sind; der Kanal ist anonym und einmalig.

Die Meldung und die Eingangsbestätigung liegen nun als getrennte Aktenstücke 06a und 06b vor. Der exakte Meldungstext wurde aus der von der Mandantin gesicherten Portalansicht und ihren zeitnahen Notizen abgeglichen. Der Zugangscode bleibt geschwärzt.

Für eine behauptete Identifizierung sind technische Metadaten, interner Verteiler und tatsächliche Kenntnis einzelner Personen getrennt zu ermitteln. Die Gespräche mit Dr. Kemnitz sind in den Stücken 07a bis 07c dokumentiert. Die bloße zeitliche Abfolge ersetzt keinen Nachweis des Informationswegs.

Anzufordern sind Portalprotokoll, Zugriffsberechtigungen der Meldestelle, Eingangs- und Maßnahmenvermerke sowie die E-Mail-Einladung vom 18. Juni 2024. Die Mandantin soll das ursprüngliche Notizbuch im Original vorlegen.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 07a_gespraechsnotiz_kemnitz_2024-06-20.docx

Datum und Zeit	20. Juni 2024, 10:00 bis 10:22 Uhr
Gesprächspartner	Dr. Lars Kemnitz, Justiziar
Ablagezeichen	Privatnotiz AK-2024-06-20

Zeitnahe Gesprächsnotiz

Gespräch 1: 20.06.2024, ca. 10:00 Uhr, Büro Kemnitz, Verwaltungsgebäude Eberswalde
Anlass: Einladung per E-Mail vom 18.06.2024 (wörtlich: „Kurzes persönliches Gespräch zu internen Compliance-Themen“)

Anwesende: Dr. Lars Kemnitz, Dr. Annika Körber (kein weiterer Zeuge)

Körbers Gesprächsnotiz (rekonstruiert):

Kemnitz begrüßte freundlich, bot Kaffee an. Begann mit allgemeinen Bemerkungen über die Herausforderungen für das Werk in der aktuellen Marktsituation. Wechselte dann unvermittelt das Thema: Er sprach von „internen Überlegungen zur Beschaffungsstruktur“, die er als Justiziar regelmäßig begleite, und davon, dass „manche Mitarbeiter manchmal Sachverhalte falsch einschätzten, weil sie nicht das gesamte Bild sähen.“ Er sagte wörtlich (nach Körbers Erinnerung): „Verrechnungspreise zwischen konzernverbundenen Unternehmen sind ein hochkomplexes Feld. Wenn man da von außen draufschaut, ohne die steuerliche Gesamtstrategie zu kennen, kann man leicht zu falschen Schlüssen kommen.“

Auf Körbers direkte Rückfrage, worauf er sich beziehe, wich er aus: „Ich rede im Allgemeinen. Aber ich meine: wenn jemand Bedenken hat, sollte er zuerst intern mit mir oder mit dem Controlling sprechen, bevor er irgendwo etwas hinterlässt, das schwer zurückzunehmen ist.“

Körber notierte: „Er hat die Meldung nicht erwähnt. Aber er meinte sie. Das war klar. Ich war so verblüfft, dass ich nichts Sinnvolles gesagt habe.“

Kemnitz beendete das Gespräch nach ca. 20 Minuten mit: „Ich wollte das nur einmal ansprechen. Unter uns, ganz freundschaftlich.“

Bewertung: Keine explizite Benennung des Hinweises, aber inhaltliche Übereinstimmung mit dem Thema der Meldung ist eindeutig.

Die Notiz wurde am selben Tag in das private Notizbuch übertragen. Zusätze aus späteren Erinnerungen sind nicht eingefügt. Die Seitenfolge und das ursprüngliche Datum sollen bei Vorlage durch das Originalnotizbuch belegt werden.

Mögliche Anschlussbelege: Kalendereintrag, Zugang zum Besprechungsraum, Telefonliste beziehungsweise zeitnahe Mitteilung an die behandelnde Therapeutin. Eine rechtliche Bewertung ist nicht Bestandteil dieser Gesprächsnotiz.

Dr. Annika Körber
handschriftliche Notiz übertragen am jeweiligen Gesprächstermin

Datei

Office-Dokument: 07b_gespraechsnotiz_kemnitz_2024-07-09.docx

Datum und Zeit	9. Juli 2024, 16:00 bis 16:18 Uhr
Gesprächspartner	Dr. Lars Kemnitz, Justiziar
Ablagezeichen	Privatnotiz AK-2024-07-09

Zeitnahe Gesprächsnotiz

Gespräch 2: 09.07.2024, ca. 16:00 Uhr, Besprechungsraum 1 (Ebene 2), Verwaltungsgebäude Eberswalde

Anlass: Dieses Mal kam Kemnitz ohne Voranmeldung in Körbers Büro und bat darum, „kurz nach nebenan“ zu kommen.

Anwesende: Dr. Lars Kemnitz, Dr. Annika Körber

Körbers Gesprächsnotiz:

Ton spürbar kühler als beim ersten Gespräch. Kemnitz sagte eingangs: „Ich muss Sie auf eine Sache aufmerksam machen, die für Sie persönlich wichtig sein könnte.“ Er erwähnte dann, dass im Rahmen einer internen Compliance-Prüfung aufgefallen sei, dass bestimmte vertrauliche Betriebsunterlagen (er sprach von „Beschaffungsdokumenten aus Q3/Q4 2023“) außerhalb der üblichen Genehmigungskette eingesehen worden seien. Er schaute Körber dabei direkt an.

Körber schrieb: „Er hat nicht gesagt, dass ich das war. Aber er hat mich angeschaut, als ob ich ihm eine Bestätigung schulde.“

Kemnitz fortfahrend: „Eine solche Einsichtnahme ohne Genehmigung könnte unter Umständen arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Ich sage das nur so. Wir haben kein offizielles Verfahren eingeleitet.“

Körber antwortete, dass sie im Rahmen ihrer Werkleiterfunktion berechtigt sei, alle relevanten Betriebsunterlagen einzusehen. Kemnitz reagierte mit: „Natürlich. Ich meine das nur als Hinweis. Man muss aufpassen, was man mit solchen Informationen macht.“

Körber verließ das Gespräch stark verunsichert. Hausarzttermin folgte wenige Tage später.

Die Notiz wurde am selben Tag in das private Notizbuch übertragen. Zusätze aus späteren Erinnerungen sind nicht eingefügt. Die Seitenfolge und das ursprüngliche Datum sollen bei Vorlage durch das Originalnotizbuch belegt werden.

Mögliche Anschlussbelege: Kalendereintrag, Zugang zum Besprechungsraum, Telefonliste beziehungsweise zeitnahe Mitteilung an die behandelnde Therapeutin. Eine rechtliche Bewertung ist nicht Bestandteil dieser Gesprächsnotiz.

Dr. Annika Körber
handschriftliche Notiz übertragen am jeweiligen Gesprächstermin

Datei

Office-Dokument: 07c_telefonnotiz_kemnitz_2024-07-22.docx

Datum und Zeit	22. Juli 2024, 08:15 bis 08:24 Uhr
Gesprächspartner	Dr. Lars Kemnitz, Justiziar
Ablagezeichen	Privatnotiz AK-2024-07-22

Zeitnahe Gesprächsnotiz

Gespräch 3: 22.07.2024 (telefonisch), ca. 08:15 Uhr

Anlass: Körber war bereits seit dem 25.06.2024 krankgeschrieben. Kemnitz rief auf ihrem Privattelefon an.

Körbers Gesprächsnotiz:

Kemnitz sagte, er rufe an, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Nach kurzer Floskel: „Ich wollte nur kurz sagen, dass es manchmal besser ist, wenn gewisse Dinge erst gar nicht auf den Tisch kommen. Manche Weichen stellt man am besten bevor ein Zug fährt, verstehen Sie? Wir würden Ihnen gerne entgegenkommen, wenn es darum geht, Ihre Situation im Unternehmen zu festigen.“

Körber antwortete kaum. Kemnitz: „Ich bin immer erreichbar, wenn Sie reden möchten. Das Angebot steht.“

Körber notierte nach dem Gespräch: „Ich habe aufgelegt und gezittert. Ich wusste nicht, ob das eine Drohung war oder ein Angebot. Beides erschreckte mich gleichermaßen. Ich habe meiner Therapeutin davon erzählt.“

Der Anruf erfolgte während der laufenden AU-Phase. Ob dies eine unzulässige Kontaktaufnahme während der Krankschreibung im Sinne von Paragraph 36 HinSchG darstellt, ist zu prüfen.

Die Notiz wurde am selben Tag in das private Notizbuch übertragen. Zusätze aus späteren Erinnerungen sind nicht eingefügt. Die Seitenfolge und das ursprüngliche Datum sollen bei Vorlage durch das Originalnotizbuch belegt werden.

Mögliche Anschlussbelege: Kalendereintrag, Zugang zum Besprechungsraum, Telefonliste beziehungsweise zeitnahe Mitteilung an die behandelnde Therapeutin. Eine rechtliche Bewertung ist nicht Bestandteil dieser Gesprächsnotiz.

Dr. Annika Körber

handschriftliche Notiz übertragen am jeweiligen Gesprächstermin

Datei

Office-Dokument: 07d_beweisvermerk_kemnitz_gespraeche.docx

Bearbeitet

2. Juni 2025

Originale

privates Notizbuch der Mandantin

Unser Zeichen

25/1187-KÖ/re

Beweis- und Herkunftsvermerk zu den Kemnitz-Gesprächen

Rechtliche Einordnung und Beweisbedeutung (RA Reuß, 02.06.2025)

Die drei Gespräche sind für mehrere Streitstränge bedeutsam:

Paragraf 36 HinSchG / Repressalieverbot: Kemnitz' Äußerungen erfüllen — sofern beweisbar — den Tatbestand der Benachteiligung und Einschüchterung eines Hinweisgebers. Besonders der Anruf während der AU ist problematisch.

Paragraf 612a BGB: Maßregelungsverbot — die Eskalation der AU-Situation zeitlich unmittelbar nach den Gesprächen stützt den kausalen Zusammenhang.

Beweisführung: Allein Körbers Notizen ohne Zeugen. Therapeutin Dr. Jäkel könnte mittelbar bestätigen, dass Körber ihr von diesen Gesprächen berichtete. Ob und was der Therapeutin gegenüber mitgeteilt wurde, liegt außerhalb der Aktenlage.

RA Dr. Jonas Reuß, 02.06.2025

Die drei Notizen werden als getrennte Anlagen geführt. Vor Einreichung sind die Originalseiten zu fotografieren, fortlaufend zu kennzeichnen und mit den Kalenderdaten, Telefonlisten sowie den AU-Zeiträumen abzugleichen. Der Vermerk ersetzt weder eine Zeugenaussage noch eine anwaltliche Versicherung eigener Wahrnehmung.

Offen bleibt, ob Dr. Kemnitz die Äußerungen bestreitet und ob weitere Personen den Beginn oder das Ende der Gespräche wahrgenommen haben. Frau Körber nennt Miriam Schultes für den 9. Juli als mögliche Wahrnehmungszeugin des Wechsels in den Nebenraum.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 08a_aufhebungsvertrag_entwurf_2025-04-28.docx

Übergeben

28. April 2025, 15:48 Uhr

Status

nicht unterzeichnet

Personalnummer

SPG-4471

Entwurf eines Aufhebungsvertrags

ENTWURF AUFHEBUNGSVERTRAG

Zwischen

der Steinhoff Präzisionsguss SE, Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Maximilian Steinhoff-Pertz,

— nachfolgend „Gesellschaft“ —

und

Dr. Annika Körber, Forstweg 14, 16225 Eberswalde,

— nachfolgend „Mitarbeiterin“ —

wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen:

Paragraf 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Die Parteien sind sich einig, dass das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis auf Wunsch der Mitarbeiterin durch Eigenkündigung der Mitarbeiterin mit Wirkung zum 31.05.2025 endet. Die Mitarbeiterin erklärt hiermit gleichzeitig die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dieser Frist.

(2) Die Mitarbeiterin tritt unmittelbar ab dem 28.04.2025 bis zum Vertragsende nicht mehr zur Arbeit an. Die Freistellung ist unwiderruflich. Der Resturlaub gilt durch die Freistellung als abgegolten.

Paragraf 2 Abfindung

Die Gesellschaft zahlt der Mitarbeiterin eine Abfindung gemäß Paragraf 1a KSchG in Höhe von 107.000 EUR brutto (entspricht 0,5 Monatsentgelten je Beschäftigungsjahr bei einem zugrunde gelegten Monatsentgelt von 12.926,92 EUR und einer Betriebszugehörigkeit von 13 Jahren).

Paragraf 3 Zeugnis

Die Gesellschaft verpflichtet sich, der Mitarbeiterin ein wohlwollendes qualifiziertes Arbeitszeugnis mit der Gesamtnote „gut“ (entspricht Note 2) auszustellen.

Paragraf 4 Ausgleichsklausel / Erledigungserklärung

Mit Erfüllung dieses Vertrages sind sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Parteien aus und im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis sowie dessen Beendigung abgegolten und erledigt, gleichgültig ob bekannt oder unbekannt, ob fällig oder noch nicht fällig. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Vergütung, Urlaub, Boni, Betriebliche Altersversorgung und sonstige Nebenleistungen.

Paragraf 5 Geheimhaltung

Die Parteien vereinbaren, über den Inhalt dieses Vertrages und die Hintergründe der Vertragsbeendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Mitarbeiterin verpflichtet sich insbesondere, gegenüber Dritten keine nachteiligen Äußerungen über die Gesellschaft oder ihre Organe zu machen.

Paragraf 6 Klageverzicht

Die Mitarbeiterin erklärt, dass sie keine Klagen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis erheben wird und auf das Recht zur Klageerhebung aus allen bekannten und unbekannten Anspruchsgrundlagen verzichtet.

Steinhoff Präzisionsguss SE

Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde | Telefon 03334 690-0 | Telefax 03334 690-199 | HRB 8812 FF | Vorstand Maximilian Steinhoff-Pertz

Maximilian Steinhoff-Pertz

für die Gesellschaft

Dr. Annika Körber, Unterschriftsfeld unbenutzt

Datei

Office-Dokument: 08b_kanzleivermerk_aufhebungsvertrag.docx

Bearbeitet

2. Juni 2025

Quelle

Arbeitnehmerausfertigung vom 28. April 2025

Unser Zeichen

25/1187-KÖ/re

Prüfvermerk zum nicht unterzeichneten Aufhebungsvertragsentwurf

[Anmerkung RA Reuß: Die Formulierung „auf Wunsch der Mitarbeiterin“ bei gleichzeitiger „Eigenkündigung“ ist eine klassische Sperrzeitfalle. Die Bundesagentur für Arbeit würde diese Konstruktion als Eigenkündigung durch die Arbeitnehmerin werten und nach Paragraph 159 SGB III eine Sperrzeit von bis zu 12 Wochen verhängen. Die Mitarbeiterin hat dem Aufhebungsvertrag NICHT zugestimmt.]

[Anmerkung RA Reuß: Die unwiderrufliche Freistellung mit pauschaler Urlaubsanrechnung ohne genaue Benennung der Urlaubstage und ohne konkrete Anrechnungserklärung ist nach BAG-Rechtsprechung unwirksam; der Urlaub kann nicht einfach durch eine solche Klausel verfallen. Details in Aktenstück 17.]

[Anmerkung RA Reuß: Berechnungsbasis 0,5 Monatsentgelte je Betriebsjahr. Faktisch wird die Tantieme (18.000 EUR p.a. = 1.500 EUR/Monat) aus dem Monatsentgelt herausgerechnet; mit Tantieme wäre das Monatsentgelt 14.426,92 EUR. Außerdem ist die Betriebszugehörigkeit 13 Jahre, nicht 14. Körper trat am 01.03.2012 ein, aktuell Mai 2025 — das sind 13 Jahre und 2 Monate, also aufzurunden auf 14 Jahre. Rechenfehler zugunsten des Arbeitgebers.]

[Anmerkung RA Reuß: Keine Regelung zur Nennung des HinSchG-Hinweises oder der Befristungsvereinbarungen. Keine Klausel, die zukünftige nachteilige Äußerungen über Körper untersagt (non-disparagement).]

[Anmerkung RA Reuß: Generalklausel ohne Ausnahme für HinSchG-Schadensersatzansprüche nach Paragraph 37 HinSchG, Equal-Pay-Nachzahlungen nach Paragraph 10 EntgTranspG sowie den Anspruch auf Weiterbeschäftigung bzw. Statusfeststellung im Senior-Advisor-Verhältnis. Diese Ansprüche wären mit einer solchen Klausel nach Vertragsschluss nicht mehr geltend zu machen. Das ist für Körper existenziell nachteilig.]

[Anmerkung RA Reuß: Diese Klausel in Kombination mit der Erledigungsklausel könnte dazu dienen, Körper dauerhaft an der Geltendmachung des HinSchG-Hinweises zu hindern. Paragraph 5 Abs. 3 Nr. 2 HinSchG schützt jedoch Hinweisgeber davor, durch vertragliche Vereinbarungen an der Weitergabe von Informationen gehindert zu werden. Eine auf Paragraph 36 HinSchG gestützte Klage wäre trotz einer solchen Klausel zulässig; die Klausel wäre insoweit nichtig (Paragraph 4 Abs. 2 HinSchG).]

[Anmerkung RA Reuß: Ein präventiver Klageverzicht ist nach Paragraph 4 Satz 4 KSchG (analoge Anwendung) und nach Paragraph 310 Abs. 3 i.V.m. Paragraph 307 BGB grundsätzlich unwirksam, soweit er AGB-Charakter hat. Selbst bei individueller Aushandlung: Verzicht auf Klage wegen Paragraph 37 HinSchG-Ansprüchen dürfte nach Paragraph 4 Abs. 2 HinSchG nichtig sein.]

Kanzleianalyse zum Aufhebungsvertragsentwurf (RA Reuß, 02.06.2025)

Der Entwurf enthält mindestens fünf strukturelle Fallen:

Sperrzeit-Konstruktion (Paragraph 1 Abs. 1): Eigenkündigungs-Fiktion bei gleichzeitigem „Wunsch der Mitarbeiterin“ ist typische Sperrzeitgestaltung. Körper hat richtig gehandelt, abzulehnen.

Urlaubs-Pauschalanrechnung (Paragraph 1 Abs. 2): Unwirksam nach BAG-Rechtsprechung; Resturlaub bleibt offen.

Abfindungsberechnung (Paragraph 2): Falsche Berechnungsgrundlage (Tantieme herausgerechnet, Betriebszugehörigkeit falsch). Richtige Abfindung nach Paragraph 1a KSchG wäre: 14 Jahre × 0,5 ×

14.427 EUR = ca. 101.000 EUR. Mit Tantieme also tatsächlich etwas günstiger, aber die Pauschalierung ist irreführend.

Generalklausel (Paragraf 4): HinSchG, EntgTranspG und Befristungsansprüche wären abgegolten.

Geheimhaltung / Klageverzicht (Paragrafen 5, 6): Soweit HinSchG-Ansprüche betroffen, nach Paragraf 4 Abs. 2 HinSchG nichtig; im Übrigen AGB-rechtlich fragwürdig.

Empfehlung: Keine Unterzeichnung. Körper hat zutreffend entschieden. Mandatsführung über Kündigungsschutzklage.

Der Prüfvermerk dokumentiert den Stand vor Einsicht in die vollständige Personalakte. Aussagen über Drucksituationen sind mit den getrennt abgelegten E-Mails, Gesprächsnotizen und dem Terminverlauf abzugleichen. Der Entwurf trägt keine Unterschrift der Mandantin.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 09a_uebergabebestaetigung_bote_2025-05-22.docx

Dokument	Kündigungsschreiben vom 22. Mai 2025
Übergabe	22. Mai 2025, 14:31 Uhr
Ort	Forstweg 14, 16225 Eberswalde

Bestätigung der persönlichen Übergabe

Ich, Klaus-Dieter Preuß, Leiter Einkauf der Steinhoff Präzisionsguss SE, bestätige, dass ich Frau Dr. Annika Körber am 22. Mai 2025 um 14:31 Uhr an ihrer Wohnanschrift das verschlossene Originalschreiben der Gesellschaft übergeben habe.

Frau Dr. Körber öffnete die Haustür nach zweimaligem Klingeln. Ich nannte meinen Namen und erklärte, dass ich ein Schreiben des Vorstands persönlich überbringe. Sie nahm den an sie adressierten Umschlag entgegen und sagte, sie werde nichts unterschreiben.

Der Umschlag war mit dem Firmenlogo versehen, trug den Vermerk Persönlich und enthielt nach der mir übergebenen Versandliste ein einseitiges Kündigungsschreiben. Ich habe den Umschlag nicht geöffnet. Eine weitere Person war bei der Übergabe nicht anwesend.

Unmittelbar nach Rückkehr in mein Fahrzeug notierte ich die Uhrzeit. Um 14:38 Uhr meldete ich Frau Schultes telefonisch, dass die Übergabe erfolgt war. Mein Fahrtenbuch weist die Strecke Werk Eberswalde – Forstweg – Werk aus.

Klaus-Dieter Preuß

Leiter Einkauf

Eberswalde, 22. Mai 2025, 15:06 Uhr

Datei

Office-Dokument: 09b_fristenvermerk_kuendigungsschutzklage.docx

Zugang	22. Mai 2025, 14:31 Uhr
Fristende	12. Juni 2025
Unser Zeichen	25/1187-KÖ/re

Fristenvermerk zur Kündigung vom 22. Mai 2025

Die Mandantin bestätigt den persönlichen Zugang am 22. Mai 2025. Das Originalschreiben befindet sich in der Urkundenlasche; der Botennachweis wird als Stück 09a geführt. Der Zugang wird gegenwärtig nicht bestritten.

Die Dreiwochenfrist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage endet nach vorläufiger Berechnung am Donnerstag, 12. Juni 2025, 24:00 Uhr. Vorfrist ist auf den 5. Juni, anwaltliche Endkontrolle auf den 10. Juni eingetragen.

Die Klage soll Kündigungsschutzantrag, Weiterbeschäftigungsantrag und die gesondert zu prüfende Zusatzfunktion Senior Advisor berücksichtigen. Anlagen sind Arbeitsvertrag, Nachträge, Kündigung, Vollmacht und gegebenenfalls Betriebsratswiderspruch.

Fristenkontrolle: Eintragung am 30. Mai 2025 durch Rechtsanwaltsfachangestellte Nele Wirth, Gegenkontrolle um 12:08 Uhr durch Rechtsanwalt Dr. Reuß. Einreichung erfolgt unabhängig von laufenden Vergleichsgesprächen.

Nele Wirth

Rechtsanwaltsfachangestellte · Fristenkontrolle
Dr. Jonas Reuß, Gegenkontrolle

Datei

Office-Dokument: 10a_anhoerung_betriebsrat_2025-05-19.docx

Betroffene
Datum
Rückmeldung bis

Dr. Annika Körber
19. Mai 2025
22. Mai 2025, 16:00 Uhr

An den Betriebsrat Werk Eberswalde
z.H. Frau Sabine Trzebinski (Vorsitzende)

Anhörung des Betriebsrats zur beabsichtigten Kündigung

Betreff: Anhörung des Betriebsrats zur beabsichtigten Kündigung von Dr. Annika Körber

Sehr geehrte Frau Trzebinski,

gemäß Paragraph 102 Abs. 1 BetrVG hören wir Sie hiermit vor der beabsichtigten ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit Frau Dr. Annika Körber, geb. 12.03.1978, Werkleiterin Eberswalde, an.

Angaben zur Person:

Beschäftigt seit: 01.03.2012

Funktion: Werkleiterin Werk Eberswalde

Entgelt: 134.000 EUR p.a. fix + Tantieme bis 18.000 EUR p.a.

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder (14 und 9 Jahre)

Schwerbehinderung: keine

Beabsichtigte Maßnahme:

Ordentliche Kündigung zum 31.12.2025 mit einer Kündigungsfrist von sieben Monaten zum Monatsende (Paragraph 622 Abs. 2 Nr. 7 BGB).

Kündigungsgründe:

Primär personenbedingt: In den vergangenen zwölf Monaten hat Frau Dr. Körber insgesamt 84 Arbeitstage krankheitsbedingt gefehlt (fünf AU-Phasen). Auf der Grundlage der bisherigen Entwicklung ist eine negative Gesundheitsprognose gerechtfertigt. Ein BEM-Verfahren wurde nicht durchgeführt, da trotz entsprechender Überlegungen keine Einladung ausgesprochen wurde. Die wirtschaftliche Belastung durch dauerhaft unbesetzte Werkleiterstelle ist erheblich.

Hilfsweise betriebsbedingt: Der Standort Eberswalde wird zum 31.12.2025 geschlossen. Freie Stellen an anderen Standorten existieren für eine Werkleiterstelle nicht.

Sozialdaten und Sozialauswahl:

Eine Sozialauswahl unter Werkleitern konnte nicht stattfinden, da Frau Dr. Körber die einzige Inhaberin dieser Funktion am Standort Eberswalde ist. Die weiteren Werksleiter der anderen Standorte sind vergleichbar nicht austauschbar.

Wir bitten um Rückmeldung bis spätestens 22.05.2025 (16:00 Uhr).

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

HR-Leiter

Anlagen: Fehlzeitenübersicht Juni 2024 bis April 2025; Organigramm Werk Eberswalde; Vorstandsbeschluss zur Standortschließung in Auszügen. Weitere Personal- oder Gesundheitsunterlagen sind nicht beigelegt.

Eingang beim Betriebsrat am 19. Mai 2025 um 15:42 Uhr gegen Empfangsvermerk der Vorsitzenden. Rückfragen sind an Personalleiter Holger Branitz zu richten.

Holger Branitz

Personalleiter

für den Vorstand der Steinhoff Präzisionsguss SE

Datei

Office-Dokument: 10b_sitzungsprotokoll_betriebsrat_2025-05-20.docx

Datum	20. Mai 2025, 17:00 bis 18:26 Uhr
Ort	Betriebsratsbüro
Protokoll	BR-EW-2025-19

Sitzungsprotokoll – außerordentliche Betriebsratssitzung

Datum: 20.05.2025, 17:00 Uhr

Ort: Betriebsratsbüro, Werk Eberswalde (Nebengebäude, EG)

Protokollführerin: Edith Kasperkiewicz (stellv. Vorsitzende)

Anwesende BR-Mitglieder (von 11 ordentlichen):

Sabine Trzebinski (Vorsitzende) — anwesend

Edith Kasperkiewicz (stellv. Vorsitzende) — anwesend

Mario Kuhlmann — anwesend

Patrick Wölfel — anwesend

Grit Pätzold — anwesend

Reinhold Panter — anwesend

Nicole Seidler — anwesend

Andreas Schwarz — **ENTSCHULDIGT**: krankheitsbedingt (Grippe)

Ines Fuchs — anwesend

Rolf Görke — anwesend

Zdzisław Malinowski — anwesend

Entschuldigt es Mitglied: Andreas Schwarz (Nr. 8), krankgeschrieben ab 19.05.2025. Kein Ersatzmitglied wurde geladen.

Anwesend: 10 von 11 Mitgliedern.

Tagesordnungspunkt 1: Anhörung zur Kündigung Dr. Körber

Trzebinski trägt den Sachverhalt vor. Ausführliche Diskussion über die Hintergründe der Kündigung und über die Frage, ob das BEM ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Mehrere Mitglieder äußern Zweifel an der Korrektheit des BEM-Hinweises der Geschäftsführung. Panter weist darauf hin, dass er Körber vor ca. einem Jahr auf die Möglichkeit eines BEM hingewiesen habe und dass HR seinerzeit abgewimmelt habe.

Abstimmung über Widerspruch gem. Paragraph 102 Abs. 3 BetrVG:

Dafür (Widerspruch): 9 Stimmen

Dagegen: 1 Stimme (Görke)

Enthaltungen: 0

Beschluss: Der Betriebsrat widerspricht der Kündigung mit den Gründen nach Paragraph 102 Abs. 3 Nrn. 1, 2 und 5 BetrVG.

Protokolliert: Edith Kasperkiewicz, 20.05.2025

Die Vorsitzende stellte fest, dass zehn ordentliche Mitglieder anwesend waren. Andreas Schwarz war krankheitsbedingt verhindert; ein Ersatzmitglied wurde nicht geladen. Die Einladung war den anwesenden Mitgliedern am 19. Mai um 18:04 Uhr per Betriebsratsverteiler zugegangen.

Das Anhörungsschreiben und die Anlagen lagen während der Beratung in Papierform vor. Die Mitglieder Panter und Pätzold baten um Aufnahme ihrer Hinweise zum fehlenden Eingliederungsmanagement und zu möglichen Konzernstellen in das Protokoll.

Das Protokoll wurde am 21. Mai von Vorsitzender und Protokollführerin gegengelesen. Die Gegenstimme von Rolf Görke wurde ohne Namensnennung im an den Arbeitgeber gerichteten Schreiben dokumentiert.

Sabine Trzebinski

Betriebsratsvorsitzende

Edith Kasperkiewicz, Protokollführerin

Datei

Office-Dokument: 11_betriebsratsbeschluss_quorumsstreit.docx

Quorumsstreit beim BR-Beschluss vom 20.05.2025

Internes Rechtsgutachten / Arbeitsvermerk. Stand: 04.06.2025. RA Dr. Jonas Reuß.

1. Ausgangslage

Der Betriebsrat Werk Eberswalde besteht aus 11 Mitgliedern. Bei der Sitzung vom 20.05.2025 war Andreas Schwarz (Mitglied Nr. 8) krankheitsbedingt abwesend. Die Sitzung fand mit 10 anwesenden Mitgliedern statt. Kein Ersatzmitglied wurde geladen.

Der Widerspruchsbeschluss erging mit 9 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme (Görke), 0 Enthaltungen, also: 9 von 11 Stimmberechtigten.

Steinhoff SE hat in einem Schreiben des Justiziers Kemnitz vom 26.05.2025 (vorliegend als Kopie) angedeutet, den BR-Widerspruch für formell unwirksam zu halten, weil kein Ersatzmitglied geladen worden sei.

2. Rechtliche Analyse

2.1 Allgemeine Beschlussfähigkeit des Betriebsrats

Nach Paragraph 33 Abs. 2 BetrVG ist ein Betriebsrat beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Bei einem 11-köpfigen Betriebsrat wären das mindestens 6 Mitglieder.

Mit 10 anwesenden Mitgliedern war der Betriebsrat beschlussfähig; das ist unstreitig.

2.2 Nachrücken von Ersatzmitgliedern nach Paragraph 25 BetrVG

Paragraph 25 Abs. 1 BetrVG regelt: Ist ein Betriebsratsmitglied verhindert, so tritt an seine Stelle das Ersatzmitglied. Ersatzmitglieder werden nach der bei der Betriebsratswahl festgelegten Reihenfolge eingeladen.

Die entscheidende Frage: Ist das Nachrücken des Ersatzmitglieds eine formelle

Wirksamkeitsvoraussetzung für den Beschluss, oder hat das Versäumnis keine Auswirkung auf die Wirksamkeit, wenn ohne das Ersatzmitglied ohnehin Beschlussfähigkeit besteht und das Quorum der Mehrheit erreicht wurde?

2.3 Streitstand in Rechtsprechung und Literatur

Arbeitgeberposition (Kemnitz-These): Jede Verhinderung eines BR-Mitglieds löst die Pflicht aus, das Ersatzmitglied zu laden. Unterbleibt die Ladung, ist der Beschluss formell unwirksam, unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung. Verweis auf BAG 16.11.2005 – 7 ABR 12/05 (Pflicht zur Ladung des Ersatzmitglieds).

Arbeitnehmerposition (Trzebinski/Reuß-These): Die Pflicht nach Paragraph 25 Abs. 1 BetrVG besteht; sie soll sicherstellen, dass der BR in vollständiger Besetzung tagt und entscheidet. Ist jedoch die Beschlussfähigkeit ohne das Ersatzmitglied gegeben **und** das Abstimmungsergebnis würde sich selbst bei Teilnahme des Ersatzmitglieds nicht ändern (maximal 11 Stimmen, davon 9 Ja → auch in Vollbesetzung: Mehrheit), kann die Verletzung der Ladungspflicht nicht zur Unwirksamkeit des Beschlusses führen, wenn der Beschluss im Übrigen mit der nach Paragraph 33 BetrVG erforderlichen einfachen Mehrheit gefasst wurde.

Das BAG hat in verschiedenen Entscheidungen betont, dass die Nichtladung des Ersatzmitglieds jedenfalls dann unbeachtlich ist, wenn das Beschlussergebnis durch die Beteiligung des nicht geladenen Ersatzmitglieds nicht hätte beeinflusst werden können (BAG 28.05.2014 – 7 ABR 36/12; vgl. auch Fitting, BetrVG, Paragraph 25 Rn. 28 ff.). Dieser Grundsatz ist in der Rechtsprechung anerkannt.

2.4 Heilung durch Verfahrensfehler?

Selbst wenn man die Nichtladung als formellen Mangel bewertet: Ein Widerspruch nach Paragraph 102 Abs. 3 BetrVG bedarf nach überwiegender Auffassung keiner besonderen Formerfordernisse jenseits der schriftlichen Erklärung. Die Heilungsmöglichkeit nach allgemeinen Grundsätzen (nachträgliche Bestätigung des Beschlusses in einer ordnungsgemäßen Sitzung) wäre noch möglich.

2.5 Praktische Relevanz

Selbst wenn der Widerspruch formell unwirksam wäre: Dies berührt nur den Weiterbeschäftigungsanspruch nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG (dieser setzt einen wirksamen Widerspruch voraus), **nicht** die Wirksamkeit der Kündigung selbst. Die Unwirksamkeit der Kündigung ergibt sich aus den materiellrechtlichen Gründen, nicht aus dem BR-Widerspruch.

3. Ergebnis und Empfehlung

Der BR-Beschluss vom 20.05.2025 ist aller Voraussicht nach **wirksam**:

- Beschlussfähigkeit (Paragraph 33 Abs. 2 BetrVG): +
- Einfache Mehrheit (Paragraph 33 Abs. 1 BetrVG): 9 von 10 anwesenden Mitgliedern: +
- Heilungsargument: Selbst wenn Nichtladung als Mangel gilt, wäre bei 11 Stimmberechtigten und 9 Ja-Stimmen kein anderes Ergebnis möglich → Ergebnis beeinflusst den Beschluss nicht.

Der Weiterbeschäftigungsanspruch nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG bleibt stichhaltig.

Dennoch: Vorsorglich sollte Trzebinski einen Bestätigungsbeschluss in der nächsten ordentlichen Sitzung (mit vollständiger Besetzung inkl. Schwarz) fassen, um jeden Angriffspunkt zu eliminieren.

RA Dr. Jonas Reuß, 04.06.2025

4. Anlage: Schreiben Kemnitz vom 26.05.2025 (Auszug)

„... teilen wir Ihnen mit, dass wir den Betriebsratsbeschluss vom 20.05.2025 für formell unwirksam halten, da entgegen Paragraph 25 Abs. 1 BetrVG kein Ersatzmitglied für das verhinderte Mitglied Herrn Schwarz geladen wurde. Wir werden dies im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens geltend machen. ...“

Diese Passage wird in der Klagebegründung zu kontern sein.

Datei

Office-Dokument: 12c_kanzleivermerk_bem_aktenstand.docx

Bearbeitet

4. Juni 2025

Quellen

E-Mails 29. Juli und 5. August 2024

Unser Zeichen

25/1187-KÖ/re

Aktenstand zum betrieblichen Eingliederungsmanagement

1. Hintergrund: Voraussetzungen des BEM

Paragraf 167 Abs. 2 SGB IX verpflichtet den Arbeitgeber, ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten, sobald eine Arbeitnehmerin innerhalb von 12 Monaten länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war. Diese Schwelle hat Körber mit ihrer ersten AU-Phase (25.06.–07.08.2024, 31 Arbeitstage = 43 Kalendertage) schon nach dem ersten AU-Block deutlich überschritten; mit der zweiten Phase (02.09.–19.09.2024) war die Sechs-Wochen-Schwelle rechnerisch auch schon nach Kalenderwochen klar erreicht.

Sinn und Zweck: Das BEM soll mit dem erkrankten Mitarbeiter gemeinsam klären, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und weiterer Erkrankung vorgebeugt werden kann. Die Einleitung setzt eine Einladung des Arbeitgebers voraus; die Arbeitnehmerin kann zustimmen oder ablehnen.

4. Weiterer Verlauf

Nach der zweiten, dritten, vierten und fünften AU-Phase kam keine BEM-Einladung. Körber hat keine weiteren Anfragen gestellt (nach Auskunft Körbers hatte sie Angst, weiteren Druck auszulösen). Der Betriebsrat wurde nach Körbers Angaben auch nicht in ein BEM-Verfahren einbezogen.

5. Rechtliche Einordnung

5.1 BEM-Defizit als Voraussetzung für die Kündigung

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG (vgl. BAG 20.11.2014 – 2 AZR 755/13; BAG 24.03.2011 – 2 AZR 170/10) führt das Fehlen eines ordnungsgemäßen BEM-Verfahrens nicht per se zur Unwirksamkeit der krankheitsbedingten Kündigung, bürdet dem Arbeitgeber aber eine erhöhte Darlegungs- und Beweislast auf.

Der Arbeitgeber muss in diesem Fall konkret darlegen, dass auch ein durchgeführtes BEM keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten hätte ergeben können. Diese Darlegung scheitert hier voraussichtlich:

Körbers Gesundheitszustand ist nach aktueller Auskunft behandelbar und stabilisiert (Therapeutin Jäkel bestätigt laut Körber gute Prognose).

Die Standortschließung war im Juli 2024 noch nicht bekannt; zu diesem Zeitpunkt hätte ein BEM durchaus Sinn gemacht.

Eine Weiterbeschäftigung in einer anderen Funktion (Senior Advisor, Konzerntätigkeit) wäre denkbar gewesen.

5.2 Beweiswert des Branitz-Schreibens

Die E-Mail vom 05.08.2024 belegt, dass Branitz das BEM aktiv abgewimmelt hat. Der Arbeitgeber wird sich daher nicht auf ein „nicht mögliches“ BEM berufen können. Die Klageschrift wird diesen Punkt prominent führen.

5.3 Anmerkung zur Kündigung selbst

In der Kündigung (Aktenstück 09) behauptet die Steinhoff SE: „Ein BEM war bisher nicht möglich, da die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen nach Paragraph 167 Abs. 2 SGB IX bislang nicht vorlagen.“ Diese Behauptung ist sachlich falsch. Sie steht im direkten Widerspruch zur vorhandenen Korrespondenz.

RA Dr. Jonas Reuß, 04.06.2025

Die beiden E-Mails liegen im Originalformat mit Kopfzeilen und Zeitstempeln getrennt in der Akte. Noch anzufordern sind eine etwaige BEM-Verfahrensakte, interne HR-Vermerke und die Beteiligungsliste des Betriebsrats. Die Fehlanzeige in den Unterlagen wird nicht mit dem sicheren Nachweis gleichgesetzt, dass intern keinerlei Prüfung stattgefunden hat.

Für den Tatsachenvortrag sind AU-Zeiträume, konkrete Rückkehrmöglichkeiten und anderweitige Beschäftigungsoptionen getrennt zu belegen. Die Bewertung darf sich nicht allein auf die Bezeichnung der E-Mail stützen.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 13a_entgelttransparenz_auskunftersuchen_2024-03-04.docx

Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19 · 16225 Eberswalde
annika.koerber@example.org · Personalnummer ST-4481
Werkleiterin Eberswalde · AT-Führungskraft Ebene 1

AUSKUNFTSERSUCHEN

Dr. Annika Körber · Friedrich-Ebert-Straße 19 · 16225 Eberswalde

Steinhoff SE

Herrn Holger Branitz · Leitung Human Resources

Werkstraße 12

16225 Eberswalde

Datum

4. März 2024

Aktenzeichen

Personalnummer ST-4481

Bearbeitung

Dr. Annika Körber

Auskunft zu Vergleichstätigkeit und Vergleichsentgelt

Sehr geehrter Herr Branitz,

1. Antrag

Ich bitte um Auskunft über das Vergleichsentgelt der Beschäftigten, die eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ausüben. Meine Tätigkeit ist die Werkleitung Eberswalde nach der Stellenbeschreibung Werkleitung, AT-Führungskraft Ebene 1.

2. Vergleichstätigkeit

Bitte legen Sie die Kriterien dar, nach denen die Vergleichstätigkeit bestimmt wurde. Aus meiner Sicht sind insbesondere die Werkleitungen Salzgitter und Bautzen sowie frühere Inhaber der Funktion Eberswalde zu prüfen. Verantwortung für Ergebnis, Personal, Arbeitsschutz, Investitionen und Kundenescalation soll jeweils einbezogen werden.

3. Entgeltbestandteile

Bitte nennen Sie den statistischen Median des monatlichen Bruttoentgelts und erläutern Sie getrennt Grundgehalt, Zielbonus, sonstige variable Vergütung, Dienstwagen und betriebliche Altersversorgung, soweit diese Bestandteile in der Vergleichsgruppe nach gemeinsamen Regeln gewährt werden.

4. Antwort

Ich bitte um schriftliche Antwort innerhalb der gesetzlichen Frist und um Benennung der für das Verfahren zuständigen Stelle. Personenbezogene Einzelentgelte verlange ich mit diesem Schreiben nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annika Körber

Werkleiterin Eberswalde

Datei

Office-Dokument: 13b_entgelttransparenz_arbeitgeberantwort_2024-06-14.docx

Steinhoff SE

Werkstraße 12 · 16225 Eberswalde
Telefon 03334 718-0 · human.resources@steinhoff-se.example
Vorstand Dr. Walter Imholz · Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 11482

ARBEITGEBERAUSKUNFT

Steinhoff SE · Werkstraße 12 · 16225 Eberswalde

Frau Dr. Annika Körber
Werkleitung Eberswalde
im Hause

Datum

14. Juni 2024

Aktenzeichen

HR-ET-2024-17 / ST-4481

Bearbeitung

Holger Branitz

Ihre Anfrage zum Vergleichsentgelt vom 4. März 2024

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

1. Vergleichsgruppe

Sie werden einer Vergleichsgruppe von sechs Beschäftigten mit AT-Status auf Führungsebene 1 zugeordnet. Maßgeblich waren Ergebnisverantwortung, Personalumfang, operative Steuerung und Berichtslinie. Die Gruppe umfasst Werkleitungs- und nach internen Kriterien gleichwertige Leitungsfunktionen.

2. Vergleichsentgelt

Der statistische Median des festen Jahresgrundentgelts der Vergleichsgruppe beträgt 147000,00 EUR brutto. Variable Vergütung wurde in dieser Auskunft nicht einbezogen, weil Zielhöhe und Auszahlung von individuellen Zielvereinbarungen und Geschäftsergebnis abhängen.

3. Entgeltfindung

Individuelle Abweichungen innerhalb der Gruppe können sich nach Berufserfahrung, Marktgewinnung, Leistung und Zeitpunkt der Einstellung ergeben. Mit der Mitteilung des Medians ist keine Aussage über das Entgelt einzelner Beschäftigter verbunden.

4. Kontakt

Rückfragen richten Sie bitte an Frau Claudia Weber, Human Resources Compensation, Durchwahl 03334 718-426.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz

Leiter Human Resources

Datei

Office-Dokument: 13c_entgelttransparenz_pruefvermerk_2025-06-05.docx

Datum	5. Juni 2025
Aktenzeichen	25-ARB-530 / jr
Bearbeitung	Dr. Jonas Reuß

Auskunftsverfahren, Vergleichsgruppe und Entgeltdifferenzen

1. Dokumentenstand

Das Auskunftersuchen ging nach E-Mail-Protokoll am 4. März 2024 um 09:16 Uhr bei Human Resources ein. Die Eingangsbestätigung datiert vom 6. März, die inhaltliche Antwort vom 14. Juni 2024. Vorhanden sind Stellenbeschreibung, Arbeitsvertrag, Antwortschreiben und Gesprächsvermerk mit der früheren Kollegin Dratwa.

2. Zahlen

Position	Körper	Vergleich	Differenz	Quelle
Festes Jahresgehalt	134000 EUR	Median 147000 EUR	13000 EUR	Vertrag und Auskunft
Vorgänger Wolters, fest	134000 EUR	178000 EUR	44000 EUR	Zeugin Dratwa, noch unbelegt
Variable Zielvergütung	bis 18000 EUR	Wolters bis 35000 EUR	bis 17000 EUR	Vertragsunterlagen teilweise

3. Tatsachenprüfung

Zu klären sind Zusammensetzung der sechs Personen, objektive Vergleichskriterien, tatsächliche Aufgaben des Vorgängers, variable Vergütungsregeln und geltend gemachte Differenzierungsgründe. Die identische Stellenbezeichnung allein ersetzt keine Tätigkeitsanalyse. Umgekehrt darf die Arbeitgeberantwort variable Bestandteile nicht ohne Prüfung ihrer Regelstruktur ausblenden.

4. Beweismittel

Anzufordern sind Entgeltgrundsätze, Zielbonusrichtlinie, Organigramme, Stellenbeschreibungen und anonymisierte Vergleichsdaten. Dr. Eva Dratwa ist zu Wissensquelle, Zeitraum und Unterlagen der Vorgängervergütung zu befragen. Für einen gerichtlichen Antrag sind Tatsachenbehauptung und bloße Auskunft getrennt zu kennzeichnen.

5. Nächster Schritt

Die Mandantin erhält eine Fragenliste zu Tätigkeit, Verantwortung und Vergütungsverhandlungen. Gegenüber der Arbeitgeberin wird zunächst die fehlende Erläuterung der Vergleichsgruppe und der variablen Bestandteile nachgefordert. Eine Rückstandsrechnung wird als Szenario geführt, nicht als bereits feststehender Anspruch.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 15_massenentlassungsanzeige_ankuendigung.docx

Massenentlassungsanzeige — Ankündigung Standortschließung Eberswalde

Dokumentation der geplanten Massenentlassung und des Konsultationsverfahrens nach Paragraph 17 KSchG.

1. Schließungsankündigung (28.04.2025)

Am 28.04.2025 wurde in einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung im Werk Eberswalde (Produktionshalle 2, ca. 280 anwesende Mitarbeiter) durch Vorstandsvorsitzenden Maximilian Steinhoff-Pertz und HR-Leiter Holger Branitz die Schließung des Werks Eberswalde zum 31.12.2025 verkündet. Als Grund wurde der anhaltende Auftragsrückgang im Bereich Grauguss-Komponenten für Windenergieanlagen (rückläufiger Inlandsmarkt) sowie die mangelnde Konkurrenzfähigkeit des Standorts bei der Neuausrichtung auf Aluminium-Hochdruckguss (für die Werke Salzgitter und Bautzen modernisiert, Eberswalde nicht) angeführt.

2. Schwellenwerte-Check nach Paragraph 17 Abs. 1 KSchG

Betrieb: Werk Eberswalde (eigenständiger Betrieb i.S.d. BetrVG und KSchG, 312 Mitarbeiter).

Kriterium	Wert	Schwelle (Paragraph 17 Abs. 1 Nr. 2 KSchG)	Erreicht?
Mitarbeiter im Betrieb	312	60 bis 499	ja
Entlassungen innerhalb 30 Tage	voraussichtlich 312 (Gesamtschließung)	mindestens 25 bei 60–499 MA	weit überschritten

Massenentlassungspflicht nach Paragraph 17 Abs. 1 Nr. 2 KSchG ist eindeutig ausgelöst.

Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat nach Paragraph 17 Abs. 2 KSchG und Anzeige bei der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) nach Paragraph 17 Abs. 1 KSchG sind Wirksamkeitsvoraussetzung für die Entlassungen.

3. Konsultationsverfahren nach Paragraph 17 Abs. 2 KSchG

Steinhoff SE hat den Betriebsrat am 28.04.2025 schriftlich über die geplante Massenentlassung unterrichtet (Unterrichtungsschreiben liegt nicht vor; BR-Vorsitzende Trzebinski bestätigt den Eingang eines Schreibens, das sie als „sehr knapp“ bezeichnet). Das Konsultationsverfahren wurde nominell eingeleitet, jedoch:

Mangel 1 — Unvollständige Unterrichtung:

Paragraph 17 Abs. 2 Satz 1 KSchG i.V.m. Art. 2 Abs. 3 RL 98/59/EG verlangt eine Unterrichtung über alle entscheidungserheblichen Faktoren: Gründe der geplanten Entlassungen, Zahl und Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer, Zeitraum, Auswahlkriterien, Berechnung von Abfindungen. Trzebinski bestätigt, dass weder Auswahlkriterien noch Abfindungsberechnungsgrundlagen mitgeteilt wurden.

Mangel 2 — Keine echte Beratung:

Steinhoff SE hat am 28.04.2025 das Schließungsdatum bereits als endgültig kommuniziert, bevor der Betriebsrat überhaupt Stellung nehmen konnte. Die Konsultation war damit auf die formelle Beteiligung reduziert, ohne die im Unionsrecht geforderte ernsthafte Verhandlungsbereitschaft. Der EuGH (C-385/18, Ciupa; C-596/20, INSS; grundlegend EuGH C-55/02, Kommission/Portugal) hat klargestellt, dass der Arbeitgeber die Massenentlassung nicht vor Abschluss des Konsultationsverfahrens beschließen darf.

Mangel 3 — Bescheinigung Konsultationsverfahren:

Die Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit (nach Körbers Kenntnis für Mai/Juni 2025 geplant) muss nach Paragraph 17 Abs. 3 Satz 2 KSchG die Stellungnahme des Betriebsrats beifügen oder

erklären, warum diese nicht vorliegt. Liegt eine unvollständige Konsultation vor, ist die Stellungnahme des Betriebsrats inhaltlich unzureichend und die Anzeige fehlerhaft.

4. Geplante Massentlassung — Überblick

- Gesamtzahl betroffener Arbeitnehmer: ca. 312
- Davon mit Betriebszugehörigkeit > 10 Jahre: schätzungsweise 60–70 %
- Kündigungsfristen: gemäß Paragraf 622 BGB, für viele Mitarbeiter 4–7 Monate
- Geplanter frühester Entlassungszeitpunkt: 01.07.2025 (für Mitarbeiter mit kürzeren Fristen)
- Letzter Entlassungszeitpunkt: 31.12.2025

Anzeige bei Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), Referat Massentlassungsanzeige, ist für Ende Mai / Anfang Juni 2025 angekündigt.

5. Relevanz für Körbers Kündigung

Die Kündigung Körbers vom 22.05.2025 erfolgte vor Erstattung der Massentlassungsanzeige (soweit bekannt). Nach der Rechtsprechung des BAG (BAG 22.09.2016 – 2 AZR 276/16, im Anschluss an EuGH C-182/13, Lyttle) ist eine Kündigung, die vor oder ohne ordnungsgemäße Massentlassungsanzeige ausgesprochen wird, unwirksam. Dies gilt auch dann, wenn die Kündigung selbst ordnungsgemäß begründet ist.

Die Klagebegründung wird diesen Aspekt als eigenständigen Unwirksamkeitsgrund im Rahmen des Hauptantrags führen.

Kritischer Zeitpunkt: Hat die Steinhoff SE die Massentlassungsanzeige bereits vor dem 22.05.2025 erstattet? Branitz soll laut einer Aussage von Trzebinski angedeutet haben, die Anzeige erst „nach den ersten Kündigungen“ einzureichen. Falls das zutrifft, wäre Körbers Kündigung durch Massentlassungsfehler selbstständig unwirksam.

Beweisantrag: Vorlage der Massentlassungsanzeige und des Eingangsstempels der Agentur für Arbeit.

RA Dr. Jonas Reuß, 05.06.2025

Datei

Office-Dokument: 16_befristungsanteil_senior_advisor.docx

Bearbeitet

5. Juni 2025

Dokumentenstand

Grundvereinbarung und zwei Verlängerungen

Unser Zeichen

25/1187-KÖ/re

Prüfvermerk zur Zusatzfunktion Senior Advisor Konzernprozesse

1. Belegter Vertragsverlauf

Die schriftliche Grundvereinbarung läuft vom 15. Februar bis 14. August 2023. Die erste schriftliche Verlängerung umfasst den Zeitraum 15. August 2023 bis 14. Februar 2024, die zweite den Zeitraum 15. Februar bis 14. August 2024. Damit sind zunächst achtzehn Monate schriftlich dokumentiert. Die frühere Aktennotiz, bereits die zweite Verlängerung überschreite zwei Jahre, war rechnerisch unzutreffend und wird nicht weiterverwendet.

2. Tatsächliche Fortsetzung

Frau Dr. Körber berichtet von einer mündlichen Aussage des Personalleiters Anfang September 2024. Die Tätigkeit und die Zulagenzahlung liefen jedenfalls bis April 2025 weiter. Ab dem 15. August 2024 fehlt eine beidseitig unterzeichnete Verlängerungsurkunde. Ob eine feste Laufzeit, eine unbefristete Fortsetzung oder nur eine vorläufige Aufgabenwahrnehmung vereinbart wurde, ist anhand von Kommunikation, Abrechnungen und Zeugen zu klären.

3. Prüfungsachsen

Getrennt zu prüfen sind die Schriftform einer Befristungsabrede, die Höchstdauer einer möglichen sachgrundlosen Befristung, die Zahl der Verlängerungen und die Frage, ob bei einer Verlängerung weitere Vertragsbedingungen verändert wurden. Die Zweijahresgrenze wäre ausgehend vom 15. Februar 2023 erst mit Ablauf des 14. Februar 2025 erreicht. Eine tatsächliche Fortsetzung darüber hinaus ist belegt, ihr Rechtsgrund aber nicht.

4. Beweisquellen

Vorhanden sind die drei schriftlichen Urkunden, Gehaltsabrechnungen mit Zulage, Kalendertermine der Prozessrunde und Arbeitsergebnisse. Noch offen sind Personalakte, Freigabevermerke des Vorstands, Aussage der Personalreferentin Miriam Schultes und ein möglicher Entwurf im HR-System. Die behauptete mündliche Aussage Branitz' ist in der gesonderten Aktennotiz 03g festgehalten.

5. Weiteres Vorgehen

Vor einer Antragstellung sind der letzte tatsächliche Einsatz, die letzte Zulagenzahlung und die genaue Erklärung zum Fortbestand der Funktion festzustellen. Eine Festlegung zur Rechtsfolge erfolgt erst nach Abschluss dieser Tatsachenprüfung.

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeitsrecht

Datei

Office-Dokument: 17_urlaub_und_freistellung.docx

Resturlaub, Freistellungsklausel und BAG-Rechtsprechung

Internes Arbeitsvermerk. RA Dr. Jonas Reuß, 05.06.2025.

1. Resturlaubs-Buchführung (Stand 22.05.2025)

Körbers vertraglicher Urlaubsanspruch: 33 Arbeitstage/Jahr (laut Nachtrag I, unverändert durch Nachtrag II).

Jahr	Anspruch (AT)	Genommener Urlaub	Resturlaub übertragen	Kranktage (AU)	Anmerkung
2022	33 Tage	30 Tage	3 Tage übertragen	0	normales Jahr
2023	33 Tage + 3 (Übertrag) = 36	28 Tage	8 Tage übertragen	0	Senior Advisor läuft
2024	33 Tage + 8 (Übertrag) = 41	19 Tage	22 Tage übertragen	84 (5 AU-Phasen)	Kränkungen, wenig Urlaub
2025 (01–05)	$33 \times 5/12 \approx 14$ Tage + 22 (Übertrag) = 36	nicht genommen	36 Tage	laufend AU	Stand Kündigung 22.05.2025

Ergebnis: ca. 38 Urlaubstage offen (Körbers Angabe aus dem Erstgespräch stimmt mit der Rechnung überein, mit leichten Rundungsdifferenzen).

2. Freistellungserklärung in der Kündigung

Das Kündigungsschreiben vom 22.05.2025 enthält keine ausdrückliche Freistellungserklärung. Der Aufhebungsvertragsentwurf (den Körper abgelehnt hat) enthielt in Paragraph 1 Abs. 2 eine unwiderrufliche Freistellung. Nach der abgelehnten Unterzeichnung hat Branitz in einer E-Mail vom 23.05.2025 auf die Freistellungsklausel in Paragraph 5 des Grundarbeitsvertrags verwiesen und erklärt, Körper sei „ab sofort freigestellt“.

3. Rechtliche Analyse der Freistellungsklausel

3.1 Klausel im Grundvertrag (Paragraph 5 Abs. 1)

„Die Gesellschaft ist berechtigt, die Arbeitnehmerin jederzeit ohne Angabe von Grund von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Vergütung freizustellen.“

3.2 Klausel in Nachtrag II (Paragraph 5 Ergänzung)

„Im Fall einer Freistellung wird der Erholungsurlaub nur angerechnet, wenn die Freistellung ausdrücklich als unwiderruflich bezeichnet und gleichzeitig konkret auf die verbleibenden Urlaubsansprüche Bezug genommen wird.“

3.3 BAG-Rechtsprechung

Das BAG hat in mehreren Entscheidungen zur Urlaubsabgeltung bei Freistellungsklauseln klargestellt:

Grundsatz: Eine pauschale Freistellungsklausel, die lediglich anordnet, dass während der Freistellung Urlaub als gewährt gilt, reicht nicht aus. Der Arbeitgeber muss den Urlaub konkret gewähren, d.h. dem Arbeitnehmer die Verfügungsfreiheit über seine Zeit tatsächlich einräumen und dies klar kommunizieren. Die bloße Formulierung „Urlaub wird angerechnet“ genügt nicht.

Insbesondere: Die Freistellung muss ausdrücklich als **unwiderruflich** bezeichnet sein. Eine widerrufliche Freistellung ermöglicht keine wirksame Urlaubsgewährung, weil der Arbeitnehmer während einer widerruflichen Freistellung nicht sicher sein kann, ob der Arbeitgeber die Freistellung zurücknimmt und er wieder zur Arbeit erscheinen muss. Die notwendige Verfügungsfreiheit fehlt (BAG,

st. Rspr. zur Aufforderungspflicht und Urlaubsabgeltung bei Freistellung; vgl. auch BAG 19.02.2019 – 9 AZR 423/16 zur Hinweispflicht des Arbeitgebers auf drohenden Urlaubsverfall).

Anwendung auf den vorliegenden Fall:

Die E-Mail von Branitz vom 23.05.2025 enthält keine Formulierung, ob die Freistellung widerruflich oder unwiderruflich ist. Die Klausel in Paragraph 5 Nachtrag II setzt für eine wirksame Urlaubsanrechnung voraus, dass die Freistellung ausdrücklich als unwiderruflich bezeichnet wird — und dies fehlt. Die Klausel wurde von Steinhoff SE also nicht ordnungsgemäß angewendet.

Folge: Die Urlaubsanrechnung während der Freistellung ist unwirksam. Die 38 Urlaubstage bleiben offen.

3.4 Verfallsregel Paragraph 7 BUrlG

Paragraph 7 Abs. 3 BUrlG bestimmt, dass Urlaub, der nicht bis zum Ende des Kalenderjahres genommen wurde, verfällt, wenn er nicht aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen übertragen worden ist. Jedoch:

1. Urlaub aus 2024, der wegen Krankheit nicht genommen werden konnte, verfällt nach der Rechtsprechung des BAG (im Anschluss an EuGH, Rs. C-337/10, Neidel; C-214/10, KHS/Schulte) nicht, wenn der Verfall auf Umständen beruht, die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat — insbesondere Krankheit. Urlaub, der wegen AU nicht genommen werden konnte, überträgt sich auf das Folgejahr und verfällt frühestens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres (EuGH, Rs. C-337/10; BAG 07.08.2012 – 9 AZR 353/10).
2. Steinhoff SE hat nach aktuellem Stand keine nachweisbare Aufforderung an Körper gerichtet, ihren Urlaub zu nehmen, und sie auf einen drohenden Verfall hingewiesen. Nach der Rechtsprechung des BAG trifft den Arbeitgeber eine Mitwirkungspflicht (BAG, st. Rspr. zur Aufforderungspflicht): Er muss den Arbeitnehmer rechtzeitig und ausdrücklich auffordern, den Urlaub zu nehmen, und auf die Verfallsfolge hinweisen. Ohne diesen Hinweis kann der Verfall nicht eintreten.

3.5 Ergebnis

Die 38 offenen Urlaubstage sind offen und abzugelten. Bei einem täglichen Bruttolohn von 134.000 EUR / 250 Arbeitstage = 536 EUR/Tag × 38 Tage = **20.368 EUR brutto** als Urlaubsabgeltungsanspruch nach Paragraph 7 Abs. 4 BUrlG.

Dieser Betrag ist als eigenständiger Hilfsantrag in die Klageschrift aufzunehmen und im Vergleich zu sichern.

RA Dr. Jonas Reuß, 05.06.2025

Datei

Office-Dokument: 19_zeitstrahl_gesamtfall.docx

Zeitstrahl — Körber / Steinhoff Präzisionsguss SE

Chronologie aller relevanten Ereignisse. Quellverweise auf die Aktenstücke in Klammern. Stand: 07.06.2025.

2012

01.03.2012 — Beginn Arbeitsverhältnis Körber / Steinhoff Präzisionsguss SE. Funktion: Leiterin Qualitätssicherung Werk Salzgitter. AT-Vertrag unterzeichnet. (*Aktenstück 03*)

2018

15.08.2018 — Nachtrag I zum Arbeitsvertrag: Ernennung zur Leiterin Werksinfrastruktur & Prozesse (konzernweit), Gehaltserhöhung auf 118.000 EUR p.a., Urlaubserhöhung auf 33 Tage. (*Aktenstück 03*)

2021

01.09.2021 — Nachtrag II: Übernahme der Werksleitung Eberswalde als Nachfolgerin von Bernd Wolters (Ruhestand). Vergütung 134.000 EUR fix + Tantieme max. 18.000 EUR. Stellenbeschreibung identisch zur Vorgänger-Stellenbeschreibung (Wolters: 178.000 EUR fix + 35.000 EUR Tantieme). (*Aktenstücke 03, 04, 13, 14*)

2023

15.02.2023 — Erste Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor Konzernprozesse (6 Monate, 20 % Arbeitszeit, Zulage 1.200 EUR/Monat). (*Aktenstück 03, 16*)

15.08.2023 — Verlängerung I Senior Advisor (schriftlich, 6 Monate). (*Aktenstück 16*)

2024

04.03.2024 — Körper stellt Auskunftsbegehren nach Paragraph 10 EntgTranspG über den Betriebsrat an HR-Leiter Branitz. (*Aktenstück 13*)

06.03.2024 — Eingangsbestätigung HR auf EntgTranspG-Anfrage. (*Aktenstück 13*)

15.02.2024 — Verlängerung II Senior Advisor (schriftlich, 6 Monate — Gesamtlaufzeit damit 18 Monate). (*Aktenstück 16*)

12.05.2024 — Körber sendet anonymen Hinweis über EthicsHub-Portal: Verdacht überhöhter Verrechnungspreise Steinhoff Rohstoffhandel GmbH. Fallnummer ETH-2024-0512-0078. (*Aktenstück 06*)

14.06.2024 — Antwort Steinhoff SE auf EntgTranspG-Anfrage (12 Tage nach gesetzlicher Frist): Median Vergleichsgruppe 147.000 EUR fix (Körbers Gehalt: 134.000 EUR). (*Aktenstück 13*)

18.06.2024 — E-Mail Kemnitz an Körber: Einladung zu „kurzfristigem persönlichem Gespräch zu internen Compliance-Themen“. (*Aktenstück 07*)

20.06.2024 — Erstes Vier-Augen-Gespräch Kemnitz/Körber. Kemnitz signalisiert Kenntnis vom HinSchG-Hinweis ohne direkte Nennung. (*Aktenstück 07*)

09.07.2024 — Zweites Gespräch Kemnitz/Körber: Anspielung auf „Einsichtnahme in Beschaffungsdokumente außerhalb Genehmigungskette“, implizite Drohung. (*Aktenstück 07*)

25.06.2024 — Beginn erste AU-Phase: depressive Episode F32.1, behandelnde Ärztin Dr. Jäkel. Dauer bis 07.08.2024 (43 Kalendertage). (*Aktenstück 05*)

22.07.2024 — Drittes Gespräch: Kemnitz ruft Körper auf Privattelefon während der AU an. Sinngemäß: „Manche Weichen stellt man besser bevor ein Zug fährt.“ (*Aktenstück 07*)

29.07.2024 — Körper bittet per E-Mail HR-Leiter Branitz um Einleitung des BEM-Verfahrens nach Paragraf 167 Abs. 2 SGB IX. (*Aktenstücke 12, 18 (eml)*)

05.08.2024 — Antwort Branitz: „Wir werden die Situation beobachten.“ Kein BEM-Angebot. (*Aktenstück 12*)

08.08.2024 — Ende erste AU, stufenweise Rückkehr. (*Aktenstück 05*)

14.08.2024 — Ende Verlängerung II Senior Advisor (schriftlich). Ab September: mündliche Verlängerung III (nach Körpers Angaben). (*Aktenstück 16*)

02.09.2024 — Beginn zweite AU-Phase: F43.1 (akute Belastungsreaktion), 17 Tage. (*Aktenstück 05*)

20.09.2024 — Rückkehr nach zweiter AU. (*Aktenstück 05*)

14.10.2024 — Dritte AU-Phase: grippaler Infekt J06.9, 11 Tage. (*Aktenstück 05*)

04.11.2024 — Vierte AU-Phase: F32.2 (schwere depressive Episode), 25 Tage. Stationärer Aufenthalt 07.–14.11.2024 (Paracelsus-Klinik Brandenburg). (*Aktenstück 05*)

29.11.2024 — Ende vierte AU. (*Aktenstück 05*)

2025

03.02.2025 — Beginn fünfte und längste AU-Phase: F33.1 (rezidivierende depressive Störung), 57 Tage. (*Aktenstück 05*)

03.04.2025 — Ende fünfte AU, Rückkehr zunächst in Teilzeit 50 %, dann ab 17.04.2025 Vollzeit. (*Aktenstück 05*)

28.04.2025 — Belegschaftsversammlung Werk Eberswalde: Steinhoff-Pertz und Branitz verkünden Schließung zum 31.12.2025. Körper erhält im Anschluss den Aufhebungsvertragsentwurf. Annahmefrist: 15.05.2025. (*Aktenstücke 08, 15*)

28.04.2025 — Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat nach Paragraf 17 Abs. 2 KSchG nominell eingeleitet (Unterrichtungsschreiben, das laut BR-Vorsitzender Trzebinski „sehr knapp“ war). (*Aktenstück 15*)

28.04.2025 — E-Mail Branitz Nr. 1 an Körper: Übersendung Aufhebungsvertragsentwurf, Frist 15.05.2025. (*Aktenstück 18*)

05.05.2025 — E-Mail Branitz Nr. 2: Erinnerung mit impliziter Drohung „personalrechtlich notwendige Schritte“. (*Aktenstück 18*)

08.05.2025 — E-Mail Branitz Nr. 3: Ankündigung, dass bei Ablehnung nur gesetzliche Mindestleistungen gewährt werden. (*Aktenstücke 18, eml-Datei*)

12.05.2025 — E-Mail Branitz Nr. 4: „Persönliche Empfehlung“ — Gerichtsverfahren seien anstrengend und selten erfolgreich. (*Aktenstück 18*)

14.05.2025 — E-Mail Branitz Nr. 5: Letzte Warnung, Frist morgen. Explizite Ankündigung Kündigung wegen Krankheitsgeschichte bei Nichtannahme. (*Aktenstück 18*)

15.05.2025 — Körper lehnt Aufhebungsvertrag schriftlich ab (Brief per Einschreiben an Steinhoff SE, Kopie bei Akte). (*Erstgespräch, Aktenstück 01*)

19.05.2025 — Anhörungsschreiben der Geschäftsführung an den Betriebsrat nach Paragraf 102 BetrVG. Anhörungsfrist bis 22.05.2025. (*Aktenstück 10*)

20.05.2025 — BR-Sitzung: Abstimmung über Widerspruch. Schwarz (krank) nicht durch Ersatzmitglied vertreten. 9 Ja-Stimmen von 10 Anwesenden = Widerspruch beschlossen. (*Aktenstücke 10, 11*)

22.05.2025 — Kündigung übergeben per Boten (Klaus-Dieter Preuß) an Körpers Haustür, 14:30 Uhr. Ordentliche personenbedingte Kündigung, hilfsweise betriebsbedingt, Frist 31.12.2025. (*Aktenstück 09*)

22.05.2025 — Betriebsrat übermittelt Widerspruchsschreiben an die Geschäftsführung. (*Aktenstück 10*)

23.05.2025 — E-Mail Branitz Nr. 6: Freistellung ab sofort unter Verweis auf Paragraph 5 AT-Vertrag. Deaktivierung IT-Zugang und Werksgelände-Zutritt ab 17:00 Uhr 22.05.2025 (rückwirkend).

(Aktenstück 18)

26.05.2025 — Schreiben Kemnitz an BR: Rüge des BR-Beschlusses wegen fehlendem Ersatzmitglied.

(Aktenstück 11)

30.05.2025 — Körber mandatiert Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Erstgespräch mit RA Dr. Jonas Reuß. Vollmacht unterzeichnet. *(Aktenstück 01)*

30.05.2025 — Kanzlei sendet RSV-Deckungsanfrage an HDI-Gerling. *(Erstgespräch)*

12.06.2025 — **Klagefrist Paragraph 4 KSchG** — Letztmöglichster Tag für Einreichung der Kündigungsschutzklage. *(Aktenstück 01, Fristberechnung)*

Nächste Schritte (geplant)

Bis 09.06.2025 — Einreichung Kündigungsschutzklage beim ArbG Frankfurt (Oder). *(Aktenstück 20)*

Vermutlich Juli/August 2025 — Güteverhandlung ArbG Frankfurt (Oder). *(Aktenstück 21)*

Offen — Equal-Pay-Klage (Zahlungsklage, Streitwert ca. 176.000 EUR, keine Fristproblematik).

Offen — TzBfG-Feststellungsklage Senior Advisor (hilfsweise in KSchG-Klage integriert).

Offen — Massenentlassungsanzeige prüfen (Eingang bei Agentur für Arbeit? Datum?).

Datei

Office-Dokument: 20_schriftsatzkern_kuendigungsschutzklage_entwurf.docx

Entwurf Klageschrift — Kündigungsschutzklage

Stand: 07.06.2025. Noch nicht eingereicht. Einreichung geplant bis 09.06.2025 beim ArbG Frankfurt (Oder). Klagefrist: 12.06.2025 (Paragraf 4 KSchG).

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Potsdamer Straße 96

10785 Berlin

Tel.: 030 / 88 92 47 - 0

Fax: 030 / 88 92 47 - 99

An das

Arbeitsgericht Frankfurt (Oder)

Göpelstraße 4

15230 Frankfurt (Oder)

Berlin, den 09.06.2025

KLAGESCHRIFT

in dem Rechtsstreit

Dr. Annika Körber, Forstweg 14, 16225 Eberswalde,

— Klägerin —

Prozessbevollmächtigte: RA Dr. Jonas Reuß, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

gegen

Steinhoff Präzisionsguss SE, Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Maximilian Steinhoff-Pertz,

— Beklagte —

wegen: **Kündigungsschutz, Weiterbeschäftigung, Urlaubsabgeltung, Entfristung**

I. Anträge

Die Klägerin beantragt:

1. (Hauptantrag – Kündigungsschutz)

Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Klägerin mit der Beklagten durch die ordentliche Kündigung der Beklagten vom 22.05.2025 nicht aufgelöst worden ist, sondern über den 31.12.2025 hinaus fortbesteht.

2. (Weiterbeschäftigung)

Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin über den 31.12.2025 hinaus bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Feststellungsantrag zu unveränderten Bedingungen als Werkleiterin Werk Eberswalde (alternativ: in einer vergleichbaren AT-Führungsposition) tatsächlich weiterzubeschäftigen.

3. (Hilfsantrag – Massenentlassungsfehler)

Hilfsweise zu Antrag 1: Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Klägerin durch die Kündigung vom 22.05.2025 nicht aufgelöst worden ist, weil die Massenentlassungsanzeige nach Paragraph 17 KSchG nicht oder nicht ordnungsgemäß vor Ausspruch der Kündigung erstattet worden ist.

4. (Hilfsantrag – Betriebsratsanhörung)

Hilfsweise zu Antrag 1: Es wird festgestellt, dass die Kündigung vom 22.05.2025 unwirksam ist, weil die Anhörung des Betriebsrats nach Paragraph 102 Abs. 1 BetrVG nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist.

5. (Urlaubsabgeltung)

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag von **20.368 EUR brutto** nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.01.2026 zu zahlen.

6. (Entfristung Senior Advisor – Hilfsantrag)

Es wird festgestellt, dass die Befristung des Zusatzanteils der Klägerin als Senior Advisor Konzernprozesse gemäß Ergänzungsvereinbarung vom 15.02.2023 und deren Verlängerungen unwirksam ist und dieser Vertragsanteil auf unbestimmte Zeit fortbesteht.

7. (Kostentragung)

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

II. Streitwert

Vorl. Streitwert: $3 \times \text{monatliches Bruttojahreseinkommen (Paragraph 42 Abs. 2 GKG)} = 3 \times 12.617 \text{ EUR} = 37.850 \text{ EUR}$ (Hauptantrag) zzgl. Urlaubsabgeltung 20.368 EUR zzgl. Senior Advisor 12.600 EUR (1 Jahresanteil) = vorläufig **70.818 EUR**.

III. Sachverhalt

1. Das Arbeitsverhältnis

Die Klägerin ist seit dem 01.03.2012 bei der Beklagten beschäftigt. Zuletzt war sie seit dem 01.09.2021 als Werkleiterin des Werks Eberswalde tätig, einer AT-Führungsposition mit direkter Berichtslinie zum Vorstandsvorsitzenden. Das monatliche Bruttofixgehalt betrug 11.167 EUR; hinzu traten eine Tantieme (bis zu 18.000 EUR p.a.), Dienstwagen und betriebliche Altersversorgung. Der Betrieb Eberswalde beschäftigte zuletzt 312 Mitarbeiter.

Beweis: Arbeitsvertrag vom 28.02.2012 mit Nachträgen (Anlage K 1)

2. Der anonyme Hinweis und die Folgen

Am 12.05.2024 meldete die Klägerin über den internen EthicsHub-Hinweisgeberkanal der Beklagten den begründeten Verdacht überhöhter Verrechnungspreise zwischen der Beklagten und der Steinhoff Rohstoffhandel GmbH & Co. KG. Die Meldung erfolgte anonym. Gleichwohl wurde die Klägerin intern reidentifiziert. Der Justiziar der Beklagten, Dr. Lars Kemnitz, suchte die Klägerin in der Folge dreimal zu Vier-Augen-Gesprächen auf, in denen er ihr sinngemäß mitteilte, sie solle die Thematik nicht „nach außen tragen“. Das dritte Gespräch fand während der laufenden Arbeitsunfähigkeit der Klägerin per Privattelefon statt.

Beweis: Gesprächsnotizen der Klägerin (Anlage K 2); Zeuge Therapeutin Dr. med. Corinna Jäkel, Eberswalde (zum Bericht der Klägerin über die Gespräche)

Die zeitliche Koinzidenz von Meldung (12.05.2024), Beginn der Kemnitz-Gespräche (20.06.2024) und Ausbruch der ersten Erkrankungsphase (25.06.2024) begründet die Vermutung nach Paragraph 36 Abs. 2 HinSchG, dass die Maßnahmen eine Repressalie im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes darstellen.

3. Fehlzeiten und fehlendes BEM

Zwischen dem 25.06.2024 und dem Ende der fünften AU-Phase am 02.04.2025 war die Klägerin an insgesamt 84 Arbeitstagen (auf fünf AU-Episoden verteilt) arbeitsunfähig. Am 29.07.2024 erbat die Klägerin ausdrücklich die Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach Paragraph 167 Abs. 2 SGB IX. Die Beklagte antwortete am 05.08.2024, man werde „die Situation beobachten.“ Ein BEM-Verfahren wurde nicht eingeleitet; der Betriebsrat wurde zu keinem Zeitpunkt beteiligt.

Beweis: E-Mail der Klägerin vom 29.07.2024 (Anlage K 3); E-Mail Branitz vom 05.08.2024 (Anlage K 4)

4. Aufhebungsvertragsdruck und Kündigung

Mit Verkündung der Standortschließung (28.04.2025) überreichte die Beklagte der Klägerin einen Aufhebungsvertragsentwurf mit einer Annahmefrist bis 15.05.2025. Der Entwurf enthielt eine Eigenkündigungs-Konstruktion (Sperrzeit bei ALG I), eine unwirksame Urlaubsanrechnungsklausel, eine umfassende Erledigungsklausel ohne Ausnahme für HinSchG-Ansprüche und einen Klageverzicht. HR-Leiter Branitz verschickte zwischen dem 28.04. und dem 14.05.2025 sechs E-Mails, in denen er zunehmend offensichtlichen Druck ausübte und zuletzt eine Kündigung wegen der Krankheitshistorie ankündigte.

Die Klägerin lehnte den Aufhebungsvertrag am 15.05.2025 ab. Am 22.05.2025 wurde die Kündigung ausgesprochen.

Beweis: E-Mail-Korrespondenz Branitz (Anlage K 5); Aufhebungsvertragsentwurf (Anlage K 6)

5. Betriebsratsanhörung

Die Betriebsratsanhörung erfolgte am 19.05.2025 mit Frist bis 22.05.2025 (3 Arbeitstage; reguläre Anhörungsfrist ist die Wochenfrist). Der Betriebsrat fasste am 20.05.2025 einen Widerspruchsbeschluss (9 von 10 anwesenden Mitgliedern). Ein Mitglied war krankheitsbedingt abwesend; ein Ersatzmitglied wurde nicht geladen. Selbst wenn man die Nichtladung als formellen Mangel sieht: Das Beschlussergebnis wäre bei Anwesenheit des Ersatzmitglieds nicht anders ausgefallen.

Der Widerspruch wurde am 22.05.2025 schriftlich erteilt.

Beweis: Anhörungsschreiben (Anlage K 7); BR-Sitzungsprotokoll (Anlage K 8); BR-Widerspruch (Anlage K 9)

IV. Rechtliche Würdigung

1. Zulässigkeit und Frist

Das Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) ist sachlich und örtlich zuständig (Paragrafen 2 Abs. 1 Nr. 3a, 8 ArbGG). Die Klagefrist nach Paragraph 4 Satz 1 KSchG beträgt drei Wochen ab Zugang der Kündigung (22.05.2025). Fristablauf: 12.06.2025. Die Klage wird am 09.06.2025 eingereicht.

2. Unwirksamkeit der personenbedingten Kündigung

2.1 Keine negative Gesundheitsprognose

Eine krankheitsbedingte Kündigung setzt nach st. Rspr. des BAG erstens eine negative Prognose über die zukünftige Gesundheitsentwicklung, zweitens eine erhebliche betriebliche Beeinträchtigung und drittens eine Interessenabwägung voraus (vgl. BAG 13.05.2015 – 2 AZR 565/14). Die behandelnde Ärztin der Klägerin (Dr. med. Corinna Jäkel) geht nach aktueller Einschätzung von einer stabilen Verbesserung aus. Die Fehlzeiten haben in den Phasen nach Entfernung der Stressoren (Kemnitz-Gespräche, Druckkampagne Branitz) deutlich abgenommen.

2.2 Fehlendes BEM als erhöhte Darlegungslast

Die Beklagte hat kein BEM-Verfahren durchgeführt, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen nach Paragraph 167 Abs. 2 SGB IX bereits nach dem ersten AU-Block (25.06.–07.08.2024) vorlagen. Die

Klägerin hat ausdrücklich um ein BEM ersucht (29.07.2024). Die Beklagte ist daher verpflichtet, konkret darzulegen, dass ein BEM-Verfahren keine geeigneten Maßnahmen zur Überwindung der Arbeitsunfähigkeit oder zur Prävention weiterer Fehlzeiten hätte ergeben können (BAG 20.11.2014 – 2 AZR 755/13). Diese Darlegung ist der Beklagten nicht möglich: Es bestanden Möglichkeiten für einen Aufgabenwechsel, eine vorübergehende Umverteilung von Aufgaben und eine psychosoziale Begleitung.

2.3 Repressalie nach Paragraph 36 HinSchG / Paragraph 612a BGB

Die zeitliche Abfolge von HinSchG-Meldung (12.05.2024), Repressalie-Gesprächen (Juni/Juli 2024), Erkrankungsausbruch (25.06.2024) und schließlich der Kündigung (22.05.2025) begründet die gesetzliche Vermutung nach Paragraph 36 Abs. 2 HinSchG. Die Beklagte muss darlegen und beweisen, dass die Kündigung nicht auf der HinSchG-Meldung beruht. Dies ist ihr — angesichts der dokumentierten Kemnitz-Gespräche, der Branitz-E-Mails und des Druckaufbaus im Zusammenhang mit dem Aufhebungsvertrag — nicht möglich.

3. Unwirksamkeit der hilfswisen betriebsbedingten Kündigung

3.1 Massenentlassungsanzeige

Die Beklagte beabsichtigt, alle 312 Mitarbeiter des Werks Eberswalde zu entlassen. Die Massenentlassungsanzeige nach Paragraph 17 Abs. 1 KSchG ist Wirksamkeitsvoraussetzung für alle ausgesprochenen Kündigungen. Nach Kenntnis der Klägerin war die Anzeige bei Ausspruch der Kündigung am 22.05.2025 noch nicht erstattet. Eine vor Erstattung der Anzeige ausgesprochene Kündigung ist unwirksam (BAG 22.09.2016 – 2 AZR 276/16).

3.2 Fehlerhafte Sozialauswahl

Die Beklagte hat keine Sozialauswahl durchgeführt, die konzernweite AT-Positionen einbezieht. Die Funktion der Klägerin als Leiterin Werksinfrastruktur & Prozesse (Nachtrag I, 2018) hat sie über drei Jahre konzernweit ausgeübt. Diese Position ist mit einer AT-Führungsfunktion am Standort Salzgitter oder Bautzen vergleichbar.

4. Urlaubsabgeltungsanspruch

38 offene Urlaubstage × 536 EUR (Tagesgehalt 134.000 EUR / 250 AT) = 20.368 EUR brutto. Die Freistellungserklärung der Beklagten (E-Mail Branitz 23.05.2025) erfüllt nicht die Voraussetzungen einer wirksamen unwiderruflichen Freistellung mit konkreter Urlaubsanrechnung. Der Urlaub ist nicht verfallen; die Beklagte hat die Klägerin nicht auf drohenden Urlaubsverfall hingewiesen und sie nicht konkret zur Inanspruchnahme aufgefordert.

5. Entfristung Senior Advisor

Die sachgrundlose Befristung des Senior-Advisor-Anteils (Paragraph 14 Abs. 2 TzBfG) überschreitet mit den Verlängerungen III und IV (ab September 2024) die gesetzliche Höchstdauer von 24 Monaten. Die mündlichen Verlängerungen verstoßen zudem gegen Paragraph 14 Abs. 4 TzBfG. Der Senior-Advisor-Anteil gilt als auf unbestimmte Zeit vereinbart (Paragraph 16 Satz 1 TzBfG).

V. Beweisangebote

- Anlage K 1: Arbeitsvertrag mit Nachträgen I und II
- Anlage K 2: Gesprächsnotizen Körber zu Kemnitz-Gesprächen
- Anlage K 3: E-Mail Körber an Branitz 29.07.2024 (BEM-Anfrage)
- Anlage K 4: E-Mail Branitz an Körber 05.08.2024
- Anlage K 5: E-Mail-Korrespondenz Branitz 28.04.–23.05.2025 (sechs E-Mails)
- Anlage K 6: Aufhebungsvertragsentwurf Steinhoff SE (undatiert, übergeben 28.04.2025)
- Anlage K 7: Anhörungsschreiben GF an BR 19.05.2025
- Anlage K 8: BR-Sitzungsprotokoll 20.05.2025

- Anlage K 9: BR-Widerspruchsschreiben 22.05.2025
- Anlage K 10: AU-Bescheinigungen (5 AU-Phasen, Juli 2024 – April 2025)
- Anlage K 11: EntgTranspG-Anfrage und Antwort (Körper 04.03.2024 / Branitz 14.06.2024)
- Anlage K 12: Stellenbeschreibungen Werkleiter/in Eberswalde 2015 (Wolters) und 2021 (Körper)

Zeugen:

- Sabine Trzebinski, Betriebsratsvorsitzende, Werk Eberswalde: Zu BR-Sitzung, Konsultationsverfahren, BEM-Fehlen
- Dr. med. Corinna Jäkel, Fachärztin, Eberswalde: Zur Gesundheitsprognose und zu Körpers Schilderung der Kemnitz-Gespräche
- Cornelia Dratwa (Adresse zu ermitteln): Zur Vergütung von Bernd Wolters

Dr. Jonas Reuß

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Datei

Office-Dokument: 21_verhandlungsstrategie_und_vergleichskoridor.docx

Verhandlungsstrategie und Vergleichskorridor — Intern

Kanzlei-interne Strategie-Notiz. Nicht zur Weitergabe. Stand: 07.06.2025. RA Dr. Jonas Reuß.

1. Ausgangslage

Das Mandat ist komplex: Mindestens sieben rechtlich begründete Angriffspunkte gegen die Kündigung, davon mehrere mit guten Erfolgsaussichten. Der Arbeitgeber hat durch die Druckkampagne (Branitz-E-Mails) und die Kemnitz-Gespräche zusätzliche Haftungsrisiken aufgebaut. Der Standort wird zum 31.12.2025 geschlossen — echte Weiterbeschäftigung ist faktisch nicht realisierbar. Der Verfahrensausgang wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Vergleich sein.

Ziel der Mandantin: wirtschaftlich faire Abfindung, Urlaubsabgeltung, sauberes Zeugnis, kein HinSchG-Makel im Berufsleben. Körper ist bereit zu vergleichen, möchte aber nicht das Gefühl bekommen, „einfach abgekauft“ zu werden. Wichtig für sie: die HinSchG-Problematik soll im Vergleich sichtbar sein.

2. Hebel-Analyse

Hebel 1: Krankheitsbedingte Kündigung ohne BEM (stark)

Bewertung: stark. BEM fehlt nachweislich, Körpers Anfrage ist dokumentiert, Branitz' Antwort ist aktenkundig. Die Beklagte kann nicht darlegen, dass BEM keine Alternativen ergeben hätte. Die personenbedingte Kündigung ist in erster Instanz mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam.

Verhandlungswert: Haupthebel. Gibt der Klägerin eine gute Ausgangsposition für die Güteverhandlung.

Hebel 2: HinSchG-Repressalie (mittel bis stark)

Bewertung: Mittel bis stark. Die zeitliche Koinzidenz ist eindeutig; die Kemnitz-Gespräche sind durch Notizen Körbers und (mittelbar) durch Therapeutin Jäkel belegt. Allerdings: Kemnitz wird die Gespräche in anderem Licht darstellen. Zeuge auf unserer Seite ist allein Körper (Vier-Augen-Gespräche). Die Beweislast-Umkehr nach Paragraph 37 HinSchG hilft.

Verhandlungswert: Erhöht die Risikoexposition der Beklagten erheblich. Das HinSchG-Thema ist gefürchtet, weil es Reputationsschäden und strafrechtliche Ermittlungsrisiken (bezüglich der Verrechnungspreise) impliziert. Dieses Argument wird in der Güteverhandlung diskret, aber klar angesprochen.

Hebel 3: Massenentlassungsanzeige-Fehler (mittel)

Bewertung: Mittel. Ob die Anzeige vor der Kündigung erstattet wurde, ist noch offen. Wenn nicht: eigenständige Unwirksamkeit. Beweisantrag auf Vorlage der Anzeige und des Eingangsdatums bei der Agentur für Arbeit wird gestellt. Wenn die Beklagte die Anzeige tatsächlich vorher erstattet hat, entfällt dieser Hebel.

Verhandlungswert: Als Drohpotenzial nützlich; wenn bestätigt, stark.

Hebel 4: BR-Quorumsstreit (schwach bis mittel)

Bewertung: schwach bis mittel. Der Widerspruch ist wahrscheinlich wirksam (Beschlussergebnis nicht beeinflusst). Aber: die Steinhoff SE hat das Thema angesprochen; wir können es als Gegenthema nutzen und unsere Rechtslage darlegen. Weiterbeschäftigungsanspruch nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG ist ein praktisches Druckmittel.

Verhandlungswert: Der Weiterbeschäftigungsantrag nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG erhöht den Druck auf den Arbeitgeber im Kammertermin deutlich — er muss dann aktiv die Aussetzung beantragen.

Hebel 5: Equal Pay / EntgTranspG (stark, aber separates Verfahren)

Bewertung: Sehr stark für ein gesondertes Verfahren. Im KSchG-Verfahren können die Equal-Pay-Ansprüche eingebracht werden, um den Vergleichsdruck zu erhöhen. Die Nachzahlungssumme von bis zu 176.000 EUR (über vier Jahre) ist erheblich.

Verhandlungswert: Erhöht den Gesamtvergleichsrahmen erheblich. Die Mandantin sollte dies parallel vorbereiten; in der Güteverhandlung ankündigen, dass eine separate Zahlungsklage folgt, wenn kein Gesamtvergleich erzielt wird.

Hebel 6: Befristungsfehler Senior Advisor (schwach bis mittel)

Bewertung: Schwach für den Fortbestand (Arbeitsverhältnis endet ohnehin), mittel für den Vergütungsanspruch (Monatszulagen seit September 2024 ausstehend = $ca. 9 \times 1.200 \text{ EUR} = 10.800 \text{ EUR}$).

Verhandlungswert: Ergänzend im Vergleich zu sichern.

Hebel 7: Resturlaub und Freistellungsklausel (mittel)

Bewertung: Mittel. 20.368 EUR Urlaubsabgeltung. Gut belegbar. Im Vergleich als eigenständige Position zu sichern.

Verhandlungswert: Nicht verhandelbar — dieser Betrag gehört der Mandantin materiell. Im Vergleich als feste Position setzen.

3. Vergleichskorridor

3.1 Abfindung (Hauptposition)

Gesetzliche Referenz (Paragraf 1a KSchG): $0,5 \times 14 \text{ Jahre} \times 14.427 \text{ EUR/Monat} = ca. 101.000 \text{ EUR}$ (inklusive Tantieme).

Angestrebter Faktor: **1,2 bis 1,8 Monatsentgelte je Beschäftigungsjahr** (statt 0,5).

Untere Grenze (Walk-Away-Punkt): $14 \times 1,2 \times 14.427 \text{ EUR} = ca. 242.000 \text{ EUR}$ brutto.

Obere Realitätsgrenze: $14 \times 1,8 \times 14.427 \text{ EUR} = ca. 363.000 \text{ EUR}$ brutto.

Angestrebter Zielwert: $14 \times 1,5 \times 14.427 \text{ EUR} = ca. 302.000 \text{ EUR}$ brutto.

Der erhöhte Faktor rechtfertigt sich durch: starke Rechtsposition (BEM-Fehler), HinSchG-Risiko für die Beklagte, Equal-Pay-Nachzahlungsanspruch als Druckmittel, fehlerhafte Betriebsratsanhörung.

3.2 Equal-Pay-Nachzahlung

Als gesonderte Position (entweder im Gesamtvergleich oder separat eingeklagt):

- Minimalposition: $3 \text{ Jahre} \times 13.000 \text{ EUR (Median-Delta)} = 39.000 \text{ EUR netto}$
- Zielwert: Tantieme-Differenz einbezogen = $3 \times (13.000 + 17.000) \text{ EUR} = 90.000 \text{ EUR brutto}$

3.3 Urlaubsabgeltung

Festbetrag: 20.368 EUR brutto. Nicht verhandelbar.

3.4 Senior Advisor Monatszulagen

Ausstehend seit September 2024 (nach Ende Verlängerung II, mündliche Verlängerungen III+IV unwirksam, Vergütungsanspruch aber aus Entfristung): $9 \text{ Monate} \times 1.200 \text{ EUR} = 10.800 \text{ EUR}$.

3.5 HinSchG-Klausel im Vergleich / Zeugnis

Vergleichstext sollte enthalten:

- Verpflichtung des Arbeitgebers, im qualifizierten Zeugnis keine Formulierung zu verwenden, die auf Fehlzeiten oder Compliance-Vorgänge Bezug nimmt.

- Verpflichtung des Arbeitgebers, der Klägerin gegenüber keinen Regressanspruch wegen der HinSchG-Meldung zu erheben.
- Schweigeverpflichtung (gegenseitig), aber mit ausdrücklichem Vorbehalt, dass die Klägerin jederzeit berechtigt bleibt, Anzeigen bei Behörden zu erstatten.

3.6 Gesamtvergleichsrahmen

Position	Untergrenze	Ziel	Obergrenze
Abfindung (1,2–1,8 Faktor)	242.000 EUR	302.000 EUR	363.000 EUR
Equal-Pay-Nachzahlung	39.000 EUR	65.000 EUR	90.000 EUR
Urlaubsabgeltung (Festbetrag)	20.368 EUR	20.368 EUR	20.368 EUR
Senior Advisor Zulagen	0 EUR	10.800 EUR	10.800 EUR
Gesamt brutto	ca. 301.000 EUR	ca. 398.000 EUR	ca. 484.000 EUR

4. Verfahrensplanung

Gütetermin (voraussichtlich August / September 2025)

Strategie: Alle sieben Hebel benennen, nicht auf alle gleichzeitig insistieren. HinSchG-Dimension diskret ansprechen: „Wir halten die Kündigung aus mehreren Gründen für unwirksam — darunter auch einen, der über das normale Kündigungsschutzrecht hinausgeht und erhebliche Konsequenzen für die Beklagte haben könnte, wenn er im Verfahren breiter erörtert wird.“ Dies signalisiert dem Richter und der Gegenseite den HinSchG-Hintergrund, ohne das Schlagwort zum Aufhänger einer Eskalation zu machen. Güterverhandlungsgrenze: Unterhalb von 300.000 EUR Gesamtpaket kein Abschluss.

Kammertermin (voraussichtlich Oktober / November 2025)

Wenn die Güterverhandlung scheitert: Weiterbeschäftigungsantrag nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG schärfen. Massenentlassungsanzeige-Frage klären (Beweisantrag). Beantwortung der EntgTranspG-Auskunft erzwingen (Paragraph 142 ZPO).

Gleichzeitig: Equal-Pay-Zahlungsklage einreichen (ggf. verbunden mit Antrag auf Verbindung der Verfahren).

Best Case

Gütervergleich mit ca. 350.000–400.000 EUR Gesamtpaket inkl. HinSchG-Klausel und gutem Zeugnis.

Worst Case

Erststufenurteil Ablehnung KSchG-Klage (unwahrscheinlich, da BEM-Fehler stark), dann Berufung LAG Berlin-Brandenburg. Langer Weg, aber die Rechtslage ist günstig.

5. Mandanteninformation (geplant)

Körper wird in einem separaten Besprechungstermin (geplant: 10.06.2025) über den Vergleichskorridor informiert. Sie hat signalisiert, dass sie keinen langen Rechtsstreit führen möchte — gleichzeitig liegt ihr der HinSchG-Aspekt am Herzen.

Hinweis an Mandantin: Ein Vergleich, der die HinSchG-Dimension durch eine entsprechende Klausel ehrt, ist besser als ein höheres Abfindungsbetrag ohne diese Absicherung.

RA Dr. Jonas Reuß, 07.06.2025

Datei

Office-Dokument: 22_zeugenliste_und_beweismittel.docx

Zeugen- und Beweismittelliste

Internes Aktenstück. Stand: 07.06.2025. RA Dr. Jonas Reuß.

1. Zeugen

Sabine Trzebinski

Funktion: Betriebsratsvorsitzende, Werk Eberswalde

Anschrift: über Betriebsrat Steinhoff Präzisionsguss SE, Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde

Themen:

- BR-Sitzung 20.05.2025: Anwesenheitsliste, Abstimmungsergebnis, Nichtladung Ersatzmitglied (Aktenstücke 10, 11)
- Konsultationsverfahren nach Paragraph 17 Abs. 2 KSchG: Inhalt des Unterrichtungsschreibens, Qualität der Beratung (Aktenstück 15)
- BEM-Fehlen: ob Körbers Anfrage dem BR bekannt war und ob der BR in ein BEM-Verfahren einbezogen worden ist (Aktenstück 12)
- Äußerungen von Branitz gegenüber dem Betriebsrat zum Kündigungsgrund

Verfügbarkeit: Trzebinski ist als Betriebsratsmitglied weiterhin im Betrieb bis 31.12.2025 tätig; erreichbar über Betriebsratsbüro.

Risiken: Trzebinski könnte Druck aus Richtung Arbeitgeber erfahren; Verteilung zw. persönlichem Interesse (eigene Kündigung?) und Aussagebereitschaft im Körper-Verfahren unklar.

Dr. med. Corinna Jäkel

Funktion: Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, behandelnde Ärztin Körbers

Anschrift: Praxis Dr. Jäkel, Heinersdorfer Straße 12, 16225 Eberswalde (Adresse aus AU-Bescheinigungen)

Themen:

- Gesundheitsprognose (positive Prognose widerlegt negative Prognose der Kündigung)
- Körbers Berichte über die Kemnitz-Gespräche (Belastungsfaktor, mögliche Kausalität zur psychischen Erkrankung)
- Verlauf und Prognose der depressiven Erkrankung

Verfügbarkeit: Ärztliche Schweigepflicht; Entbindungserklärung durch Körper erforderlich. Körper ist bereit, die Schweigepflicht zu entbinden. Vorankündigung an Jäkel läuft.

Risiken: Therapeutin wird möglicherweise zu allgemeinen Angaben bereit sein, aber keine spezifischen Diagnoseangaben ohne schriftliche Entbindung machen. Entbindungserklärung bis Klageeinreichung sicherstellen.

Cornelia Dratwa

Funktion: Ehemalige Mitarbeiterin Rechnungswesen Steinhoff SE, Eberswalde (bis ca. Ende 2023 ausgeschieden); aktuell bei einem Wettbewerber

Anschrift: unbekannt (zu ermitteln über LinkedIn-Suche oder früheres Kollegennetzwerk von Körper)

Themen:

- Vergütung Bernd Wolters während seiner Werkleitungszeit (Aktenstücke 13, 14)
- Kenntnisse über Verrechnungspreisabsprachen (ggf. für HinSchG-Parallelstrang relevant)

Verfügbarkeit: Unbekannt. Körper hat Dratwa zuletzt im Oktober 2023 gesprochen. Kontaktdaten sind über berufliche Netzwerke zu recherchieren. Risiko: Dratwa könnte nicht aussagen wollen, da sie ihrerseits Stillschweige-Verpflichtungen aus dem Ausscheidensvertrag haben könnte.
Risiken: Zeuge ohne direkt zugängliche Adresse; Ermittlung erforderlich.

Reinhold Panter

Funktion: Betriebsratsmitglied, Werk Eberswalde

Anschrift: über Betriebsrat (wie Trzebinski)

Themen:

- Aussage im BR-Sitzungsprotokoll, dass HR das BEM-Anliegen von Körper „abgewimmelt“ habe
- Eigene Wahrnehmungen des Umgangs mit Körper in der zweiten Jahreshälfte 2024

Verfügbarkeit: Im Betrieb tätig; Bereitschaft zur Aussage offen.

Frank Imholz / Till Weigand (ggf. als Zeugen für Sozialauswahl)

Funktion: Werkleiter Salzgitter (Imholz) und Werkleiter Bautzen (Weigand)

Anschrift: über Steinhoff Präzisionsguss SE (respektive Werke)

Themen:

- Vergleichbarkeit der Werkleiterfunktionen für die Sozialauswahl
- Vergütungsstruktur (ggf. für Equal-Pay-Anspruch relevant)

Verfügbarkeit: Beide sind noch im Arbeitsverhältnis mit der Beklagten; Aussagebereitschaft fraglich. Als Zeugen auf Antrag; ggf. Antrag auf Urkundenvorlage (Paragraf 142 ZPO) zielführender.

2. Urkundliche Beweismittel

Bezeichnung	Beschreibung	Fundstelle	Status
Anlage K 1	Arbeitsvertrag 28.02.2012 + Nachträge I, II	Aktenstück 03	Original bei Akte (Kopie), Scan bei Kanzlei
Anlage K 2	Gesprächsnotizen Körper zu Kemnitz	Aktenstück 07	Handschriftliche Originale Körper; Abschrift in Akte
Anlage K 3	E-Mail Körper an Branitz 29.07.2024	Aktenstück 12	Screenshot bei Körper; Ausdruck bei Akte
Anlage K 4	E-Mail Branitz an Körper 05.08.2024	Aktenstück 12	Screenshot bei Körper; Ausdruck bei Akte
Anlage K 5	E-Mail-Korrespondenz Branitz 28.04.– 23.05.2025 (6 E-Mails)	Aktenstück 18	Screenshots; Ausdrucke bei Akte
Anlage K 6	Aufhebungsvertragsentw urf (undatiert, April 2025)	Aktenstück 08	Original (nicht unterzeichnet) bei Körper; Kopie bei Akte
Anlage K 7	Anhörungsschreiben GF an BR 19.05.2025	Aktenstück 10	Kopie über Trzebinski; bei Akte
Anlage K 8	BR-Sitzungsprotokoll 20.05.2025	Aktenstück 10	Kopie über Trzebinski; bei Akte
Anlage K 9	BR- Widerspruchsschreiben 22.05.2025	Aktenstück 10	Kopie; Original beim BR
Anlage K 10	AU-Bescheinigungen (5 AU-Phasen)	Aktenstück 05	Originale bei Körper; Kopien bei Akte
Anlage K 11	EntgTranspG-Anfrage Körper 04.03.2024	Aktenstück 13	E-Mail-Screenshot bei Akte

Anlage K 12	Antwort Branitz auf EntgTranspG 14.06.2024	Aktenstück 13	E-Mail-Screenshot; Ausdruck bei Akte
Anlage K 13	Stellenbeschreibungen Werkleiter Eberswalde 2015 und 2021	Aktenstück 04	Kopien aus internen Unterlagen Körbers
Anlage K 14	Kündigungsschreiben 22.05.2025 (Original)	Aktenstück 09	Original bei Körper; Kopie bei Akte
Anlage K 15	EthicsHub-Eingangsbestätigung (Screenshot)	Aktenstück 06	Screenshot bei Körper; Kopie bei Akte
Anlage K 16	Ergänzungsvereinbarung Senior Advisor + Verlängerungen I und II (schriftlich)	Aktenstück 03, 16	Kopien bei Körper; Scans bei Akte

3. Zu beantragender Urkundenvorlage nach Paragraph 142 ZPO (Gegner)

Dokument	Rechtsgrundlage	Begründung
Massenentlassungsanzeige bei Agentur für Arbeit inkl. Eingangsbestätigung	Paragraph 142 ZPO	Klärung ob Kündigung vor Anzeige ausgesprochen wurde
Vollständige Unterlagen zur Vergütung Bernd Wolters 2015–2021	Paragraph 142 ZPO	Grundlage Equal-Pay-Anspruch
Unterrichtungsschreiben an BR nach Paragraph 17 Abs. 2 KSchG vollständig	Paragraph 142 ZPO	Prüfung Konsultationsfehlern
Vergleichsgruppe (6 Personen) der EntgTranspG-Auskunft vollständig	Paragraph 142 ZPO	Prüfung Auskunft-Vollständigkeit und Diskriminierung
EthicsHub-Systemprotokoll (Zugangslogs, Metadaten)	Paragraph 142 ZPO, ggf. DSB-Auskunft	Frage der internen Reidentifizierung des anonymen Hinweises

4. Sonstige Sicherungsmaßnahmen

- Sicherung der eigenen E-Mail-Korrespondenz durch Körper: Anweisung, alle Dienstmails vor IT-Abschaltung 22.05.2025 privat gesichert zu haben. Körper gibt an, Screenshots gemacht zu haben; ob vollständig, ist zu prüfen.
- Körper soll ihre handschriftlichen Notizhefte (Kemnitz-Gespräche) in einem Safe oder bei einer Vertrauensperson aufbewahren.
- HR-Leiter Branitz und Dr. Kemnitz als potenzielle Parteizeugen (Paragraph 447 ZPO) benennen, falls keine Bereitschaft zur Aussage besteht.

RA Dr. Jonas Reuß, 07.06.2025

Datei

Office-Dokument: 25_aktenvermerk_weiterbeschaeftigung_sozialdaten.docx

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Fachanwalt für Arbeitsrecht — RA Dr. Jonas Reuß

Interner Aktenvermerk — nicht zur Weiterleitung an die Gegenseite

Mandat: Dr. Annika Körber ./ Steinhoff Präzisionsguss SE

Gegenstand: Weiterbeschäftigungsmöglichkeit und Sozialdatenvergleich der AT-Führungskräfte

Datum: 05.06.2025

1. Anlass

Die Kündigung vom 22.05.2025 wird primär personenbedingt und hilfsweise betriebsbedingt begründet. Die betriebsbedingte Begründung stützt sich auf die vollständige Schließung des Standorts Eberswalde zum 31.12.2025 und behauptet, es bestehe keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Konzern; eine Sozialauswahl sei bei vollständiger Betriebsstillegung nicht durchzuführen. Dieser Vermerk prüft, ob diese Darstellung mit der Aktenlage übereinstimmt, und bereitet den entsprechenden Klagevortrag vor.

2. Rechtlicher Ausgangspunkt

2.1 Es trifft im Ausgangspunkt zu, dass bei einer vollständigen Stilllegung des gesamten Betriebs eine Sozialauswahl nach Paragraph 1 Abs. 3 KSchG grundsätzlich entfällt, weil sämtliche vergleichbaren Arbeitsplätze wegfallen.

2.2 Davon zu trennen ist jedoch die Weiterbeschäftigungspflicht nach Paragraph 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG. Besteht in demselben Unternehmen oder — bei konzernbezogener Zusage oder tatsächlicher standortübergreifender Einsatzpraxis — in einem anderen Betrieb des Konzerns ein freier vergleichbarer Arbeitsplatz, ist die Kündigung sozialwidrig, wenn der Arbeitgeber diesen Arbeitsplatz nicht anbietet. Die Mandantin war von 2018 bis 2021 gerade in einer konzernweiten Funktion mit Sitz Salzgitter eingesetzt; die standortübergreifende Verwendbarkeit ist damit aktenkundig belegt.

2.3 Für den Fall, dass das Gericht eine (modifizierte) Auswahlbetrachtung unter den verbliebenen AT-Führungskräften anstellt, ist ergänzend darzulegen, dass die sozialen Schutzkriterien der Mandantin diejenigen der weiterbeschäftigten Vergleichspersonen deutlich übersteigen.

3. Datenauswertung (Anlage: 23_sozialdaten_at_fuehrungskraefte_matrix.csv)

3.1 Die Matrix erfasst die Mandantin sowie drei vergleichbare, weiterbeschäftigte AT-Führungskräfte an den fortbestehenden Standorten. Die Sozialpunkte wurden nach dem in der Rechtsprechung als Orientierung anerkannten Schema gebildet: ein Punkt je Jahr Betriebszugehörigkeit, ein Punkt je vollendete fünf Lebensjahre ab dem 30. Lebensjahr, ein Punkt für Ehegattenunterhalt, zwei Punkte je unterhaltsberechtigtem Kind, Zusatzpunkt für Schwerbehinderung erst ab einem Grad der Behinderung von 50.

3.2 Ergebnis der Nachrechnung:

Dr. Annika Körber (Eberswalde, gekündigt): dreizehn Punkte Betriebszugehörigkeit, drei Punkte Lebensalter, ein Punkt Ehegatte, vier Punkte für zwei Kinder — Summe einundzwanzig Punkte.

Frank Imholz (Salzgitter, weiterbeschäftigt): Summe zehn Punkte.

Till Weigand (Bautzen, weiterbeschäftigt): Summe fünfzehn Punkte.

Cornelius Ruhland (Salzgitter, in die Linie gewechselt, weiterbeschäftigt; die von ihm zuvor besetzte Konzernfunktion ist vakant): Summe zehn Punkte.

3.3 Die Mandantin erreicht mit einundzwanzig Punkten den mit Abstand höchsten Sozialschutz, wird aber als einzige der vier Führungskräfte gekündigt, während alle drei sozial schwächer gestellten Vergleichspersonen weiterbeschäftigt werden.

4. Diskrepanz zwischen Kündigungsvortrag und Aktenlage

4.1 Die Kündigung behauptet, es gebe keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Konzern. Dem stehen entgegen: die interne E-Mail des Personalleiters Branitz an den Justiziar Kemnitz vom 06.05.2025, in der ausdrücklich eingeräumt wird, dass die frühere Funktion der Mandantin in Salzgitter

"faktisch nachzubeseetzen" ist und dort "eher aufgebaut als abgebaut" wird, sowie der WhatsApp-Verlauf mit dem Werkleiter Imholz vom 02.05.2025, der den offenen Status derselben Stelle bestätigt.

4.2 Die Behauptung, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement sei nicht durchführbar gewesen (Paragraf 167 Abs. 2 SGB IX), ist angesichts der ausdrücklichen BEM-Anfrage der Mandantin vom 29.07.2024 aktenwidrig.

4.3 Beide Punkte zusammen belegen, dass die betriebsbedingte Begründung und die personenbedingte Begründung jeweils in einem entscheidenden Punkt von der Aktenlage abweichen.

5. Empfehlung

5.1 Der Vortrag zur fehlenden Weiterbeschäftigungsmöglichkeit ist mit der Sozialdatenmatrix, der Branitz-Kemnitz-Mail und dem Imholz-Chat konkret zu bestreiten; ein Beweisantrag auf Vorlage der Stellenbesetzungsvorgänge Salzgitter (Paragraf 142 ZPO) ist zu stellen.

5.2 Die Punktwerte sind in die Klagebegründung aufzunehmen, um die Sozialwidrigkeit auch für den Fall einer Auswahlbetrachtung zu untermauern.

RA Dr. Jonas Reuß, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Datei

Office-Dokument: docx/aufhebungsvertrag_entwurf_steinhoff.docx

STEINHOFF PRÄZISIONSGUSS SE

Am Industriepark 1 16225 Eberswalde

AUFHEBUNGSVERTRAG -- ENTWURF

zwischen
der Steinhoff Präzisionsguss SE, Am Industriepark 1, 16225 Eberswalde,
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Maximilian Steinhoff-Pertz,
-- nachfolgend 'Gesellschaft' --

und

Dr. Annika Körber, Forstweg 14, 16225 Eberswalde,
-- nachfolgend 'Mitarbeiterin' --

wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen:

Paragraf 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

- (1) Die Parteien sind sich einig, dass das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der Mitarbeiterin durch Eigenkündigung der Mitarbeiterin mit Wirkung zum 31.05.2025 endet. Die Mitarbeiterin erklärt hiermit gleichzeitig die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dieser Frist.
- (2) Die Mitarbeiterin tritt unmittelbar ab dem 28.04.2025 bis zum Vertragsende nicht mehr zur Arbeit an. Die Freistellung ist unwiderruflich. Der Resturlaub gilt durch die Freistellung als abgegolten.

Paragraf 2 Abfindung

Die Gesellschaft zahlt der Mitarbeiterin eine Abfindung gemäß Paragraf 1a KSchG in Höhe von 107.000 EUR brutto (entspricht 0,5 Monatsentgelten je Beschäftigungsjahr bei einem zugrunde gelegten Monatsentgelt von 12.926,92 EUR und einer Betriebszugehörigkeit von 13 Jahren).

Paragraf 3 Zeugnis

Die Gesellschaft verpflichtet sich, der Mitarbeiterin ein wohlwollendes qualifiziertes Arbeitszeugnis mit der Gesamtnote 'gut' (Note 2) auszustellen.

Paragraf 4 Ausgleichsklausel

Mit Erfüllung dieses Vertrages sind sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Parteien aus und im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis abgegolten und erledigt.

Paragraf 5 Geheimhaltung

Die Parteien vereinbaren Stillschweigen über den Inhalt dieses Vertrages und die Hintergründe der Vertragsbeendigung.

Paragraf 6 Klageverzicht

Die Mitarbeiterin erklärt, dass sie keine Klagen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis erheben wird.

Eberswalde, den _____ 2025

Maximilian Steinhoff-Pertz
Vorstandsvorsitzender

Dr. Annika Körber
Mitarbeiterin

Datei

Office-Dokument: docx/betriebsratswiderspruch_22_05_2025.docx

BETRIEBSRAT WERK EBERSWALDE

Steinhoff Präzisionsguss SE Am Industriepark 1 16225 Eberswalde

Betriebsratsvorsitzende: Sabine Trzebinski

An die Geschäftsführung der Steinhoff Präzisionsguss SE
z.H. Herrn Maximilian Steinhoff-Pertz / Herrn Holger Branitz
Am Industriepark 1
16225 Eberswalde

Eberswalde, den 22. Mai 2025

Betriebsratswiderspruch gemäß Paragraph 102 Abs. 3 BetrVG -- Kündigung Dr. Annika Körber

Sehr geehrte Herren,

der Betriebsrat Werk Eberswalde widerspricht hiermit fristgerecht der mit Schreiben vom 19.05.2025 angekündigten ordentlichen Kündigung von Dr. Annika Körber aus folgenden Gründen:

1. Fehlerhaftes BEM-Verfahren (Paragraph 102 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG):

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement nach Paragraph 167 Abs. 2 SGB IX wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Frau Dr. Körber hat mit Schreiben vom 29.07.2024 ausdrücklich um ein BEM ersucht. Das HR-Management hat hierauf nicht reagiert.

2. Unvollständige Sozialauswahl (Paragraph 102 Abs. 3 Nr. 2 BetrVG):

Es bleibt unklar, ob die konzernweiten AT-Positionen in die Sozialauswahl einbezogen wurden.

3. Keine Weiterbeschäftigung angeboten (Paragraph 102 Abs. 3 Nr. 5 BetrVG):

Der Betriebsrat ist der Auffassung, dass Frau Dr. Körber zu geänderten Bedingungen an einem anderen Standort oder in einer anderen Funktion hätte weiterbeschäftigt werden können.

Der Betriebsrat fordert nach Paragraph 102 Abs. 5 BetrVG die tatsächliche Weiterbeschäftigung von Frau Dr. Körber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Kündigung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Trzebinski
Betriebsratsvorsitzende, Werk Eberswalde

Datei

Office-Dokument: docx/kuendigung_22_05_2025_original.docx

STEINHOFF PRÄZISIONSGUSS SE

Am Industriepark 1 16225 Eberswalde

Dr. Annika Körber
Forstweg 14
16225 Eberswalde

Eberswalde, den 22. Mai 2025

Kündigung des Arbeitsverhältnisses

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

hiermit kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31. Dezember 2025 und zwar primär aus personenbedingten Gründen sowie hilfsweise aus betriebsbedingten Gründen.

Zur personenbedingten Kündigung:

In den vergangenen zwölf Monaten (Zeitraum 01.06.2024 bis 31.05.2025) waren Sie an insgesamt 84 Arbeitstagen arbeitsunfähig erkrankt. Dies entspricht einer Fehlquote von deutlich mehr als 30 Prozent. Die Häufigkeit und der Umfang der Erkrankungen begründen nach sorgfältiger Abwägung die nachhaltige Prognose, dass mit weiteren erheblichen krankheitsbedingten Fehlzeiten in Zukunft zu rechnen ist. Trotz der gesundheitlichen Situation war ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bisher nicht möglich, da die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen nach Paragraph 167 Abs. 2 SGB IX bislang nicht vorlagen.

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten belasten den Betriebsablauf erheblich. Als Werkleiterin mit unmittelbarer Verantwortung für 312 Mitarbeiter und den gesamten Produktionsbetrieb in Eberswalde ist eine dauerhafte Vertretung durch Dritte auf Dauer nicht tragfähig.

Zur hilfsweisen betriebsbedingten Kündigung:

Unabhängig von den vorgenannten personenbedingten Gründen kündigen wir das Arbeitsverhältnis hilfsweise auch aus betriebsbedingten Gründen: Die Gesellschaft hat beschlossen, den Standort Eberswalde zum 31. Dezember 2025 vollständig zu schließen. Damit entfällt die Funktion der Werkleiterin Eberswalde ersatzlos. Eine anderweitige Beschäftigung an einem anderen Standort ist Ihnen aufgrund der Standortgebundenheit Ihrer Position nicht zumutbar und wird nicht angeboten.

Der Betriebsrat wurde ordnungsgemäß angehört. Der Betriebsrat hat am 22.05.2025 der Kündigung widersprochen. Wir halten diesen Widerspruch für formell unwirksam und für sachlich nicht stichhaltig. Die Kündigung erfolgt gleichwohl.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Steinhoff-Pertz
Vorstandsvorsitzender
Steinhoff Präzisionsguss SE

Holger Branitz
Personalleiter
Steinhoff Präzisionsguss SE

Datei

PDF-Anhang: pdfs/au_patientin_2024-06-25_bis_2024-08-07.pdf

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie

Heegermühler Straße 12 · 16225 Eberswalde

Telefon 03334 22817 · praxis@jaekel.example

Dr. med. Corinna Jäkel

Frau Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19

16225 Eberswalde

Ausfertigung für die Patientin

Datum: 25. Juni 2024 Aktenzeichen: Patientin AK-18442 · 25.06.2024

Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit

1. Feststellung

Bei Frau Dr. Annika Körber wurde Arbeitsunfähigkeit vom 25.06.2024 bis voraussichtlich einschließlich 07.08.2024 festgestellt. Die Beurteilung beruht auf persönlicher ärztlicher Untersuchung und dem zum Ausstellungszeitpunkt bekannten Verlauf.

2. Medizinische Angabe der Patientenausfertigung

Diagnose: mittelgradige depressive Episode. Diese Angabe ist für die Patientin bestimmt und nicht Bestandteil einer Arbeitgeberausfertigung.

3. Verlaufshinweis

Erstfeststellung am 25. Juni; fachärztliche Kontrolle am 9. und 23. Juli; stufenweise Wiedereingliederung ab 8. August gesondert geplant.

4. Übermittlung

Die elektronische Meldung an die Krankenkasse wurde am Ausstellungstag veranlasst. Bei Fortbestehen über das Enddatum hinaus ist eine erneute ärztliche Feststellung erforderlich.

Dr. med. Corinna Jäkel

behandelnder Arzt

Datei

PDF-Anhang: pdfs/au_patientin_2024-09-02_bis_2024-09-19.pdf

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie

Heegermühler Straße 12 · 16225 Eberswalde

Telefon 03334 22817 · praxis@jaekel.example

Dr. med. Corinna Jäkel

Frau Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19

16225 Eberswalde

Ausfertigung für die Patientin

Datum: 2. September 2024 Aktenzeichen: Patientin AK-18442 · 02.09.2024

Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit

1. Feststellung

Bei Frau Dr. Annika Körber wurde Arbeitsunfähigkeit vom 02.09.2024 bis voraussichtlich einschließlich 19.09.2024 festgestellt. Die Beurteilung beruht auf persönlicher ärztlicher Untersuchung und dem zum Ausstellungszeitpunkt bekannten Verlauf.

2. Medizinische Angabe der Patientenausfertigung

Diagnose: akute Belastungsreaktion. Diese Angabe ist für die Patientin bestimmt und nicht Bestandteil einer Arbeitgeberausfertigung.

3. Verlaufshinweis

Vorstellung nach belastendem Ereignis; nächste fachärztliche Kontrolle am 18. September; keine Aussage zur betrieblichen Ursache.

4. Übermittlung

Die elektronische Meldung an die Krankenkasse wurde am Ausstellungstag veranlasst. Bei Fortbestehen über das Enddatum hinaus ist eine erneute ärztliche Feststellung erforderlich.

Dr. med. Corinna Jäkel

behandelnder Arzt

Datei

PDF-Anhang: pdfs/au_patientin_2024-10-14_bis_2024-10-25.pdf

Hausarztpraxis Dr. Rainer Krumm

Breite Straße 7 · 16225 Eberswalde

Telefon 03334 33118 · praxis@krumm.example

Dr. med. Rainer Krumm

Frau Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19

16225 Eberswalde

Ausfertigung für die Patientin

Datum: 14. Oktober 2024 Aktenzeichen: Patientin AK-18442 · 14.10.2024

Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit

1. Feststellung

Bei Frau Dr. Annika Körber wurde Arbeitsunfähigkeit vom 14.10.2024 bis voraussichtlich einschließlich 25.10.2024 festgestellt. Die Beurteilung beruht auf persönlicher ärztlicher Untersuchung und dem zum Ausstellungszeitpunkt bekannten Verlauf.

2. Medizinische Angabe der Patientenausfertigung

Diagnose: akute Infektion der oberen Atemwege. Diese Angabe ist für die Patientin bestimmt und nicht Bestandteil einer Arbeitgeberausfertigung.

3. Verlaufshinweis

Hausärztliche Erstfeststellung; Wiedervorstellung bei anhaltendem Fieber oder Atemnot; voraussichtliche Arbeitsaufnahme am 28. Oktober.

4. Übermittlung

Die elektronische Meldung an die Krankenkasse wurde am Ausstellungstag veranlasst. Bei Fortbestehen über das Enddatum hinaus ist eine erneute ärztliche Feststellung erforderlich.

Dr. med. Rainer Krumm

behandelnder Arzt

Datei

PDF-Anhang: pdfs/au_patientin_2024-11-04_bis_2024-11-29.pdf

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie

Heegermühler Straße 12 · 16225 Eberswalde

Telefon 03334 22817 · praxis@jaekel.example

Dr. med. Corinna Jäkel

Frau Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19

16225 Eberswalde

Ausfertigung für die Patientin

Datum: 4. November 2024 Aktenzeichen: Patientin AK-18442 · 04.11.2024

Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit

1. Feststellung

Bei Frau Dr. Annika Körber wurde Arbeitsunfähigkeit vom 04.11.2024 bis voraussichtlich einschließlich 29.11.2024 festgestellt. Die Beurteilung beruht auf persönlicher ärztlicher Untersuchung und dem zum Ausstellungszeitpunkt bekannten Verlauf.

2. Medizinische Angabe der Patientenausfertigung

Diagnose: schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. Diese Angabe ist für die Patientin bestimmt und nicht Bestandteil einer Arbeitgeberausfertigung.

3. Verlaufshinweis

Ambulante Erstfeststellung; stationäre Behandlung vom 7. bis 14. November; Folgebescheinigung nach Entlassung durch die Praxis.

4. Übermittlung

Die elektronische Meldung an die Krankenkasse wurde am Ausstellungstag veranlasst. Bei Fortbestehen über das Enddatum hinaus ist eine erneute ärztliche Feststellung erforderlich.

Dr. med. Corinna Jäkel

behandelnder Arzt

Datei

PDF-Anhang: pdfs/au_patientin_2025-02-03_bis_2025-04-02.pdf

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie

Heegermühler Straße 12 · 16225 Eberswalde

Telefon 03334 22817 · praxis@jaekel.example

Dr. med. Corinna Jäkel

Frau Dr. Annika Körber

Friedrich-Ebert-Straße 19

16225 Eberswalde

Ausfertigung für die Patientin

Datum: 3. Februar 2025 Aktenzeichen: Patientin AK-18442 · 03.02.2025

Ärztliche Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit

1. Feststellung

Bei Frau Dr. Annika Körber wurde Arbeitsunfähigkeit vom 03.02.2025 bis voraussichtlich einschließlich 02.04.2025 festgestellt. Die Beurteilung beruht auf persönlicher ärztlicher Untersuchung und dem zum Ausstellungszeitpunkt bekannten Verlauf.

2. Medizinische Angabe der Patientenausfertigung

Diagnose: rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode. Diese Angabe ist für die Patientin bestimmt und nicht Bestandteil einer Arbeitgeberausfertigung.

3. Verlaufshinweis

Folgebescheinigungen am 17. Februar, 3., 17. und 31. März; Rückkehr ab 3. April zunächst mit reduziertem Umfang gesondert vereinbart.

4. Übermittlung

Die elektronische Meldung an die Krankenkasse wurde am Ausstellungstag veranlasst. Bei Fortbestehen über das Enddatum hinaus ist eine erneute ärztliche Feststellung erforderlich.

Dr. med. Corinna Jäkel

behandelnder Arzt

Datei

PDF-Anhang: pdfs/entgelttransparenz_antwort_steinhoff_2024.pdf

Steinhoff Präzisionsguss SE · Werkstraße 12 · 16225 Eberswalde

Frau Dr. Annika Körber
Werkleitung Eberswalde
im Hause

Eberswalde, 14. Juni 2024
Unser Zeichen: HR-ET-2024-17 / ST-4481
Bearbeitung: Holger Branitz

Auskunft nach Paragraf 10 Absatz 1 Entgelttransparenzgesetz
Bezug: Ihr Auskunftsverlangen vom 4. März 2024

Sehr geehrte Frau Dr. Körber,

zu Ihrem Auskunftsverlangen teilen wir Ihnen nach Prüfung der in der Personalabrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2023 hinterlegten Daten Folgendes mit. Die Auskunft gibt den statistischen Median wieder; sie enthält keine Individualentgelte anderer Beschäftigter.

1. Vergleichsgruppe und Vergleichstätigkeit

Sie wurden einer Vergleichsgruppe von sechs Beschäftigten mit außertariflichem Status auf Führungsebene 1 zugeordnet. Berücksichtigt wurden Ergebnis- und Budgetverantwortung, Zahl der unmittelbar und mittelbar geführten Beschäftigten, operative Steuerung, Berichtslinie zum Vorstand sowie die Anforderungen an technische und kaufmännische Entscheidungen. Die Gruppe umfasst Werkleitungsfunktionen und nach diesen Kriterien gleichwertige Leitungsaufgaben.

2. Vergleichsentgelt

Entgeltbestandteil	Median Vergleichsgruppe	Ihr Entgelt
Festes Jahresgrundentgelt	147000,00 EUR	134000,00 EUR
Variable Zielvergütung	nicht ausgewiesen	bis 18000,00 EUR
Sachbezüge	nicht ausgewiesen	Dienstwagen, 8400,00 EUR jährlich

Variable Vergütungsbestandteile und Sachbezüge sind hier ergänzend aus Ihrer Personalakte angegeben. Für die Vergleichsgruppe werden sie nicht ausgewiesen, weil Zielhöhe, Zielerreichung und Sachbezüge individuell vereinbart und nicht als einheitlicher Gruppenbestandteil geführt werden.

3. Entgeltfindung und Datenstand

Die Gesellschaft legt außertarifliche Entgelte anhand von Aufgabenwert, Berufserfahrung, Zeitpunkt der Einstellung, Personal- und Budgetverantwortung sowie dokumentierter Zielerreichung fest. Die ausgewerteten Personaldaten beziehen sich auf das Kalenderjahr 2023. Bei der Medianbildung wurden unterjährige Ein- oder Austritte zeitanteilig behandelt. Die Personalakte enthält derzeit keine gesonderte schriftliche Bewertung, aus der sich die Abweichung Ihres Grundentgelts vom mitgeteilten Median vollständig ableiten lässt.

4. Rückfragen und Einsicht

Rückfragen zum Datenstand richten Sie bitte bis zum 28. Juni 2024 an Frau Claudia Weber, Human Resources Compensation, Durchwahl 03334 718-426. Ergänzende Unterlagen zu Ihrer eigenen Entgeltfestsetzung können nach Terminvereinbarung in der Personalabteilung eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Branitz
Leiter Human Resources

Anlage: Übersicht der für die Vergleichsgruppenbildung verwendeten Funktionskriterien